

Aula 09

*PC-PR (Agente da Polícia Judiciária)
Direito Constitucional - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:

**Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Poder Legislativo: Funções, Estrutura, Reuniões e Comissões	3
2) Atribuições do Congresso Nacional (art. 48 - art. 50, CF/88)	23
3) Atribuições da Câmara dos Deputados (art. 51, CF/88)	28
4) Atribuições do Senado Federal (art. 52, CF/88)	29
5) Estatuto dos Congressistas (art. 53 - art. 56, CF/88)	33
6) Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 70 - art. 75, CF/88)	48
7) Questões Comentadas - Poder Legislativo - FGV	68
8) Questões Comentadas - Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 70 - art. 75) - FGV	102
9) Lista de Questões - Poder Legislativo - FGV	133
10) Lista de Questões - Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 70 - art. 75) - FGV	149



PODER LEGISLATIVO: FUNÇÕES, ESTRUTURA, REUNIÕES E COMISSÕES

Funções do Poder Legislativo

O poder político é **uno e indivisível**, tendo como titular o **povo**, que o exerce por meio de seus representantes ou, diretamente, nos termos da Constituição Federal. Consagra-se, assim, a **soberania popular**, que é viga mestra do Estado democrático de direito.

Para alcançar os seus fins, o Estado deve organizar-se, o que é feito levando-se em consideração o princípio da **separação de poderes**, ideia defendida, ao longo dos tempos, por pensadores do porte de Montesquieu e John Locke. Atualmente, por reconhecer-se que o poder político é uno e indivisível, é tecnicamente mais adequado nos referirmos à **separação de funções estatais** (e não à separação de poderes).

São 3 (três) as **funções estatais básicas**: i) função executiva; ii) função legislativa e; iii) função judiciária. Cada uma dessas funções é **exercida com predominância** por um dos três Poderes (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário).

Na organização dos Estados contemporâneos, **não se admite** que tais funções sejam exercidas com **exclusividade** por algum Poder; por isso o correto é dizer que cada função é exercida com predominância por algum dos três Poderes. Dessa forma, na moderna concepção de divisão das funções estatais, cada um dos três Poderes exerce **funções típicas** e **funções atípicas**.

O Poder Legislativo tem duas **funções típicas** (aquelas que exerce com predominância): a função de **legislar** e a de **fiscalizar**. A função de legislar consiste na tarefa de **elaborar as leis**, atos normativos que inovam o ordenamento jurídico. Por sua vez, a função de fiscalizar manifesta-se no controle externo dos atos dos demais Poderes estatais; com efeito, o Poder Legislativo realiza a **fiscalização** contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, bem como **investiga fato determinado** por meio das comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

Ressalte-se que, ao contrário do que alguns podem pensar, as duas funções do Poder Legislativo (legislar e fiscalizar) possuem o **mesmo grau de importância**, não existindo hierarquia entre elas.

No que diz respeito às **funções atípicas**, o Poder Legislativo exerce a **função administrativa** quando realiza concurso público para provimento de cargos ou, ainda, quando promove uma licitação para compra de material de consumo. Também exerce a **função de julgamento**, que se materializa, por exemplo, quando o Senado Federal processa e julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

ESTA É DIFÍCIL!



A função precípua do Poder Legislativo, como visto, é a inovação da ordem jurídica. Quando deixa de fazê-lo, ou quando o Legislativo se mostra indiferente e omissor diante das necessidades da sociedade, não empregando os valores constitucionais em suas atividades e, está-se diante de um fenômeno intitulado “**erosão da consciência constitucional**”. Essa expressão foi criada pelo jurista Karl Loewenstein e não se aplica apenas ao Poder Legislativo, pois outros poderes públicos podem também se mostrar insensíveis aos valores constitucionais.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) No Estado brasileiro, o Poder Legislativo, além da função normativa que lhe é típica, tem atribuição julgadora em situações taxativamente expressas na Constituição Federal.

Comentários:

O Poder Legislativo exerce função julgadora de forma atípica. Um exemplo clássico dessa função **atípica** é o julgamento do Presidente da República pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade. Questão correta.

Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo

Funcionamento do Poder Legislativo

Em nível federal, o Poder Legislativo é **bicameral**, sendo representado pelo Congresso Nacional, que é composto de duas Casas Legislativas (o Senado Federal e a Câmara dos Deputados). O **Senado Federal** é composto por **representantes dos Estados e do Distrito Federal** (os Senadores), ao passo que a **Câmara dos Deputados** é composta por **representantes do povo** (os Deputados Federais).

Já em nível estadual e municipal, o Poder Legislativo é **unicameral**. Nos estados, é exercido pela **Assembleia Legislativa** (integrada pelos Deputados Estaduais), ao passo que nos Municípios é exercido pela **Câmara Municipal** (composta pelos Vereadores).

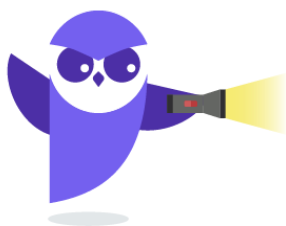
Nosso foco, nesse momento, será tratar do Poder Legislativo federal. Considera-se que vigora no Brasil, em âmbito federal, o **bicameralismo federativo**. Por bicameralismo, entende-se o fato de o Legislativo ser composto de duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já a denominação “federativo” se deve ao fato de alguns entes federativos (Estados e Distrito Federal) terem representantes no Legislativo federal. Observe bem que os Municípios não têm representantes no Poder Legislativo Federal, ou seja, eles não participam da formação da vontade nacional.



O Congresso Nacional, em regra, atua por meio da manifestação do Senado e da Câmara em separado, de **forma autônoma**. Cada Casa delibera sobre as proposições de acordo com seu respectivo regimento interno, sem subordinação de uma Casa a outra. Daí dizer-se, inclusive, que vigora no Brasil o **bicameralismo igual**.

Entretanto, em algumas situações previstas na Constituição, haverá o trabalho simultâneo e conjunto das Casas, por previsão constitucional. Trata-se da **sessão conjunta** do Congresso Nacional. Nela, as duas Casas Legislativas reúnem-se **simultaneamente** para deliberar sobre matéria de competência do Congresso Nacional. Destaque-se que, na sessão conjunta, as Casas Legislativas irão **deliberar separadamente**, com contagem de votos dentro de cada Casa.

ESCLARECENDO!



§ 3º - Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

- I - inaugurar a sessão legislativa;
- II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

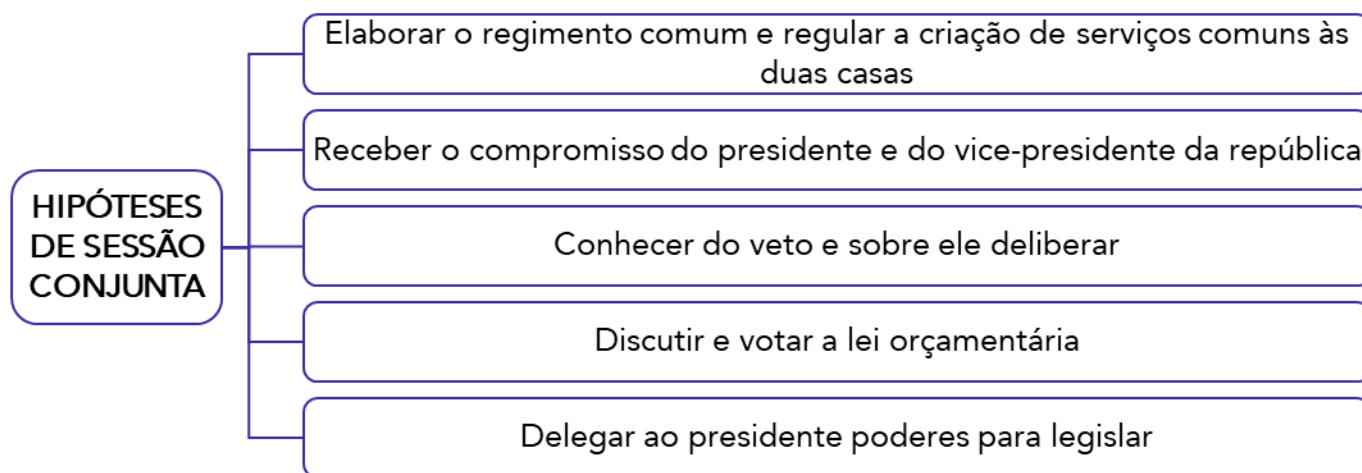
A inauguração da sessão legislativa e o recebimento do compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República são **ocasiões solenes**, que demandam sessão conjunta do Congresso Nacional. Da mesma forma, será realizada sessão conjunta para **elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns** às duas Casas, bem como para **apreciar o veto** presidencial a projeto de lei.

Além dessas hipóteses do art. 57, § 3º, a Constituição também estabelece a necessidade de **sessão conjunta** para:

- a) **Discussão e votação da lei orçamentária**, conforme o art. 166, CF/88.
- b) **Delegar ao Presidente da República poderes para legislar**. O Congresso irá, por meio de Resolução do Congresso Nacional, conceder ao Presidente a competência para editar lei delegada.

Esquematizando:





FIQUE ATENTO!



Apesar de o Poder Legislativo da União ser composto por 2 (duas) Casas Legislativas, são **3 (três) os órgãos deliberativos**: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Nas sessões conjuntas, são exercidas **competências próprias** do Congresso Nacional.

Não se pode confundir sessão conjunta com sessão unicameral. Na **sessão unicameral**, ao contrário da sessão conjunta, o Congresso Nacional irá atuar como se fosse uma só Casa, ou seja, a **contagem dos votos não será feita separadamente** em cada Casa. Os votos dos Deputados Federais e dos Senadores serão tomados em seu conjunto. O texto constitucional prevê apenas **uma hipótese de sessão unicameral** do Congresso Nacional (ADCT, art. 3º). Trata-se da reunião, já realizada, para aprovar emendas constitucionais pelo **processo simplificado de revisão**, cinco anos após a promulgação da Constituição. O Congresso, nesse caso, atuou como se fosse uma só Casa.

FIQUE ATENTO!



Segundo o art. 47 da CF/88, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, **presente a maioria absoluta de seus**



membros, exceto se houver alguma disposição constitucional em sentido contrário.

HORA DE PRATICAR!



(TRT 24ª Região – 2014) Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em sessão conjunta, elaborar e aprovar o regimento comum, mediante deliberação em sistema unicameral, que soma indistintamente os votos de Deputados e Senadores.

Comentários:

A elaboração e aprovação do regimento comum ocorre em **sessão conjunta** do Congresso Nacional. Não se pode confundir sessão conjunta com sessão unicameral. Daí o erro da questão. Na sessão conjunta, a contagem de votos acontece dentro de cada Casa. Questão errada.

Reuniões

O Congresso Nacional exerce suas atividades ao longo de uma **legislatura**, cuja duração é de **4 (quatro) anos**, coincidindo com o mandato dos Deputados Federais. Durante uma legislatura, ocorrem **sessões legislativas ordinárias** e **sessões legislativas extraordinárias**.

A **sessão legislativa ordinária (SLO)** está descrita no art. 57, *caput*, da CF/88, que estabelece que o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**. É o período normal de trabalho do Congresso Nacional. Cada sessão legislativa ordinária compreende **dois períodos legislativos** (02/02 a 17/07 e 01/08 a 22/12). Os intervalos entre esses períodos são chamados de recessos parlamentares.

A Constituição Federal dispõe que a sessão legislativa **não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias**. Sobre o projeto de LDO, cabe destacar que é de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo ser encaminhado ao Congresso Nacional até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Assim, o projeto de LDO **deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até 17 de julho, sob pena de a sessão legislativa não ser interrompida** e de os parlamentares não usufruírem do recesso do meio de ano.

Em uma legislatura (cuja duração é de 4 anos), ocorrem **4 sessões legislativas ordinárias**. Antes da 1ª SLO e da 3ª SLO, ocorrem as chamadas sessões preparatórias, em cada uma das Casas Legislativas. Antes da 1ª SLO, as sessões preparatórias serão destinadas à **posse dos parlamentares** e à **eleição das Mesas** do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; por sua vez, antes da 3ª SLO, as sessões preparatórias terão como objetivo apenas eleger as Mesas.

Isso é o que se depreende do art. 57, § 4º, que dispõe que *"cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a*



recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente". Perceba que a CF/88 não faz menção expressa às sessões preparatórias que antecedem a 3ª SLO. No entanto, essas irão ocorrer, conforme previsão nos Regimentos Internos do Senado e da Câmara dos Deputados. O objetivo é **eleger a Mesa de cada uma das Casas Legislativas**, uma vez que o mandato dos membros desta é de **apenas 2 (dois) anos**.

A **sessão legislativa extraordinária** (SLE), por sua vez, é a que ocorre fora do período normal de trabalho do Congresso Nacional; em outras palavras, é aquela que acontece **durante os recessos parlamentares**. O Congresso Nacional será, nesse caso, convocado extraordinariamente para deliberar sobre questões especiais.

Art. 57 (...)

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;

II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Nas hipóteses de decretação de **estado de defesa** ou de **intervenção federal**, de pedido de autorização para decretação de **estado de sítio** e para o **compromisso e posse do Presidente e Vice-Presidente**, a competência para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional será do **Presidente do Senado Federal**. Perceba que o Presidente do Senado, sozinho, é quem irá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, independentemente de deliberação dos outros parlamentares.

Também é possível que o Congresso Nacional seja convocado extraordinariamente em caso de **urgência ou de interesse público relevante**. Nessa situação, a convocação poderá ser feita: i) pelo Presidente da República; ii) Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados (juntos); ou iii) a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas. Destaque-se que, quando a convocação for em caso de urgência ou de interesse público relevante, ela **dependerá da aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso apenas deliberará sobre a **matéria para a qual foi convocado** (art. 57, §7º, CF) e sobre **medidas provisórias** em vigor na data da convocação (art. 57, §8º, CF). Além disso, **não há pagamento de parcela indenizatória** em razão da convocação extraordinária. Ressalte-se que, segundo o STF, a vedação ao pagamento de parcela indenizatória durante a sessão legislativa extraordinária é **norma de reprodução obrigatória para os parlamentares estaduais**, o que é explicado pelo princípio da simetria.¹

¹ Pleno, STF, ADI nº 4.509 MC. Rel. Min. Cármen Lúcia. 07.04.2011. No mesmo sentido: ADPF 836, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 02.08.2021.



HORA DE PRATICAR!



(CAMPREV – 2023) Os congressistas e servidores são proibidos de receber parcela indenizatória em decorrência da convocação para sessão legislativa extraordinária.

Comentários:

Conforme o art. 57, § 7º, da CF/88, é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Questão correta.

(DPE-PR – 2014) Na sessão legislativa ordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese de medida provisória em vigor na data de convocação da reunião, que será automaticamente colocada na pauta, vedado pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.

Comentários:

É na sessão legislativa extraordinária que o Congresso apenas delibera sobre a matéria para a qual foi convocado. Questão errada.

Estrutura do Poder Legislativo

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, também conhecida como Câmara baixa, é a Casa Legislativa de **maior envergadura** no Poder Legislativo Federal, uma vez que é nela que, na maior parte das vezes, tem início o processo legislativo.² É composta por **representantes do povo**, eleitos pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal (art. 45, CF/88).

O sistema proporcional é utilizado nas eleições para **Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores**. Trata-se de um mecanismo de contabilização de votos por meio do qual cada partido político terá um número de representantes no parlamento proporcional ao número de eleitores que o apoiam. Se 20% dos eleitores apoiam um determinado partido, 20% das vagas no parlamento serão ocupadas por parlamentares a ele vinculados.

Segundo o STF, “o sistema de representação proporcional, por constituir conceito jurídico indeterminado, depende, para sua implementação, de prévia definição normativa a ser estabelecida pelo legislador ordinário no exercício do poder de regulação que lhe foi atribuído pelo ordenamento constitucional”. Assim, foi necessário que uma lei estabelecesse **como seria implementado o sistema proporcional**.

Para viabilizar a implementação desse sistema, adota-se o **método do quociente eleitoral**, que consiste no cálculo de quantas cadeiras serão ocupadas por cada legenda partidária. Para isso,

² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Ed. Juspodium, 2012, pp. 1022.



inicialmente, divide-se o total de votos válidos em candidatos pelo número de cargos em disputa, obtendo-se o **quociente eleitoral**. O total de votos obtidos por cada legenda partidária é dividido por esse quociente, chegando-se, finalmente, ao número de cadeiras por legenda (**quociente partidário**).

Suponha, por exemplo, que há 10 vagas para Deputado Federal no estado do Espírito Santo e 2.500.000 eleitores. Considerando que, em uma determinada eleição, há 2.300.000 votos válidos, o quociente eleitoral será de 230.000 eleitores. Se um determinado partido político tiver 1.150.000 votos válidos, ele irá eleger 5 deputados federais (os 5 mais votados do partido!). Perceba que, se um candidato desse partido político, sozinho, tiver recebido, por exemplo, 900.000 votos, ele terá “puxado” seus companheiros de partido, que acabam “pegando carona” em sua expressiva votação.

Segundo o art. 45, § 1º, o **número total de Deputados Federais**, bem como a **representação por Estado e pelo Distrito Federal**, será estabelecido por **lei complementar**. A representação deverá ser **proporcional à população**, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da Federação tenha menos de 8 (oito) ou mais de 70 (setenta) Deputados.

FIQUE ATENTO!



Chamo sua atenção para alguns detalhes:

- 1) Atualmente, o número total de Deputados Federais, definido em **lei complementar**, é de 513.
- 2) A representação por unidade da federação é **proporcional à população** (e não ao número de eleitores!).
- 3) Os Territórios Federais têm o **número fixo de 4 Deputados Federais**, previsto na Constituição Federal. Assim, **está errado** dizer que o número de Deputados Federais **é proporcional à população dos Territórios**.

Ao estabelecer que as unidades da Federação terão, no mínimo 8 (oito) e no máximo 70 (setenta) Deputados Federais, a Constituição **atenuou o critério puro da proporcionalidade** entre a população (representados) e os Deputados (representantes). Segundo Alexandre de Moraes, essa atenuação gera graves distorções, favorecendo Estados-membros com menor densidade demográfica em prejuízo dos mais populosos e contradizendo a regra do art. 14, que propugna pela igualdade do voto (“*one man one vote*”).³

³ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 998-999.



Pelas características do sistema proporcional, fica bem claro que **o voto é do partido** (ou da federação ou coligação partidária)⁴; trata-se do chamado voto de legenda. Isso traz repercussões importantes, especialmente com relação à **fidelidade partidária**. No entendimento do STF, os partidos políticos e as federações partidárias têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema proporcional.

Assim, **perderá seu mandato** o Deputado que, sem razão legítima que o justifique, cancelar a sua filiação partidária ou transferir-se para outra legenda. Destaque-se, todavia, que **essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário**, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.⁵

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende, porém, que **algumas situações excepcionais** (mudança significativa de orientação programática do partido ou comprovada perseguição política) **tornam legítimo o desligamento voluntário do partido**. Nesse caso, o parlamentar tem direito a instaurar, perante a Justiça Eleitoral, procedimento no qual possa demonstrar a ocorrência dessas situações, caso em que manterá a titularidade de seu mandato eletivo.

Senado Federal

O Senado Federal, também conhecido como Câmara alta, é a Casa legislativa que reforça a **forma federativa** de Estado. Segundo o art. 46, CF/88, o Senado Federal compõe-se de **representantes dos Estados e do Distrito Federal**, permitindo que esses entes federativos participem da formação da vontade nacional. Os Senadores são eleitos pelo **sistema majoritário simples**.

Pelo sistema majoritário simples, considera-se eleito o candidato com **maior número de votos nas eleições**, excluídos os votos em branco e os nulos, em um só turno de votação. Esse sistema eleitoral se aplica à eleição dos Senadores e dos prefeitos de Municípios com até 200.000 eleitores. Nas eleições para Presidente da República, Governador e prefeito de Municípios com mais de 200.000 eleitores, aplica-se o sistema majoritário absoluto (ou sistema majoritário de "dois turnos").

Cada Estado e o Distrito Federal elegem **três Senadores**, com **mandato de oito anos** (art. 46, § 1º, CF). A representação de cada Estado e do Distrito Federal **renova-se de quatro em quatro anos**, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF). Assim, nas eleições de 2010, cada Estado elegeu 2 Senadores; em 2014, por sua vez, a eleição foi para 1 Senador em cada Estado. Em 2018, foram 2 Senadores por Estado.

Considerando-se que o Brasil compõe-se de 26 Estados e do Distrito Federal, há um total de **81 Senadores** (3 por unidade da federação). É requisito de elegibilidade para o cargo possuir a **idade mínima de 35 anos** e ter a nacionalidade brasileira (nato ou naturalizado).

Cada senador é eleito com **2 (dois) suplentes** (art. 46, § 3º, CF). Caso ocorra **renúncia ou perda do mandato** de senador da República, deverá ser chamado para assumir a vaga no Senado Federal seu 1º suplente e, no impedimento deste, sucessivamente o 2º suplente. **Ocorrendo vaga**

⁴ A Emenda Constitucional nº 97/2017 previu que, a partir das eleições de 2020, não serão admitidas coligações nas eleições proporcionais.

⁵ ADI 5081 / DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julg. 27.05.2015.



e não havendo suplente, será feita eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.

HORA DE PRATICAR!



(DATAPREV – 2023) Por ser a Câmara dos Deputados casa legislativa de representação popular, existe proporcionalidade rígida e precisa na relação entre o voto dos eleitores em cada estado e o número de deputados que esses votos elegem.

Comentários:

O art. 45, § 1º, da CF/88 dispõe que o número de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, **procedendo-se aos ajustes necessários**. Logo, não há que se falar em proporcionalidade rígida. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, e o Senado Federal é formado por representantes das unidades da federação e do Distrito Federal, que são eleitos segundo o princípio majoritário.

Comentários:

A estrutura bicameral estabelecida ao Poder Legislativo pela CF/88 consta expressamente no art. 44, sendo definido em sua composição a Câmara dos Deputados, cujos parlamentares (Deputados Federais) são considerados como representantes do povo e eleitos pelo sistema proporcional, com variação da quantidade populacional, com no mínimo oito e no máximo setenta Deputados (Art. 45, § 1º), cabendo aos Territórios Federais eleger quatro Deputados (Art. 45, § 2º). Já o Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, sendo eleitos três parlamentares por cada um, com mandato de oito anos (CF/88, art. 46, § 1º), cuja representação será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Questão correta.

(TRT 3ª Região – 2015) Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Senadores em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos três e no máximo cinco Senadores.

Comentários:

O número de Senadores não é proporcional à população. Ao contrário, o número é fixo: cada Estado e o Distrito Federal elegem 3 Senadores, para mandato de 8 anos. Questão errada.

(TRT 3ª Região – 2015) Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Deputados em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos oito e no máximo setenta Deputados.

Comentários:



É isso mesmo! O número de Deputados Federais é proporcional à população dos Estados. O número mínimo é de 8 (oito) Deputados e o número máximo de 70 (setenta) Deputados. Questão correta.

Mesas Diretoras

Em cada uma das Casas Legislativas, existe uma Mesa Diretora, assim denominado o órgão responsável pela **condução dos trabalhos legislativos e administrativos**. Temos, portanto, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e, ainda, a Mesa do Congresso Nacional.

A **Mesa do Congresso Nacional** é presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, **alternadamente**, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (art. 57, § 5º, CF). Já as **Mesas da Câmara e do Senado** são **eleitas**, respectivamente, pelos deputados e senadores, devendo assegurar-se, tanto quanto possível, a **representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares** que participam da respectiva Casa (art. 58, § 1º, CF).

O mandato dos cargos da Mesa é de **2 (dois) anos, vedada a recondução** para o mesmo cargo na eleição subsequente. Segundo o STF, essa vedação somente se aplica **dentro de uma mesma legislatura**, nada impedindo a recondução no âmbito de uma legislatura diferente.⁶

No que diz respeito às Casas Legislativas Estaduais (Assembleias Legislativas) e Municipais (Câmaras Municipais), o Supremo Tribunal Federal tem defendido o entendimento de que é permitida apenas **uma reeleição (ou recondução) sucessiva ao mesmo cargo** da mesa diretora, **independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura**⁷. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, **desde que em cargo distinto**.

Portanto, as Constituições estaduais podem prever a reeleição de membros das mesas diretoras das assembleias legislativas para mandatos consecutivos, mas essa recondução é limitada a **uma única vez**.

Comissões

As Comissões Parlamentares são **órgãos criados pelas Casas Legislativas** para facilitar-lhes os trabalhos; possuem **natureza técnica** e são consideradas por muitos como o “coração” das Casas Legislativas.

As Comissões são criadas por **cada Casa separadamente** ou **pelo Congresso Nacional**, na forma do regimento interno correspondente. Quando constituídas no âmbito de cada Casa, são compostas por deputados (no caso de Comissão da Câmara) ou senadores (no caso de Comissão do Senado). No Congresso, pode haver Comissões Mistas, compostas tanto por deputados como por senadores. É o caso da Comissão Mista que aprecia as medidas provisórias, por exemplo (art. 62, §9º, CF).

⁶ STF, Pleno, MS nº 22.183-6, 12.12.1997.

⁷ ADIs 6684, 6707, 6709 e 6710 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes).



Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a **representação proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa (art. 58, §1º, CF).

As comissões podem ser permanentes ou temporárias. As **comissões permanentes integram a própria estrutura da Casa Legislativa** de que fazem parte, tendo suas competências definidas pelo regimento interno respectivo. Possuem caráter especializado, apreciando as proposições submetidas a seu exame e exercendo a fiscalização dos atos do poder público, no âmbito dos respectivos campos de atuação. Já as **comissões temporárias** são criadas para apreciar determinada matéria, **extinguindo-se** com o término da legislatura, quando realizam seu objetivo ou quando expira o prazo de sua duração.

A Constituição Federal relaciona, no art. 58, § 2º, atribuições que poderão ser realizadas pelas Comissões Parlamentares:

§ 2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

- I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
- II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Sobre as atribuições das Comissões, chamo a atenção de vocês para dois pontos muito cobrados em prova:

- a) O inciso I trata do **procedimento legislativo abreviado**, que consiste na possibilidade de que um projeto de lei seja aprovado sem que precise ser apreciado pelo Plenário da Casa Legislativa. É o Regimento Interno de cada Casa que irá dispor sobre as matérias em que fica **dispensada a apreciação pelo Plenário**. Ressalte-se que, mesmo nas hipóteses em que é aplicável o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei pode ser votado em Plenário caso haja recurso de 1/10 dos membros da Casa Legislativa.
- b) O inciso III trata da competência das Comissões para **convocar Ministro de Estado para prestar informações** sobre assuntos inerentes a suas atribuições.

Sobre isso, deve-se ressaltar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, **poderão convocar** Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, **importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada**. Assim, o Ministro da Economia pode ser convocado por uma Comissão da Câmara para falar, por exemplo, sobre o



aumento da inflação; caso ele não compareça, sem justificativa adequada, estará cometendo crime de responsabilidade.

Segundo o STF, norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar, **individualmente**, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo⁸.

Uma importante comissão temporária é a **Comissão Representativa do Congresso Nacional**, que atua durante o período de **recesso legislativo**. Vale lembrar que a sessão legislativa ordinária é composta de dois períodos legislativos (02 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro). O art. 58, §4º, CF/88 trata dessa comissão:

§ 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

Também são comissões temporárias as “famosas” **Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs)**, que serão estudadas a seguir. Pela sua importância, as CPIs merecem um tópico separado.

Comissões Parlamentares de Inquérito

O trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) é uma das formas pelas quais o Poder Legislativo exerce sua **função típica de fiscalização**. Trata-se de **controle político-administrativo** exercido pelo Parlamento com a finalidade de, em busca da verdade, apurar acontecimentos e desvendar situações de interesse público.⁹ É mecanismo típico do sistema de freios e contrapesos, de controle do Poder Legislativo sobre os demais Poderes.

As CPIs têm como atribuição realizar a investigação parlamentar, produzindo o **inquérito legislativo**. Nesse sentido, CPI não julga, não acusa e não promove responsabilidade de ninguém. Sua função é **meramente investigatória**; todavia, suas conclusões, quando for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

A Constituição Federal tratou das Comissões Parlamentares de Inquérito no art. 58, §3º, que determina o seguinte:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

⁸ ADI 4700/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021.

⁹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 886.



As Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, **em conjunto ou separadamente**. Assim, podem existir CPIs da Câmara dos Deputados, CPIs do Senado ou, ainda, CPIs mistas.

Requisitos Constitucionais para a criação de CPIs:

A criação de uma CPI está sujeita ao cumprimento de certos **requisitos constitucionais**, os quais, enfatize-se, também são aplicáveis à criação de CPIs em outros âmbitos federativos (nos Estados e nos Municípios). Esses requisitos (pressupostos para a criação de CPI) **estão sujeitos ao controle jurisdicional**. É possível, por exemplo, que o Poder Judiciário invalide a criação de CPI que não cumpriu os requisitos constitucionais.

Os pressupostos para a criação de CPI são os seguintes:

a) Requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa:

O STF considera que as CPIs são um “direito das minorias”. É por isso que se exige o requerimento de apenas 1/3 dos membros da Casa Legislativa ou, no caso de comissão mista, um terço dos membros de cada uma das Casas. Segundo o Pretório Excelso, **preenchidos os requisitos** constitucionais do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, existe **direito público subjetivo de as minorias parlamentares** verem instaurado o inquérito parlamentar, com apoio no direito de oposição, legítimo consectário do princípio democrático.¹⁰

Ainda segundo o STF, é inconstitucional que se estabeleça o requerimento de criação de CPI à deliberação pelo Plenário. O requerimento por 1/3 dos membros da Casa Legislativa é suficiente para a instauração de CPI. Segundo o Ministro Eros Grau:

“em decorrência do pacto federativo, o modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria compulsoriamente a ser observada pelas Casas Legislativas estaduais (...) daí porque se há de ter, na garantia da criação da comissão parlamentar de inquérito mediante requerimento de criação de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, a garantia da sua instalação independentemente de deliberação do plenário. A sujeição do requerimento de criação da comissão a essa maioria equivaleria a frustração da própria garantia. As minorias – vale dizer, um terço dos membros da Assembleia Legislativa – já não mais deteriam o direito à criação da comissão parlamentar de inquérito, que passaria a depender de decisão da maioria, tal como expressa no plenário”¹¹.

Ainda considerando que as CPIs são um direito das minorias, entende o STF que **a maioria legislativa, mediante inércia de seus líderes na indicação de membros para compor uma CPI, não pode frustrar o exercício**, pelos grupos minoritários, do direito público subjetivo de ver instaurada investigação parlamentar em torno de fato determinado e por período certo.¹²

O STF entende, também, que **não há vedação constitucional** à norma regimental que estabeleça limites para o número de CPIs que pode ser criado simultaneamente. Em outras palavras, é válida norma do Regimento Interno da Casa Legislativa que estabeleça um **número máximo de CPIs que poderão funcionar ao mesmo tempo**.

b) Indicação de fato determinado a ser investigado:

¹⁰ STF, Pleno, MS 24831/DF; MS 24845/DF; MS 24846/DF.

¹¹ STF, Pleno, ADIn no 3619/SP.

¹² MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, Julg: 22.06.2005.



O ato que instaura uma CPI deverá delimitar, precisamente, os fatos que serão objeto da investigação parlamentar. **Não se admite a criação de CPIs para investigações genéricas** ou, como diz o Ministro Gilmar Mendes, para devassas generalizadas, **sob pena de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades individuais**.¹³

É importante destacar que a **CPI pode investigar mais de um fato**, desde que todos os fatos investigados sejam determinados. Além disso, a regra que determina a necessidade de criação das comissões com objeto específico **não impede a apuração de fatos conexos ao principal**, ou, ainda, de outros fatos, inicialmente desconhecidos, **que surgirem durante a investigação**, bastando, para que isso ocorra, que haja um aditamento do objeto inicial da CPI¹⁴.

Ressalte-se que, para a doutrina e a jurisprudência, as **CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos referentes aos demais**, devido ao pacto federativo. Desse modo, uma CPI federal não pode investigar questões relacionadas à gestão da coisa pública estadual, distrital ou municipal, por exemplo. Os poderes das CPIs criadas pelas Casas do Congresso Nacional não alcançam, portanto, fatos ligados estritamente à competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

c) **Fixação de prazo certo para os trabalhos da CPI.**

O ato que instaura uma CPI deve prever o prazo dentro do qual os seus trabalhos serão encerrados. No entanto, a locução “prazo certo”, segundo o STF, **não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura**. Contudo, o final da legislatura sempre representará um **termo final** para as CPIs.

Segundo o STF, a **instauração** de Comissão Parlamentar de Inquérito depende **unicamente** do preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo para sua duração¹⁵.

Poderes de Investigação das CPIs:

Os **poderes de investigação das CPIs são limitados** pelo princípio da separação de poderes e pelo respeito aos direitos fundamentais. Apesar de a Constituição ter mencionado que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, há certas competências que estão sujeitas à **reserva de jurisdição**, isto é, são exclusivas do Poder Judiciário. Nesse sentido, é bastante relevante sabermos o que as CPIs podem e o que não podem fazer.

Segundo a jurisprudência do STF, as **CPIs têm competência** para:

a) **Convocar particulares e autoridades públicas para depor.**

A CPI pode convocar qualquer pessoa para depor (particulares, servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República), na qualidade de **testemunhas** ou **indiciados**, desde que a oitiva seja necessária à investigação. Os membros do Poder Judiciário, todavia, **não estão obrigados** a se apresentar perante CPI com o intuito de **prestar depoimento sobre sua função jurisdicional**, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

¹³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 886.

¹⁴ STF, HC nº 71.039/RJ, 0704.1994.

¹⁵ MS 37760 MC-Ref/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 14.4.2021.



Segundo o STF, a convocação deve ser feita **pessoalmente**, não sendo viável a intimação por via postal ou por comunicação telefônica.¹⁶ Destaque-se, ainda, que o privilégio de que gozam certas autoridades de, no processo penal, **marcarem dia e hora** para serem inquiridas também deve ser observado pela CPI.¹⁷ Os Ministros de Estado, por exemplo, gozam dessa prerrogativa de agendar o seu depoimento.

As **testemunhas**, uma vez convocadas por CPI, são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a **requisição de força policial** para promover-lhes a condução coercitiva. Em respeito ao princípio da não autoincriminação, **não cabe condução coercitiva do investigado**.

Os depoentes (testemunhas e indiciados) devem ter seus **direitos constitucionais respeitados pela CPI**: direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF); direito ao sigilo profissional; direito de assistência por advogado; indenização por danos morais e direito à imagem etc. Entretanto, uma vez que os trabalhos da CPI têm caráter meramente inquisitório, ou seja, de reunião de provas para futura acusação a cargo do Ministério Público, **não se assegura ao depoente o direito ao contraditório** na fase de investigação parlamentar.

Enfatize-se que o STF firmou o entendimento de que o **privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa**, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada¹⁸. Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere*), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas.¹⁹

O depoente em CPI pode ter a **assistência de um advogado**. Nas reuniões da CPI, o **advogado poderá comunicar-se pessoal e diretamente com o seu cliente**, bem como **adverti-lo sobre o direito ao silêncio**. Poderá, ainda, **reclamar**, verbalmente ou por escrito, quando houver comportamento arbitrário ou desrespeito aos princípios constitucionais, legais e regimentais por parte da CPI. Segundo o STF, as CPIs não podem impedir, dificultar ou frustrar o exercício das prerrogativas de ordem profissional que foram outorgadas pela lei ao advogado.²⁰

Há precedente no STF de que, se uma CPI deseja tomar o **depoimento de um índio**, deverá fazê-lo dentro da área indígena, em dia e hora previamente acordados com a comunidade e com a presença de representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e de um antropólogo com conhecimento da mesma comunidade.²¹

b) **Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória**, bem como requisição de documentos e busca de todos os meios de prova legalmente admitidos.²²

A investigação parlamentar somente será possível se as CPIs puderem se utilizar de instrumentos que lhe permitam realizar suas atribuições. Nesse sentido, as CPIs podem requerer, **entre outras diligências**, exames grafotécnicos, análises contábeis, coleta de provas, acareações e auditorias.

23

¹⁶ STF, HC 71.421. Rel. Min. Celso de Mello. 03.05.1994.

¹⁷ HC-MC 87.230. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 28.11.2005.

¹⁸ HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07.

¹⁹ Nesse sentido: HC nº 94.082-MC/RS, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, DJ de 14/8/07.

²⁰ MS 23.576/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 02.10.2000.

²¹ HC 80.240. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 20.06.2001

²² STF, HC no 71.039/RJ, 07.04.1994.

²³ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 554.



c) Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do investigado:

As quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico podem ser determinadas por CPI, **não estando abrangidas por cláusula de reserva de jurisdição**. No entanto, deve-se destacar que isso não coloca as informações em domínio público; ao contrário, a **CPI torna-se depositária do segredo**²⁴, constituindo comportamento altamente censurável a transgressão, por seus membros, do dever jurídico de respeito e preservação do sigilo concernentes aos dados a ela transmitidos.²⁵

É importante ter cuidado para não confundir “quebra do sigilo telefônico” com “interceptação das comunicações telefônicas”. A **quebra do sigilo telefônico**, medida que pode ser determinada por CPI, consiste em ter **acesso aos registros telefônicos**, isto é, aos dados relativos às comunicações telefônicas (horário da chamada, número do telefone, duração da chamada, etc). A interceptação telefônica, por sua vez, consiste em ter acesso ao conteúdo da conversa; ao contrário da quebra de sigilo telefônico, a **interceptação telefônica não pode ser determinada por CPI**.

Qualquer **medida restritiva de direitos** determinada por CPI (incluindo a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico) **deve ser fundamentada**, sob pena de nulidade da decisão. Além disso, há que se observar o **princípio da colegialidade**, segundo o qual a restrição a direitos deve ser determinada pela maioria absoluta dos membros da CPI; não se admite, portanto, que o Presidente da CPI, sozinho, possa determinar medida restritiva de direitos.

Segundo o STF, **CPIs estaduais também podem determinar a quebra do sigilo bancário**. Entende a Corte Suprema que impedir a utilização desse instrumento pelos legislativos estaduais implicaria a criação de “*elemento adicional de apoucamento das já institucionalmente fragilizadas unidades integrantes da Federação*.”²⁶ Observa-se que, na mesma decisão, o Ministro Joaquim Barbosa deixou claro que a prerrogativa de quebra do sigilo bancário **não se estende às CPIs municipais**.

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) **não têm competência** para:

a) **Decretar prisões, exceto em flagrante delito**. Entende o STF que o “*ordenamento constitucional brasileiro, ressalvadas as situações de flagrância penal ou de prisão na vigência do estado de defesa, somente deferiu competência para ordenar a privação da liberdade individual aos órgãos que, posicionados na estrutura institucional do Poder Judiciário, acham-se investidos de função jurisdicional. A Comissão Parlamentar de Inquérito, desse modo, exatamente por não dispor da prerrogativa magna de julgar, não parece possuir, como efeito consequencial, competência para determinar, “ex auctoritate propria”, a prisão de qualquer pessoa*”.²⁷

b) **Determinar a aplicação de medidas cautelares**, tais como indisponibilidade de bens, arrestos, sequestro, hipoteca judiciária ou, ainda, proibição de ausentar-se da comarca ou do país.

c) **Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados**. A Constituição Federal consagrou, em seu art. 133, a indispensabilidade e a imunidade do advogado como princípios constitucionais. Nas palavras do eminente Ministro Marco Aurélio, “*a assistência por profissional*

²⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 899.

²⁵ MS 23.454, Rel. Min. Marco Aurélio. 19.08.1999.

²⁶ STF, Pleno. ACO nº 730/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa.

²⁷ HC 71279 RS, DJ 23/03/1994.



da advocacia constitui um direito, até mesmo natural, do cidadão, estando pedagogicamente previsto no campo normativo. A admissibilidade integra o devido processo legal na substância"²⁸.

d) **Determinar a anulação de atos do Poder Executivo**, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

e) **Determinar a quebra do sigilo judicial**, pois nem mesmo o Judiciário detém essa competência. Assim, "o sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça é oponível a Comissão Parlamentar de Inquérito".²⁹

f) **Determinar a interceptação telefônica**, por ser esse ato reservado à competência jurisdicional.

g) **Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos**. A inviolabilidade domiciliar, garantida pelo art. 5º, XI, CF/88, não pode ser violada por ato de CPI. Há necessidade de ordem judicial para que se possa realizar a busca e apreensão domiciliar de documentos.

h) **Apreciar atos de natureza jurisdicional** (decisões judiciais), sob pena de se ferir a separação de Poderes.

i) **Convocar o Chefe do Poder Executivo**. Esse impedimento deriva do art. 50, CF/88, que **não menciona** a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo ser convocado para prestar informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal ou a qualquer uma de suas comissões. Poderão ser convocados para prestar informações ao Poder Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade, os **Ministros de Estado** ou **quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República**.

JURISPRUDÊNCIA



Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito **NÃO** possui legitimidade para interpor recurso contra decisão que conceda habeas corpus em favor do paciente. Nesse sentido: HC 254.442 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/04/2025, p. 23/06/2025.

²⁸ HC 98667 DF, DJe-077 28/04/2009.

²⁹ MS 27483 DF. Rel. Min. Cezar Peluso, 14.08.2008.



HORA DE PRATICAR!



(TJ-SC – 2023) CPI instalada no âmbito do Poder Legislativo municipal pode proceder à quebra de sigilo fiscal.

Comentários:

Segundo o entendimento majoritário, as CPIs instaladas por câmaras municipais não podem quebrar o sigilo fiscal. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) A Câmara dos Deputados convocou o ministro da educação a prestar pessoalmente informações relativas a erros na impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ministro da educação recebeu o pedido, porém não compareceu na data aprazada, por entender que essa convocação violava a CF.

A ausência injustificada do ministro da educação configura crime de responsabilidade, a ser julgado com exclusividade pelo Senado Federal.

Comentários:

O art. 50 da CF/1988 estabelece como crime de responsabilidade o não comparecimento de Ministro de Estado convocado pela Câmara, Senado ou suas comissões. Contudo, ao Senado compete somente processar e julgar os crimes de responsabilidade cometidos por Ministros de Estado conexos com os do Presidente da República (art. 52, I, CF). No caso de crimes de responsabilidade exclusivamente de Ministros de Estado, a competência é do **Supremo Tribunal Federal** (art. 102, I, "c", CF). Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Uma CPI instalada em Poder Legislativo municipal pode promover a quebra de sigilo bancário.

Comentários:

No que se refere aos poderes investigatórios das CPIs municipais, não se deve admitir a mesma amplitude conferida às comissões federais e estaduais. Em face da inexistência de Poder Judiciário municipal, não podem ser atribuídos poderes de investigação próprios de autoridade judicial a uma CPI instaurada nesse âmbito, sob pena ser atribuída ao Município uma competência que a Constituição não lhe outorga. Questão errada.

(PGFN - 2015) Segundo entendimento do STF, é ilegítima a rejeição de criação de CPI pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressa votação majoritária, porquanto a Constituição protege a prerrogativa institucional de investigar, especialmente a dos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos.

Comentários:

A CPI é um direito das minorias. Por isso, segundo o STF, é inconstitucional que se submeta o requerimento de instauração de CPI ao Plenário. Questão correta.



(PC-DF – 2015) As comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal podem convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente ligados à presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações a respeito de assunto previamente determinado, sob pena de crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.

Comentários:

Segundo o art. 50, CF/88, "a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada". Questão correta.

(SEAP-DF – 2015) As comissões parlamentares de inquérito detêm os poderes de investigação típicos da autoridade judicial, o que inclui, conforme o STF, competência para determinar interceptação telefônica.

Comentários:

As CPIs não podem determinar interceptação telefônica. Essa medida somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Questão errada.

(PGE-PR – 2015) Por possuírem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as CPIs poderão decretar indisponibilidade de bens dos investigados.

Comentários:

As CPIs não podem determinar a aplicação de medidas cautelares, como a decretação de indisponibilidade de bens. Questão errada.

(PGE-PR – 2015) Devido à separação de poderes e aos freios e contrapesos, a CPI poderá convocar magistrado com o fito de investigar ato jurisdicional, ou seja, avaliar as razões de decisão judicial.

Comentários:

As CPIs não poderão apreciar atos de natureza jurisdicional, sob pena de ser violado o princípio da separação de poderes. Questão errada.

(MPE-GO – 2014) As minorias parlamentares, embora constitucionalmente protegidas no exercício da oposição, não têm legítima pretensão, amparável pelo Poder Judiciário, à instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito, ainda que logrem preencher o requisito de o mínimo de um terço previsto no art. 58, § 3º, da Constituição da República, sob pena de subversão, em evidente abuso de direito, do princípio formal da maioria, basilar de todo regime democrático.

Comentários:

A criação de CPIs é um direito das minorias parlamentares, que têm legítima pretensão à sua instauração. Havendo o requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, a CPI será instalada. Questão errada.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições do Congresso Nacional

As atribuições do Congresso Nacional estão previstas no art. 48 e no art. 49. No art. 48, estão as atribuições que **dependem de sanção** do Presidente da República. São atribuições que dependem, portanto, da **edição de lei**. O art. 49, por sua vez, relaciona as atribuições que **independem de sanção** do Presidente, efetivadas mediante **decreto legislativo**. É fundamental que saibamos, para a prova, diferenciar as atribuições que dependem de lei daquelas que dependem da edição de decreto legislativo!

Vejamos, primeiro, o que dispõe o art. 48, CF/88:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII - concessão de anistia;
- IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
- X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
- XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
- XII - telecomunicações e radiodifusão;
- XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.



O art. 48, acima transcrito, consiste em rol meramente exemplificativo, havendo outras atribuições fora dessas hipóteses. Sobre esse dispositivo, vale destacar o seguinte:

a) A criação, transformação e extinção de cargos públicos depende de lei (art. 48, X). No entanto, a **extinção de cargos públicos que estiverem vagos** será feita por **decreto autônomo**.

b) A fixação dos **subsídios dos Ministros do STF depende de lei** (art. 48, XV), a qual é de iniciativa privativa do próprio STF.

Vejamos, agora, as atribuições do art. 49, que são matérias da **competência exclusiva** do Congresso Nacional e que, conforme já dissemos, são reguladas por meio de **decreto legislativo**, **dispensada a sanção** do Presidente da República.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;



- XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
- XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
- XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

Sobre as atribuições do art. 49, CF/88, destacamos o seguinte:

a) O Congresso Nacional tem competência para **aprovar tratados internacionais** mediante **decreto legislativo** (art. 49, I). Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República está autorizado a ratificar o tratado (ato internacional) e a editar decreto executivo, internalizando o tratado em nosso ordenamento jurídico. É a partir do decreto executivo que o tratado entra em vigor no plano interno.

A ratificação é o ato por meio do qual o Estado se compromete definitivamente a cumprir o tratado; a assinatura, ao contrário, é apenas um consentimento provisório, dependente de ulterior confirmação.

b) O estado de defesa e a intervenção federal são decretados pelo Presidente da República e, só depois, submetidos ao Congresso Nacional. Ressalte-se que o Congresso Nacional **poderá aprovar ou suspender** a decretação de estado de defesa (art. 49, IV).

c) A **sustação dos atos normativos** do Poder Executivo que **exorbitem** do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V) é um mecanismo de controle e fiscalização, pelo Legislativo, dos atos do Executivo, dando efetividade ao sistema de freios e contrapesos. Esse sistema, criado pela doutrina norte-americana, prevê a interferência legítima de um Poder sobre o outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente. Tem como objetivo garantir o equilíbrio necessário à concretização da soberania popular, evitando o exercício arbitrário das funções pelos Poderes.

d) A **fixação dos subsídios** do Presidente e do Vice-Presidente, bem como dos Ministros de Estado, é feita mediante **decreto legislativo** (art. 49, VIII).

e) O **julgamento das contas** do Presidente da República compete ao Congresso Nacional (art. 49, IX). Destaque-se que **é competência do TCU apreciar** as contas do Presidente. O Presidente da República deverá prestar contas ao Congresso, anualmente, até 60 dias após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XIV).

f) Cabe ao Congresso Nacional decretar o **estado de calamidade pública de âmbito nacional**.

O inciso XXVIII, que versa sobre decretação de calamidade pública, foi incluído no texto constitucional pela Emenda nº 109/2021. Essa emenda, que veicula importantes aspectos pertinentes ao Direito Financeiro, teve sua edição motivada pelo cenário de **deterioração das contas públicas** causado pela pandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença por ele provocada (Covid-19). Essa modificação no texto constitucional vem sendo conhecida como "**PEC Emergencial**". Cabe ao Presidente da República **propor ao Parlamento a decretação** (art. 167-B).



Uma vez decretada a calamidade pública, uma série de regras constitucionais passam a ser **flexibilizadas**. Passa a vigorar um **regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações**.

A título exemplificativo, a chamada "**regra de ouro**", prevista no art. 167, inciso III, fica dispensada de ser observada durante todo o exercício financeiro em que vigorar a calamidade pública (art. 167-E). No mesmo sentido, podem ser adotados **processos simplificados de contratação de pessoal**, em caráter temporário e emergencial, e de **obras, serviços e compras** que assegurem, **quando possível**, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 167-C). Nessas últimas hipóteses, as medidas valem apenas com o **propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública** e de seus efeitos, **no seu período de duração**.

Vejamos agora a redação do art. 50 da CF/88, que trata das convocações de autoridades que podem ser feitas pelas Casas do Congresso Nacional, bem como por qualquer de suas Comissões:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Note que as Casas podem convocar **Ministro de Estado**, quaisquer **titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República** ou o **Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços** (sendo este último incluído por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, conhecida como "Reforma Tributária"). Note que o dispositivo constitucional não cita a possibilidade de convocação do próprio Presidente da República, mas sim de seus Ministros ou de titulares de órgãos subordinados diretamente ao Presidente.

HORA DE PRATICAR!



(FUB – 2022) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.



Comentários:

Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional que prescinde de sanção presidencial. Está prevista no art. 49, inciso I, da Constituição Federal. Referidas competências do art. 49 são exercidas, via de regra, por decreto legislativo. Questão errada.

(TCE-SC – 2022) Nos termos da CF, compete ao chefe do Poder Executivo federal decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional referente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (covid-19).

Comentários:

A Emenda Constitucional nº 109/2021 autorizou o Congresso Nacional a decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional por conta da pandemia de covid-19, nos termos do inciso XVIII do art. 49 da CF/88.

(IBAMA – 2021) O aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra de riquezas mineiras em terras indígenas só podem ser efetivados mediante autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades afetadas.

Comentários:

Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional prevista no art. 49, inciso XVI, da CF/88. Não se trata, portanto, de competência do Senado Federal. Questão errada.

(TCE-SC – 2021) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Comentários:

Segundo o art. 49, inciso I, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Não há que se falar em sanção do presidente da República nesse caso. Questão errada.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições da Câmara dos Deputados:

O art. 51 relaciona as **competências privativas** da Câmara dos Deputados, as quais são disciplinadas mediante **Resolução**. As resoluções são atos normativos primários, que possuem hierarquia de lei, mas que **independem de sanção** do Presidente da República.

Vejamos o que dispõe o texto constitucional:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

- I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
- II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
- III - elaborar seu regimento interno;
- IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Apesar de o art. 51 denominar as atribuições nele arroladas como privativas, podemos considerá-las como sendo competências exclusivas, por serem **indelegáveis e exercidas sem qualquer interferência ou participação indireta** de outro Poder ou órgão.

Sobre as atribuições do art. 51, podemos destacar o seguinte:

a) O Presidente da República e o Vice-Presidente da República são julgados pelo STF (nos crimes comuns) ou pelo Senado Federal (nos crimes de responsabilidade). Em qualquer desses casos, haverá necessidade de **prévia autorização da Câmara dos Deputados**, mediante votos de 2/3 dos seus membros (art. 51, I). Trata-se de **juízo de admissibilidade**, de natureza política.

A autorização da Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra Ministro de Estado somente se aplica no caso de **crime conexo** com o do Presidente da República.

b) O inciso IV pode ser dividido em **duas partes**. Na primeira, compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia e criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços; tais matérias serão objeto de resolução. Na segunda parte, fica claro que **Câmara tem iniciativa privativa** para apresentar projeto de lei para a **fixação da remuneração de seus servidores**. Essa última é a única, entre as atribuições do art. 51, que não é desempenhada mediante resolução.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições do Senado Federal

As **competências privativas** do Senado Federal estão arroladas no art. 52 da Constituição. Tais matérias são disciplinadas mediante **resolução** do Senado Federal, sendo **dispensada a sanção** do Presidente da República.

Embora o texto constitucional chame-as de competências privativas, estas são, na realidade, exclusivas, por serem indelegáveis e exercidas sem a interferência ou participação de qualquer outro Poder ou órgão. Vejamos o art. 52:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;

d) Presidente e diretores do banco central;

e) Procurador-Geral da República;

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;



- VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;
 - IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 - X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
 - XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
 - XII - elaborar seu regimento interno;
 - XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
 - XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
 - XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
- Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Sobre o art. 52, destacamos o seguinte:

a) Nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal irá julgar as seguintes autoridades: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da República; iii) Ministros do STF; iv) membros do CNJ e do CNMP; v) Procurador-Geral da República; e vi) Advogado-Geral da União (art. 52, I e II).

Os Ministros de Estado são julgados, nos crimes de responsabilidade, pelo STF. No entanto, em se tratando de crime de responsabilidade conexo com o do Presidente, o julgamento será feito pelo Senado Federal.

b) O Senado Federal tem a competência para aprovar previamente a nomeação de importantes autoridades da República (art. 52, III e IV). Esse procedimento de aprovação é a famosa "sabatina". Citamos, como exemplo, a nomeação dos Ministros do STF, que depende de aprovação por maioria absoluta do Senado Federal.



JURISPRUDÊNCIA



No âmbito dos Estados, o STF entende ser **vedado** à legislação estadual submeter à **aprovação prévia da Assembleia Legislativa** a nomeação de dirigentes de **Autarquias, Fundações Públicas, Presidentes de Empresas de Economia Mista, Interventores de Municípios, bem como de titulares de Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado**, por afronta à separação de poderes¹.

- c) O Senado Federal **autoriza operações externas de natureza financeira** realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (art. 52, VI). Um exemplo seria a concessão de um empréstimo pelo Banco Mundial ao estado de Minas Gerais para que possa ser realizada uma obra de infraestrutura.
- d) O Senado Federal tem a **iniciativa privativa** para apresentar projeto de lei que **fixa a remuneração de seus servidores** (art. 52, XIII). Trata-se da única competência, entre as arroladas no art. 52, que **não é exercida por meio de resolução**.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Boa Vista-RR – 2023) O presidente da República pode indicar ministros para o Tribunal de Contas da União, devendo essa indicação ser aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto e após arguição pública.

Comentários:

Nos termos do art. 52, inciso III, alínea “b”, combinado com o art. 73, § 2º, inciso I, tudo da CF/88, é competência privativa do Senado Federal aprovar, por voto secreto e após arguição pública, a indicação do Presidente da República para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Questão correta.

(TJDFT – 2015) É competência do Senado Federal sustar ato regulamentar emitido por agência reguladora que crie obrigação não prevista em lei.

Comentários:

¹ ADI 2167, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.06.2020.



É competência do **Congresso Nacional** sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V). Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Comentários:

Essa é uma competência do Congresso Nacional, conforme art. 48, XI. É uma competência exercida por meio de lei, ou seja, será necessária a sanção do Presidente da República. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2015) Compete ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

De fato, essa é uma competência do Senado Federal (art. 52, XV, CF/88). Questão correta.

(PC-DF – 2015) Cabe ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Comentários:

Segundo o art. 49, III, CF/88, é competência do Congresso Nacional *“autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias”*. Questão correta.

(MPE-SP – 2015) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dentre outras matérias da competência da União, dispor sobre concessão de anistia; criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Comentários:

É competência do Congresso Nacional, com sanção do Presidente, dispor sobre concessão de anistia (art. 48, VIII) e criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública (art. 48, XI). Questão correta.

(MPE-SP – 2015) É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

Comentários:

É isso mesmo. O Congresso Nacional tem competência para escolher 2/3 (dois terços) dos membros do TCU (art. 49, XIII). Questão correta.

(MPE-SP – 2015) Compete privativamente ao Congresso Nacional autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

Comentários:

É a Câmara dos Deputados que autoriza (por 2/3 dos seus membros) a instauração de processo contra o Presidente, o Vice-Presidente e os Ministros de Estado (art. 51, I). Questão errada.



ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

A Carta da República estabelece, na Seção V, Capítulo I, Título IV, imunidades e vedações aos parlamentares, a fim de garantir, ao Poder Legislativo como um todo e a seus membros, **independência e liberdade** no exercício de suas funções constitucionais. A essas regras, a doutrina convencionou chamar de **estatuto dos congressistas**.

Busca-se, com isso, proteger os parlamentares contra abusos e pressões de outros Poderes, conferindo-lhes liberdade de convicção, pensamento e ação. Como se pode perceber, tal proteção é imprescindível à própria existência da democracia.

Imunidades Parlamentares

As imunidades parlamentares **não são privilégios**; caracterizam-se, na verdade, como **garantias funcionais** que visam permitir que os membros do Poder Legislativo exerçam seu mandato com independência, livres de abusos e pressões de outros Poderes. São **prerrogativas de ordem pública** e, portanto, **irrenunciáveis**. As imunidades parlamentares são um pressuposto da própria democracia, uma vez que protegem os congressistas contra a ingerência de outros Poderes.

É importante salientar que, segundo o STF, as imunidades **não se estendem aos suplentes**. Isso acontece porque elas decorrem do efetivo exercício da função parlamentar, não são prerrogativas da pessoa. Em outras palavras, elas são objetivas (e não subjetivas).

As imunidades parlamentares podem ser de dois tipos: **imunidade material** e **imunidade formal**.

Imunidade Material

A **imunidade material** (substancial ou de conteúdo) visa garantir aos parlamentares liberdade de opinião, palavras e votos. Segundo o art. 53, CF/88, os Deputados e Senadores **são invioláveis, civil e penalmente**, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Assim, os congressistas não podem ser responsabilizados, civil e penalmente, pelas opiniões, palavras e votos que proferirem **no exercício da função**.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Apesar de a CF/88 mencionar expressamente apenas a inviolabilidade civil e penal dos Deputados e Senadores, a doutrina e o STF entendem que a imunidade material **descarta toda e qualquer forma de responsabilização**. Assim, os congressistas também não podem ser responsabilizados no **campo administrativo e político** pelas opiniões, palavras e votos que proferirem no exercício da função parlamentar.

A proteção conferida aos parlamentares pela imunidade material exige que exista uma relação entre a conduta praticada e o exercício do mandato; em outras palavras, há que existir uma



conexão entre a manifestação oral do parlamentar e o exercício da função, sem o que não cabe se falar em imunidade material.

Segundo o STF, quando a manifestação do parlamentar ocorre no recinto do Congresso Nacional, há a **presunção absoluta** de que está relacionada ao exercício parlamentar, portanto estará abrangida pela imunidade material. Nesse sentido, considera-se que o **depoimento prestado por congressista a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)** está gravado pela cláusula da inviolabilidade material.

Por outro lado, caso as palavras sejam proferidas pelo parlamentar **fora do Congresso Nacional**, será necessário **perquirir o seu vínculo** com a atividade de representação política.¹

Nesse sentido, considera o STF que *"a cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares"*.²

Perceba que, quando um Deputado ou Senador concede uma entrevista a um jornal, esse ato naturalmente estará protegido pela imunidade material, constituindo-se a entrevista em projeção do exercício da atividade parlamentar. Diferente, todavia, é a **situação do "deputado-jornalista"**, apresentando o seu programa de televisão. Nessa situação, está ele atuando como jornalista (e não como deputado!), motivo pelo qual **não estará protegido pela imunidade material**. Segundo o STF:

*"A imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar. Embora a atividade jornalística exercida pelo querelado não seja incompatível com atividade política, há indícios suficientemente robustos de que as declarações do querelado, além de exorbitarem o limite da simples opinião, foram por ele proferidas na condição exclusiva de jornalista."*³

Segundo o STF, a imunidade material alcança todas as manifestações dos congressistas em que se identifique uma **conexão entre o ato praticado e a qualidade de mandatário político**. Nesse sentido, a Corte reconheceu que o **encaminhamento ao Ministério Público de notícia criminis contra autoridades judiciais e administrativas** por suspeita de práticas ilícitas em prejuízo de autarquia federal, embora não constitua exercício do mandato parlamentar *stricto sensu*, guarda inequívoca relação de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a administração da União e estará, portanto, abrangido pela imunidade material.⁴

A imunidade material possui **eficácia temporal permanente**, perpétua, pois persiste mesmo após o término do mandato. Isso quer dizer que o parlamentar não pode ser responsabilizado (civil ou penalmente), **nem mesmo após o término do mandato**, pelas palavras, opiniões e votos que tiver

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 929.

² Inq 2.332-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 10-2-2011.

³ Inq 2.134, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 23-3-2006,

⁴ RE 210.917-RJ. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 18.06.2001.



proferido **durante o período em que era congressista**. É claro, todavia, que as manifestações que proferir após o mandato não estarão mais albergadas pela imunidade material.

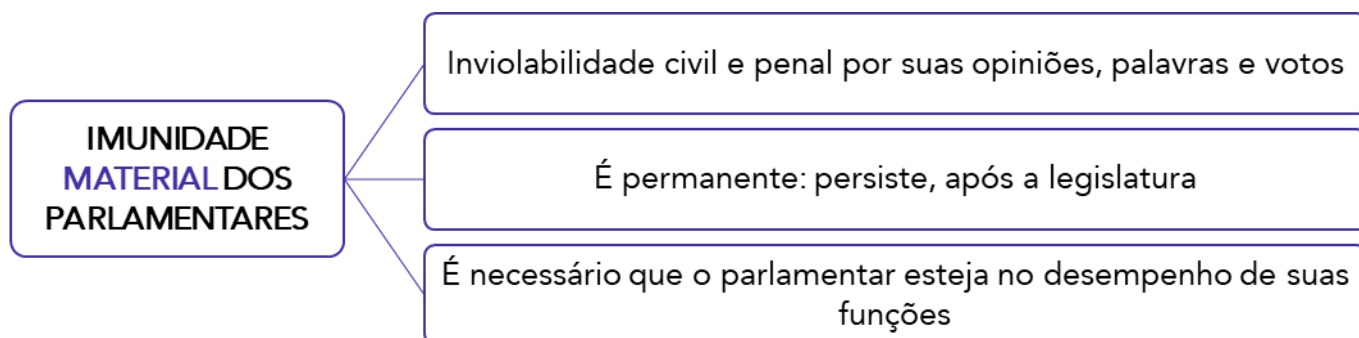
INDO MAIS FUNDO!



*Atentar contra a democracia e o Estado de Direito **não configura** exercício da função parlamentar a invocar a imunidade constitucional prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. (...) A CF não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (...), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – separação de Poderes (...), com a consequente instalação do arbítrio [Inq 4.781 Ref. Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2021].*

*A liberdade de expressão não alcança a prática de **discursos dolosos**, com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes [Pet 8242 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, j. em 3.5.2022].*

Por fim, cabe destacar que, por abranger apenas os atos praticados no exercício da função, a **imunidade material** tem como **termo inicial a data da posse**.



Imunidade Formal

A **imunidade formal** (processual ou de rito) garante aos parlamentares **duas prerrogativas** distintas:

- a) impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso;
- b) possibilidade de sustação do andamento da ação penal.

No que se refere à prisão, dispõe a Carta Magna que, **desde a expedição do diploma**⁵, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em **flagrante delito de crime**

⁵ A diplomação é ato anterior à posse, por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito.



inafiançável (art. 53, § 2º, CF). Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva para que, pelo voto aberto da maioria dos seus membros (ou seja, maioria absoluta), resolva sobre a prisão. Ressalte-se que, no entendimento do STF, a vedação constitucional à prisão dos congressistas abrange somente as prisões cautelares (prisão em flagrante, temporária e preventiva). Assim, **é plenamente possível** que o parlamentar seja preso em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**.⁶

Com isso, pode-se dizer que somente é possível aplicar ao parlamentar a pena de privação da liberdade em dois casos: i) flagrante de crime inafiançável; e ii) sentença judicial transitada em julgado, segundo jurisprudência do STF.

INDO MAIS FUNDO!



Embora não possa decretar a prisão preventiva de parlamentar, o STF reconheceu a **possibilidade** de que o **Poder Judiciário aplique medidas cautelares** diversas da prisão, as quais estão relacionadas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Como exemplos de medidas cautelares, citamos a "*suspensão do exercício de função pública*", a "*obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno*" e a "*proibição de se ausentar do País*".

Caso a medida cautelar aplicada ao parlamentar **impossibilite o exercício do mandato**, direta ou indiretamente, o STF deverá encaminhar sua decisão, no prazo de 24 horas, à Casa Legislativa respectiva, a fim de que esta delibere sobre a medida cautelar.⁷ A **Casa Legislativa irá resolver sobre a medida cautelar**, por maioria dos seus membros (maioria absoluta), em votação aberta. Aplica-se, portanto, a mesma regra da prisão do parlamentar em flagrante de crime inafiançável.

Outra prerrogativa relacionada à imunidade formal é a possibilidade de sustação do andamento da ação penal, que **não se confunde com a licença prévia**, instituto que vigorava até a promulgação da EC nº 35/2001. Exigia-se, até 2001, autorização prévia da Casa Legislativa para o prosseguimento da ação perante o STF. Após a EC nº 35/2001, a situação reverteu-se drasticamente: oferecida a denúncia ou queixa-crime contra o parlamentar, **o STF poderá recebê-la, independentemente de prévia licença** da Casa Legislativa a que ele pertence.

Depois do recebimento da denúncia ou queixa-crime, no caso de **crime cometido após a diplomação do parlamentar**, o Supremo dará ciência à Casa respectiva, para que ela se manifeste. Abre-se, então, a possibilidade de **sustação do andamento da ação penal**, mediante pedido feito por **partido político com representação na Casa Legislativa**.

O pedido de sustação **pode ser feito a qualquer tempo**, desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime até a decisão final do STF. Todavia, o pedido formulado por partido político deverá

⁶ Inq 510-DF, Rel. Min. Celso de Mello. 01.02.1991.

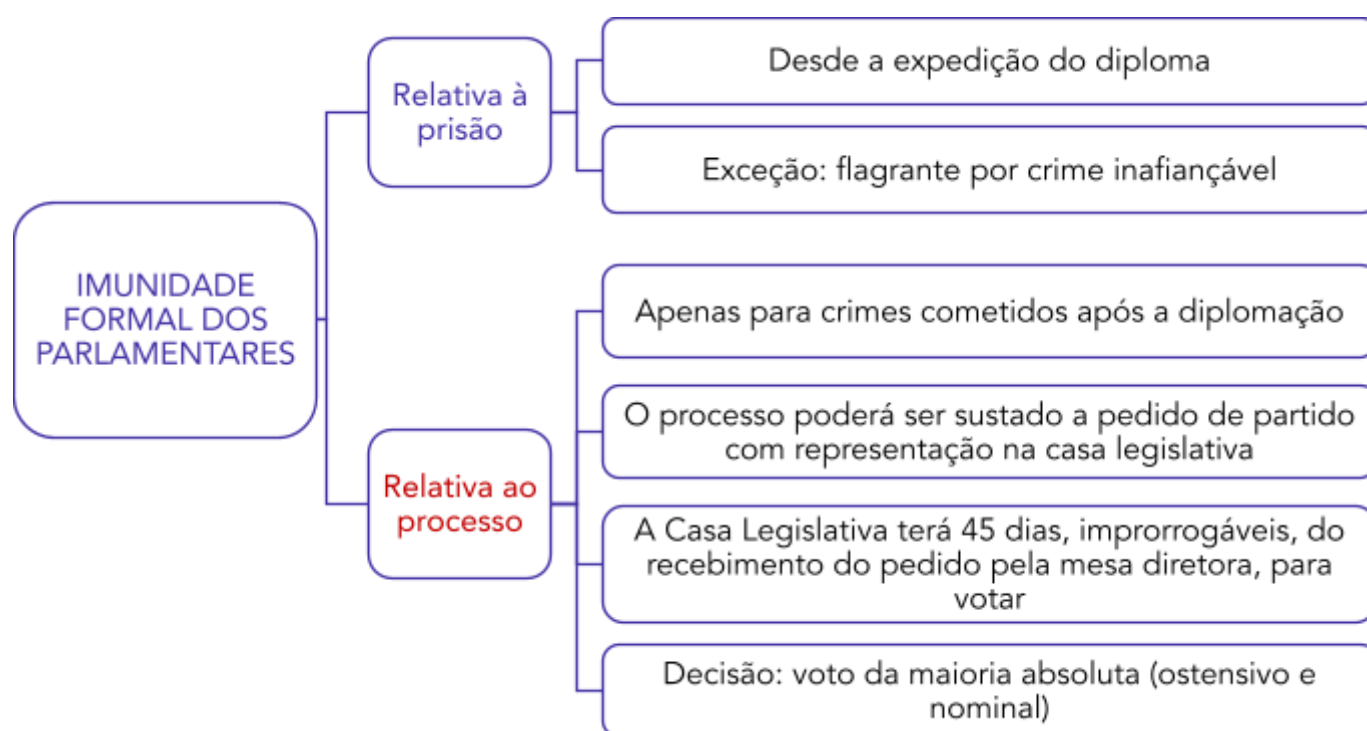
⁷ ADI 5526/DF, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 11/10/2017.



ser apreciado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado (conforme o caso) dentro de 45 dias de seu recebimento pela Mesa Diretora. A Casa poderá, então, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da **maioria de seus membros**⁸ (maioria absoluta), **sustar o andamento da ação penal**. A sustação do processo suspende⁹ a prescrição, enquanto durar o mandato.

Vale enfatizar que a sustação do andamento da ação penal somente se aplica a **crimes cometidos após a diplomação**. Dessa forma, crimes cometidos antes da diplomação não poderão ter o andamento de seu processo sustado pela Casa Legislativa.

É importante ressaltar que a imunidade material protege o parlamentar mesmo depois do mandato. Já a **imunidade formal é limitada no tempo**, protegendo o parlamentar após a diplomação e enquanto durar o mandato. Segundo o STF, o termo "*ad quem*" do mandato (ou seja, o seu final) equivale ao início da próxima legislatura (STF, RTJ, 107:911-912).



INDO MAIS FUNDO!



⁸ Falar em maioria dos membros equivale a dizer "maioria absoluta".

⁹ Note que, nesse caso, há suspensão (e não interrupção!) da prescrição. Na interrupção, quando o prazo volta a correr, é contado do zero novamente. Já na suspensão, começa a contar de onde parou. Esse conceito é relevante para o Direito Civil, sendo aqui exposto apenas para ajudar na fixação do art. 53, § 5º, da Constituição.



Para ilustrar a prisão de parlamentar por crime cometido em flagrante delito, é interessante notar a decisão do STF que determinou a prisão do Deputado Federal Daniel Silveira, na data de 17/02/2021.

Veja um trecho da ementa do Referendo do Plenário da Corte ao mandado de prisão expedido pelo Ministro Alexandre de Moraes, com alguns destaques nossos (Inq 4.781):

1. A Constituição Federal *não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático* (CF, art. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de *manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito*, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 2. *Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput, do art. 53, da Constituição Federal*. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de *que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta*; não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes. 3. As condutas praticadas pelo parlamentar foram perpetradas em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeos em mídia digital ("YouTube") durante todo o dia, com constante interação do mesmo, situação que *configura crime permanente* enquanto disponível ao acesso de todos, ainda que por curto espaço de tempo, *permitindo a prisão em flagrante do agente*. [...] 5. Necessidade de que a Câmara dos Deputados, nos termos do §2º, do art. 53, da Constituição Federal, resolva, pela maioria absoluta de seus membros, em votação nominal e aberta, sobre a prisão do parlamentar. 6. **DECISÃO REFERENDADA. Manutenção da prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançável.**

Portanto, na ocasião, o STF entendeu que a conduta do parlamentar se mostrou contrária ao Estado Democrático de Direito, incidindo em tipificações penais previstas na Lei Federal nº 7.170/73 (Lei de Segurança Nacional). Os crimes imputados são inafiançáveis.

No ano de 2015, o STF fez uso do mesmo expediente e decretou a prisão cautelar de parlamentar por flagrante delito (Senador Delcídio do Amaral, à época).

Prerrogativa de Foro

Os parlamentares (Deputados e Senadores) gozam da prerrogativa especial de serem *processados e julgados criminalmente* perante o **Supremo Tribunal Federal (STF)**. O objetivo de tal prerrogativa é permitir que os parlamentares tenham um julgamento imparcial, livre de pressões políticas, servindo como instrumento de proteção ao mandato popular contra perseguições penais indevidas.

Embora esse seja um objetivo meritório, com o passar dos anos, a existência do foro por prerrogativa de função acabou gerando *graves consequências* para o sistema de justiça criminal, que se tornou *disfuncional, lento e ineficaz*.



Devido ao grande número de parlamentares envolvidos em ilícitos penais, o STF passou a não conseguir dar vazão aos processos, transmitindo à sociedade a ideia de que ter foro por prerrogativa de função seria sinônimo de impunidade. Criou-se uma "classe especial" de cidadãos, com deveres e responsabilidades distintos dos cidadãos comuns perante a justiça criminal, violando-se o mais básico dos princípios republicanos: a igualdade.

Em virtude desse contexto, que gerou grande descontentamento e pressão populares, o STF reinterpreto o instituto do foro por prerrogativa de função dos parlamentares, promovendo verdadeira mutação constitucional, a fim de impedir que ele se tornasse um escudo para a prática de ilícitos penais.

Durante muito tempo, o STF seguiu à risca a literalidade do texto constitucional, segundo o qual "os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF)" (art. 53, § 1º, CF/88). Não importava se o crime tivesse sido praticado antes ou após a diplomação. Também não interessava se o crime estivesse ou não relacionado ao exercício da função parlamentar. A interpretação literal conduzia à ideia de que, uma vez recebida a diplomação, o parlamentar seria sempre processado e julgado pelo STF.

Essa interpretação foi completamente modificada na Ação Penal nº 937, na qual o STF restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Segundo a nova interpretação da Corte Suprema, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes praticados durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo parlamentar. Para o STF, o foro por prerrogativa de função, por ser uma exceção ao princípio da igualdade e ao princípio republicano, deve ser interpretado restritivamente.

Assim, se o parlamentar tiver cometido crime antes da diplomação, ele não será processado e julgado pelo STF, mas sim pela primeira instância do Poder Judiciário. Da mesma forma, caso o parlamentar, já em exercício, cometa crime que não se relacione ao exercício do mandato, estará sujeito a julgamento na primeira instância do Poder Judiciário.

Cabe destacar que o foro especial dos parlamentares perante o STF abrange apenas as infrações penais comuns. Entende a doutrina que os Deputados e Senadores não cometem crime de responsabilidade; não há que se falar, portanto, em julgamento de congressista pela prática desse tipo de infração. Nas ações civis (como, por exemplo, a ação popular), por sua vez, os Deputados e Senadores não farão jus a foro por prerrogativa de função. Assim, eventuais ações civis contra parlamentares deverão ser ajuizadas perante a Justiça Comum.

Até a Ação Penal nº 937, todos os inquéritos criminais que tivessem os congressistas como indiciados deveriam tramitar perante o STF. Com a nova interpretação dada pela Corte, irão tramitar perante o STF apenas os inquéritos criminais relativos a crimes praticados por parlamentares no exercício do cargo (após a diplomação) e relacionados às funções por eles desempenhadas. Nesses casos, a abertura de inquérito dependerá de autorização prévia do STF, que exercerá a função de supervisão judicial. Destaque-se que o inquérito será conduzido pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República.

Por outro lado, se o crime tiver sido praticado antes da diplomação ou se não estiver relacionado com o mandato parlamentar, a abertura de inquérito não necessita de autorização do STF. As investigações poderão ser conduzidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, a depender da natureza do crime.

Um problema que sempre se enfrentou, relacionado ao foro por prerrogativa de função, foi o constante deslocamento de competência do STF para a primeira instância do Poder Judiciário, e



vice-versa. São muitos os casos em que um réu processado na primeira instância se elegeu Deputado Federal ou Senador, implicando na remessa do processo para o STF. Ou, ainda, situações em que um parlamentar processado perante o STF renunciou ao cargo para que o processo fosse enviado à primeira instância, retardando uma decisão do Poder Judiciário.

Caso bastante conhecido foi o do Deputado Federal Natan Donadon, que **renunciou ao cargo na véspera do julgamento** de ação penal pelo STF, o que configurou nítido **abuso de direito**. Em tese, a renúncia faria com que o processo fosse enviado à primeira instância, protelando a sua responsabilização penal. Todavia, entendeu o STF que, embora o ato de renúncia seja legítimo, ele *"não se presta a ser utilizado como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha pessoal"*.¹⁰ Assim, por ter ocorrido nítido abuso de direito, o STF manteve a sua competência para julgar o congressista, mesmo após a sua renúncia.

Para evitar o "sobe e desce" de processos e dar maior segurança jurídica ao sistema, o STF firmou o entendimento, na Ação Penal nº 937, de que, **uma vez encerrada a fase de instrução, não haverá mais a modificação da competência**. Ao contrário, a competência irá se perpetuar, ou seja, será definitivamente fixada uma vez que tenha sido encerrada a fase de instrução.

Por exemplo, suponha que o Deputado Federal José seja réu em processo penal no STF. Se ele **deixar o cargo antes de a instrução terminar**, a competência irá se deslocar para a primeira instância do Poder Judiciário. Por outro lado, caso ele **deixe o cargo após o término da instrução**, será **mantida a competência do STF**. Ressalte-se que se considera terminada a instrução com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais.

INDO MAIS FUNDO!



No caso concreto julgado pela Ação Penal nº 937, discutiu-se **apenas** a limitação do foro por prerrogativa de função de **Deputados Federais e Senadores**. Entretanto, as premissas desse caso têm sido aplicadas pelo STJ e por Tribunais de Justiça para limitar o foro por prerrogativa de função de outros agentes políticos.

O STJ, por exemplo, já teve a oportunidade de remeter à primeira instância da Justiça Comum ação penal contra Governador que havia, em tese, cometido crimes antes de assumir o cargo.¹¹

Um tema objeto de controvérsias diz respeito às situações em que, **em um mesmo processo**, há **vários acusados** (concurso de agentes), mas **apenas um ou alguns** deles possuem foro por prerrogativa de função. Como exemplo, cita-se a Operação Lava Jato, que investiga diversos parlamentares, mas também cidadãos que não detêm prerrogativa de foro.

¹⁰ AP 396/RO. Rel. Min. Carmen Lúcia. 28.10.2010.

¹¹ AP nº 866. STJ. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 08.05.2018.



Atualmente, o STF entende que a **regra geral** é a de que haverá o **desmembramento do processo**. Suponha, por exemplo, que 4 (quatro) cidadãos tenham praticado o crime de lavagem de dinheiro, sendo que um deles é Deputado Federal. Apenas o Deputado Federal é que será processado e julgado pelo STF; os outros serão processados e julgados na Justiça Comum (1ª instância).

Todavia, o entendimento do STF nem sempre foi assim. Na Ação Penal nº 470 (o conhecido caso do "Mensalão"), dos 40 acusados, 34 não possuíam direito ao foro por prerrogativa de função. Apesar disso, todos os acusados foram julgados pelo STF, ou seja, não ocorreu o desmembramento do processo.

Aplicou-se ao caso o conteúdo da **Súmula nº 704**, do STF:

"Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados."

O que significa isso?

Significa que, se o réu é parlamentar e, consequentemente, detentor de foro especial por prerrogativa de função, isso **poderá** ter como resultado a **atração para o STF da competência para julgar cidadãos comuns** que praticaram **crimes conexos com os do parlamentar**.

Conforme já afirmamos, a **regra geral é a de que o processo sofrerá desmembramento**, cabendo ao STF processar e julgar apenas aqueles indivíduos que detêm prerrogativa de foro. No entanto, excepcionalmente, também é possível que seja aplicada a Súmula nº 704/STF, que **não foi cancelada**.

Caberá ao STF decidir se o processo será ou não desmembrado. O **não desmembramento (exceção)** somente deverá ocorrer quando o julgamento em separado puder resultar em **prejuízo à prestação jurisdicional**.

Outras prerrogativas

Além das imunidades que acabamos de estudar, os parlamentares apresentam **3 (três) importantes prerrogativas**: i) a isenção do dever de testemunhar; ii) a necessidade de prévia licença para incorporação às Forças Armadas; e iii) a imunidade parlamentar durante o estado de sítio.

A **isenção do dever de testemunhar** dos parlamentares é garantida pela CF/88 em seu art. 53, § 6º. Reza o texto constitucional que os deputados e senadores **não serão obrigados a testemunhar** sobre **informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato**, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

No que se refere à necessidade **de licença para incorporação às Forças Armadas**, determina a CF/88 que ela deverá se dar previamente ao ato, mesmo que o parlamentar seja militar e houver guerra (CF, art. 53, § 7º). Trata-se, de acordo com a doutrina, de mais uma imunidade, uma vez que livra o parlamentar de uma obrigação constitucionalmente imposta (CF, art. 143).

Por fim, a CF/88 garante aos parlamentares a **manutenção de suas imunidades material e formal durante o estado de sítio** (CF, art. 53, § 8º). Essas imunidades só **poderão ser suspensas** mediante o **voto de dois terços dos membros da Casa respectiva**. A suspensão das imunidades, nesse caso, será aplicada apenas aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que



sejam incompatíveis com a execução da medida. Note que não há possibilidade de suspensão dessas imunidades no estado de defesa.

Incompatibilidades dos parlamentares:

Segundo o art. 54 da Carta Magna, os Deputados e Senadores não poderão:

a) Desde a **expedição do diploma**:

- Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes**;
- Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

b) Desde a **posse**:

- Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de **favor decorrente de contrato** com **pessoa jurídica de direito público**, ou **nela exercer função remunerada**;
- Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público;
- Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades acima citadas;
- Ser titulares de **mais de um cargo ou mandato público eletivo**.

Perda do mandato

As hipóteses de perda do mandato de parlamentares estão previstas no art. 55, CF/88.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

- I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
- II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
- III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
- IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
- VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Em alguns casos (art. 55, I, II e VI), a perda do mandato **deve ser votada** pela Casa Legislativa. Trata-se de situações em que a perda não será automática; ao contrário, deverá ser decidida pela **maioria absoluta da Casa Legislativa**, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Até a EC nº 76/2013, essa votação era secreta; a partir da nova emenda constitucional, passou-se a decidir pela perda do mandato em **votação aberta**.



São casos em que a perda do mandato é votada pela Casa Legislativa: i) quando o parlamentar incorrer em alguma das incompatibilidades do art. 54; ii) quando houver falta de decoro parlamentar; ou iii) quando o parlamentar sofrer condenação criminal transitada em julgado.

Segundo o art. 55, § 1º, da Constituição Federal, são **incompatíveis com o decoro parlamentar**, além dos casos descritos no Regimento Interno das Casas Legislativas, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a **percepção de vantagens indevidas**.

Questão polêmica diz respeito à **condenação criminal transitada em julgado** de um parlamentar. Será que, após a condenação criminal de um parlamentar pelo STF, haverá a **perda automática** do mandato?

Não há, atualmente, uma posição segura do STF a respeito do tema, uma vez que existe **divergência** entre a Primeira e a Segunda Turmas da Corte.

A **1ª Turma do STF** tem entendido o seguinte¹²:

a) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado a **mais de 120 dias em regime fechado**, haverá **perda automática** do mandato. O parlamentar não poderá, afinal, frequentar o Congresso Nacional durante todo esse período e, como consequência, incorrerá na hipótese de perda do mandato prevista no art. 55, III, CF/88 ("*deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada*").

b) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado à pena em **regime aberto ou semiaberto**, a perda do mandato **não será automática**. Caberá ao Plenário da Casa Legislativa **deliberar acerca da perda do mandato** do parlamentar.

A **2ª Turma do STF**¹³, por outro lado, adota um posicionamento mais favorável aos parlamentares, entendendo que a perda do mandato sempre **dependerá de deliberação da Casa Legislativa**. Em outras palavras, a perda do mandato **não será automática**. Mesmo que o STF tenha condenado criminalmente o parlamentar, será possível que ele conserve o mandato se assim for decidido pela Casa Legislativa.

Nas hipóteses do art. 55, III, IV e V, a **perda do mandato do parlamentar será declarada pela Mesa**, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

É o que acontece quando o parlamentar **deixa de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias** da Casa Legislativa, salvo licença ou missão por ela autorizada. Ou, ainda, quando há **perda ou suspensão dos direitos políticos**. Também haverá perda declarada pela mesa quando a **Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato** do parlamentar.

Destaque-se que, na perda do cargo por decretação da Justiça Eleitoral, **não se exige o trânsito em julgado da sentença**. Segundo o STF, a atribuição da Mesa da Casa a que pertence o parlamentar nos casos previstos nos incisos III a V do art. 55 da CF/88 limita-se a declarar a perda do mandato, dando posse a quem deverá ocupar o cargo, uma vez que o registro do

¹² AP 694/MT. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 02.05.2017.

¹³ AP 996/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 29.05.2018.



parlamentar já terá sido cassado pela Justiça Eleitoral, não podendo subsistir, dessa forma, o mandato eletivo.¹⁴

Esquemmatizando:

<i>Perderá o mandato o Deputado ou Senador...</i>	
- Que infringir qualquer das proibições do art. 54 da Constituição; - Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado¹⁵.	A perda do mandato dependerá de juízo do Plenário da Casa Legislativa (decisão política)
- Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; - Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição.	A perda será declarada pela Mesa da Casa Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

No art. 56, a CF/88 traz situações em que **não haverá perda do mandato** do parlamentar:

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

É bastante comum o caso do art. 56, I. O parlamentar afasta-se, por exemplo, para ocupar o cargo de Ministro de Estado, sendo, então, **convocado o suplente**. O parlamentar afastado não perderá o cargo de Senador ou Deputado Federal, podendo, inclusive, **optar pela remuneração relativa ao mandato**.

Pergunta interessante que se deve fazer nessa situação é a seguinte: o congressista que se afastou para ocupar o cargo de Ministro terá direito às imunidades parlamentares? Segundo o STF, o afastamento de parlamentar para ocupar cargo no Poder Executivo resultará na **suspensão das imunidades parlamentares** (imunidade material e imunidade formal).¹⁶

Ressalte-se, ainda, que o Deputado Federal ou Senador afastado para ocupar cargo no Poder Executivo **está sujeito a procedimento disciplinar** perante sua Casa Legislativa **em virtude de quebra de decoro parlamentar**. Isso se deve ao fato de que ele não perdeu sua condição de

¹⁴ (STF, Pleno, MS 27613/DF. 28.10.2009).

¹⁵ Inq 105-DF. Rel Min. Néri da Silveira. RTJ 99/487-491.

¹⁶ Inq 3.357, rel. Min. Celso de Mello, j. 25-3-2014, dec. monocrática, DJE de 22-4-2014.



parlamentar, estando apenas afastado do exercício de suas funções e investido, temporária e precariamente, em cargo executivo.¹⁷

INDO MAIS FUNDO!



Em 2016, o STF suspendeu o exercício do mandato do Dep. Federal Eduardo Cunha, em sede cautelar penal. A defesa do parlamentar alegou, então, que isso deveria implicar na suspensão do processo de cassação do mandato por quebra de decoro.

O que o STF decidiu?

Segundo a Corte, a **suspensão do exercício do mandato por decisão do STF** em sede cautelar penal **não gera o direito à suspensão do processo de cassação do mandato** por quebra de decoro parlamentar.¹⁸

Em outras palavras, mesmo com a suspensão do exercício do mandato, **deverá ter seguimento o processo por quebra de decoro parlamentar**. Admitir o contrário significaria beneficiar a conduta reprovável que gerou a suspensão do exercício do mandato.

Imunidades dos Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores

De acordo com o art. 27, § 1º, da CF/88, aos **Deputados Estaduais** (e Deputados Distritais) serão **aplicadas as regras previstas na Constituição Federal** sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Assim, pode-se afirmar que os Deputados Estaduais gozam de **imunidade formal** e **imunidade material**.

O tema foi discutido pelo STF, que reconheceu que as imunidades de Deputados Federais e Senadores **foram estendidas em sua integralidade** aos Deputados Estaduais.¹⁹ Seria incompatível com o pacto federativo reconhecer, sem expressa previsão constitucional, uma proteção reduzida aos integrantes do Poder Legislativo estadual.

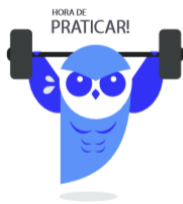
Os Vereadores, por sua vez, têm regramento próprio, expresso na Constituição Federal de 1988. Os Vereadores **não têm imunidade formal** (processual), mas **apenas imunidade material**. Eles serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, mas **apenas na circunscrição do Município**. O âmbito de aplicação da imunidade material dos Vereadores é, portanto, mais restrito.

¹⁷ STF, MS 25.579/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 19.10.2005.

¹⁸ MS 34.327/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 08.09.2016.

¹⁹ ADI 5823, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento em 08.05.2019.





(DPE-RS – 2023) Jonas, deputado federal, no curso do mandato parlamentar, praticou o crime de corrupção passiva, solicitando vantagem indevida para atuar em um determinado sentido no Congresso Nacional. A Procuradoria Geral da República denunciou Jonas e o processo transcorreu de forma adequada. Finda a audiência de instrução e julgamento, foi publicado o despacho, determinando que as partes apresentassem alegações finais.

Ato contínuo, Jonas renunciou ao cargo de deputado federal e foi nomeado membro do Tribunal de Contas do Estado Alfa, após a observância de todas as formalidades constitucionais e legais. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais e o entendimento dominante dos Tribunais Superiores, a competência para julgar o crime de corrupção passiva, supostamente perpetrado por Jonas, é do Tribunal de Justiça do Estado Alfa.

Comentários:

Nota-se que Jonas cometeu um crime em razão de seu cargo de deputado federal e no curso do mandato parlamentar. Isso, por si só, é suficiente para que o foro competente para julgá-lo seja o Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese definida na AP 937, do STF, e no art. 102, inciso I, alínea b, da CF/88. Ainda segundo o entendimento do STF, a renúncia ao cargo de deputado federal não desloca a competência para a primeira instância, porquanto já havia sido encerrada a instrução processual. Portanto, a competência para julgar Jonas pelo crime de corrupção passiva é do Supremo Tribunal Federal. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Suponha-se que Paulo seja deputado federal e tenha sido arrolado como testemunha em um inquérito policial. Nesse caso, Paulo será obrigado a testemunhar, mesmo a respeito de informações recebidas em razão do exercício do mandato.

Comentários:

Segundo o art. 53, § 6º, "os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações". Questão errada.

(PC-DF – 2015) Suponha-se que um senador da República tenha sido flagrado, pela polícia, cometendo crime inafiançável. Nesse caso, a autoridade policial deverá liberar o senador, pois não se permite a prisão em flagrante nesta hipótese.

Comentários:

Os membros do Congresso Nacional poderão, sim, ser presos em flagrante de crime inafiançável. Questão errada.

(SEAP-DF – 2015) As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, mas poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da respectiva Casa nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida.

Comentários:



É exatamente o que prevê o art. 53, § 8º. Questão correta.

(Procurador AL-GO – 2015) Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, a partir de sua posse.

Comentários:

Os Deputados e Senadores, *desde a expedição do diploma*, serão submetidos a julgamento perante o STF. Questão errada.

(Procurador AL-GO – 2015) A imunidade material parlamentar não exclui a tipicidade do fato praticado pelo Deputado ou Senador consistente na manifestação, escrita ou falada, que ocorra no exercício da função.

Comentários:

A imunidade material *exclui a tipicidade* de quaisquer manifestações feitas por Deputados e Senadores no exercício de suas funções. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) A perda do mandato do Deputado ou Senador que, depois de empossado, se mantém como sócio controlador de empresa que goza de favor decorrente de contrato com seu Estado de origem, será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de partido político representado no Congresso Nacional.

Comentários:

Quando o parlamentar violar uma das proibições do art. 54, CF/88, a *perda do mandato será decidida (votada)* pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Nesse caso, não cabe mera declaração pela Mesa da respectiva Casa Legislativa. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) É constitucionalmente válida a perda de mandato por quebra de decoro imposta a Deputado ou Senador que esteja regularmente licenciado, por atos praticados na constância da licença.

Comentários:

Mesmo licenciado, o Deputado ou Senador continua devendo *obediência ao estatuto constitucional do congressista*, portanto está sujeito à perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. Questão correta.



FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

Os controles interno e externo

Os dinheiros públicos sofrem duas formas de controle: i) o **controle interno**, realizado no âmbito de cada Poder; e ii) o **controle externo**, de competência do Poder Legislativo. Veja o que dispõe a Constituição sobre o controle interno:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O controle interno é **realizado dentro de cada Poder**. No Poder Executivo, o controle interno é realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU); no Judiciário, é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Determina a Carta Magna que os **responsáveis pelo controle interno**, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, **deverão cientificar o Tribunal de Contas da União (TCU)**, sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, CF/88).

O controle externo é exercido por **órgão que não integra a estrutura** daquele que será fiscalizado. Trata-se do controle exercido pelo Poder Legislativo sobre os demais Poderes, como veremos mais detalhadamente a seguir.

Os **controles interno e externo são realizados de forma complementar**. Por exemplo, a fiscalização pela CGU da aplicação de recursos públicos federais em uma rodovia não impossibilita que o TCU proceda a essa mesma fiscalização. Nesse sentido, entende o STF que a Controladoria-Geral da União (CGU) tem atribuição para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais repassados, nos termos de convênios, aos Municípios. Não seria essa, portanto, uma atribuição exclusiva do TCU¹.

É importante destacar que **pode haver participação popular no controle externo**. Segundo a Constituição, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (art. 74, § 2º, CF).

¹ RMS 25943/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 24.11.2010.



A Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e Operacional

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da Administração Direta e Indireta tem como **responsável o Congresso Nacional**, com o **auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU)**. Nos Estados, são as Assembleias Legislativas as responsáveis pela fiscalização, auxiliadas pelos Tribunais de Contas dos Estados.

Veja um importante entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre esse assunto:

TOME NOTA!



De acordo com o STF, o poder de fiscalização da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação de sua Casa ou comissão (ADI 3.046, DJ de 28.05.2004).

A fiscalização realizada pelo Legislativo tem como objeto a **legalidade**, a **legitimidade**, a **economicidade**, a **aplicação das subvenções** e a **renúncia de receitas** (art. 70, *caput*, CF/88) e como fundamentos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, entre outros. Portanto, são quatro as facetas dessa fiscalização:

- a) **Fiscalização da legalidade**: compreende a análise da obediência do administrador à lei. Verifica-se a validade dos atos administrativos em face do ordenamento jurídico.
- b) **Fiscalização financeira**: refere-se à aplicação das subvenções, à renúncia de receitas, às despesas e às questões contábeis;
- c) **Fiscalização da legitimidade**: representa a análise da aceitação, pela população, da gestão da coisa pública.
- d) **Fiscalização da economicidade**: compreende a análise de custo/benefício das ações do Poder Público. No que se refere à fiscalização da economicidade, entende a doutrina que os controles externo e interno poderão, além da legalidade, avaliar também o mérito da despesa, ou seja, a própria discricionariedade do administrador. Poderão, portanto, avaliar o **mérito de atos administrativos**.

Os Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas são **órgãos independentes e autônomos**, **sem subordinação hierárquica** a qualquer dos Poderes da República. Sua autonomia é garantida constitucionalmente. Embora estejam de certo modo vinculados ao Poder Legislativo, **não exercem função legislativa**, mas de fiscalização e controle, de natureza administrativa.



NOVIDADE!



Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2026, os Tribunais de Contas passaram a ser considerados **instituições permanentes** e **essenciais ao exercício do controle externo**.

A missão desses órgãos é **orientar** o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Embora o titular do controle externo seja o Poder Legislativo, são os Tribunais de Contas os órgãos que, **tecnicamente**, realizam essa atividade. Cabe destacar que a atuação dos Tribunais de Contas alcança **toda a Administração Pública** (direta e indireta), **de todos os Poderes**.

Devido à relevância de sua atividade, a CF/88 confere **autonomia** e **independência** aos Tribunais de Contas.

Acerca disso, reconhecia-se que esses órgãos poderiam, inclusive, realizar o controle de constitucionalidade de leis. Esse controle de constitucionalidade não se dava em abstrato (lei em tese), mas sim no caso concreto (via de exceção). Por meio dele, poderia a Corte de Contas deixar de aplicar um ato por considerá-lo incompatível com a Constituição.

O enunciado da Súmula 347 do STF, que trata sobre o controle de constitucionalidade por parte dos Tribunais de Contas, tem a seguinte redação: "*O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público*". Vale notar também que essa súmula foi editada no ano de 1963.

Todavia, pode-se afirmar que atualmente a referida súmula está **superada** e **não mais prevalece**. **Apesar de não ter sido expressamente revogada**, seu conteúdo não tem tido mais eficácia prática em algumas decisões do STF.

Em recente julgamento (MS 35.410), o STF afirmou que o TCU, "*órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal*"². Tal decisão vai ao encontro de uma tese que já vinha ganhando força no âmbito do STF³, sempre no sentido de afastar a competência de exercício de controle de constitucionalidade por parte do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas da União

Há divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica do Tribunal de Contas da União (TCU). Alguns autores consideram que o TCU integra o Poder Legislativo. Porém, a posição majoritária é a de que **o TCU é órgão independente**, que não integra nenhum dos Poderes da República. Trata-se de **órgão de natureza político-administrativa**, de estatura constitucional, responsável pelo controle externo da Administração Pública. Devido à enorme importância de suas funções, a

² MS 35.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 06.05.2021.

³ Vide o MS 25.888 e MS 27.796.



Constituição Federal de 1988 concedeu ao TCU **autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária**.

O Tribunal de Contas da União (TCU) é **composto de 9 (nove) Ministros**. Tem sede no Distrito Federal e **jurisdição em todo o território nacional**. Seus Ministros dispõem das mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ)**. Para sua investidura, é necessário o cumprimento dos requisitos enumerados no art. 73, §1º, da CF:

- a) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;
- b) Idoneidade moral e reputação ilibada;
- c) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
- d) Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados acima.

A **escolha de um terço (três) desses Ministros** cabe ao **Presidente da República**, com posterior aprovação dos nomes pelo Senado Federal. Dois desses Ministros deverão ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo TCU, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Os outros **dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional**, na forma de seu regimento interno.

Antes de prosseguirmos, é importante pontuar que o Ministério Público junto ao TCU **não dispõe de fisionomia institucional própria** e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus procuradores pela própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessa Corte de Contas. Dessa forma, o Ministério Público junto ao TCU **não integra** o Ministério Público da União. Por simetria, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas dos Estados também não integra o Ministério Público estadual.

Segundo o art. 130 da CF/88, aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições da seção da CF/88 que trata sobre o Ministério Público (artigos 127 a 129) no que diz respeito a **direitos, vedações e forma de investidura**.

FIQUE ATENTO!



O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se **estritamente vinculado à estrutura da Corte de Contas** e **não detém autonomia jurídica e iniciativa legislativa** para as leis que definem sua estrutura organizacional.

Por integrar a organização administrativa do Tribunal de Contas, a Constituição Federal não concedeu ao órgão **Ministério Público especial** as garantias institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, nem a iniciativa legislativa para as regras concernentes à criação e à extinção de seus cargos e serviços auxiliares, à política remuneratória de seus membros, aos seus planos de



carreira e, especialmente, à sua organização e ao seu funcionamento (ADI 3804/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 03.12.2021).

Nesse sentido, o Ministério Público de Contas (ou especial) **não possui legitimidade ativa** para impetrar mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua (STF, RE 1178617, Tema 1044, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Os Ministros do TCU têm as mesmas prerrogativas, garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o art. 73, § 3º, da CF. Logo, têm como garantias a **vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de seus subsídios**. Também se lhes aplicam as regras do art. 40 da CF/88 referentes à aposentadoria e pensão.

Destaca-se, ainda, que o **auditor, quando em substituição a Ministro**, terá as **mesmas garantias e impedimentos do titular** e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal (art. 73, § 4º, da CF/88). Como o auditor é substituto do Ministro, a ele se aplica a **exigência de idade mínima de 35 anos**. Nesse sentido, entende o STF (ADI 373/PI, DJ de 6.5.1994) que é razoável a exigência desse limite de idade para ingresso no cargo de Auditor de Tribunal de Contas estadual, uma vez que as normas estabelecidas para o TCU na CF/88 se aplicam, de regra, aos Tribunais de Contas dos Estados.

O art. 70 da Constituição, como vimos anteriormente, determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será **exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo**, e pelo **sistema de controle interno de cada Poder**.

Determina também, em seu parágrafo único, que **prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica**, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Desse modo, o controle das contas públicas é de competência do Congresso Nacional, que o exercerá com auxílio do TCU (art. 71, *caput*, CF). Vamos ler esse artigo?

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

- I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
- II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

No que se refere às **contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos**, a competência do TCU é para **julgá-las**. Isso vale, inclusive, para as contas dos demais poderes da República (Poder Legislativo e Poder Judiciário) e para as contas do Ministério Público. Assim, é o



TCU o responsável por julgar as contas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Já no que concerne às **contas do Presidente da República**, cabe à Corte apenas **apreciá-las**, mediante parecer prévio, elaborado no prazo de sessenta dias a contar do seu recebimento, de caráter meramente opinativo. O julgamento, então, será realizado pelo Congresso Nacional.

Outro ponto de destaque é que entende o STF (MS 25.092, DJ de 17.3.2006) que as **empresas públicas e as sociedades de economia mista**, integrantes da Administração Indireta, **estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas**, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. No mesmo sentido, entende a Corte (MS 21.644, DJ 8.11.1996) que entidades de direito privado se sujeitam à fiscalização do Estado quando dele recebem recursos, devendo seus dirigentes prestar contas dos valores recebidos. Além disso, também os conselhos profissionais (Conselhos Federais e Conselhos Regionais de classe profissional), por terem natureza autárquica, devem prestar contas ao TCU (MS 21.797, DJ 18.5.2001). Continuemos a análise do artigo...

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Os atos de admissão de pessoal na Administração Pública, direta e indireta, serão apreciados, quanto à legalidade, pelo Tribunal de Contas da União. Isso **não se aplica**, todavia, **às nomeações para cargo de provimento em comissão**. O **provimento de cargos em comissão não é apreciado pelo TCU**.

Os atos de **concessão de aposentadorias, reformas e pensões** também são apreciados pelo TCU. Entretanto, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório não são apreciadas pela Corte de Contas.

Na apreciação dos atos iniciais de concessão de aposentadoria, reforma e pensões, a **análise do TCU restringe-se aos aspectos de legalidade do ato**, não podendo a Corte de Contas fazer análise de mérito (conveniência e oportunidade). Além disso, a atuação do TCU restringe-se ao registro do ato, não cabendo à Corte anulá-lo ou convalidá-lo. Havendo vícios no ato, a Corte poderá apenas indeferir o pedido de registro, comunicando o fato ao órgão/entidade para as providências cabíveis. Caberá a estes anular ou convalidar o ato.

Destaca-se que o registro de aposentadorias **não se aplica aos benefícios obtidos por meio do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, mas apenas aos obtidos por meio do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), dos servidores estatutários. Assim, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista têm apenas seus atos de admissão apreciados pelo TCU, sendo as aposentadorias e pensões apreciadas no âmbito do RGPS.

Sobre a **concessão de aposentadoria**, destaca-se, ainda, que, segundo o STF, ela se configura em **ato administrativo complexo**, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Em outras palavras, para que alguém seja efetivamente aposentado, é necessário:

- a) a concessão da aposentadoria pelo órgão onde o servidor exerce suas atribuições e;



b) o registro realizado pelo Tribunal de Contas.

Após a concessão da aposentadoria pelo órgão, o servidor já poderá usufruí-la, **mas não estará efetivamente aposentado**, uma vez que ainda cabe manifestação do Tribunal de Contas, que **poderá conceder ou negar** o registro. Havendo negativa do Tribunal de Contas, é possível até mesmo que o servidor retorne à atividade.

Nos processos perante o TCU, **deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa** sempre que da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Porém, **não se assegura o contraditório e ampla defesa** na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. É esse o entendimento consignado na Súmula Vinculante nº 03:

ATENÇÃO, DECORE!



Súmula Vinculante n. 03

"Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".

Segundo o STF, **há um prazo decadencial de 5 anos** para que o TCU aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Após 5 anos da chegada do processo na Corte de Contas, haverá **"concessão tácita"** da aposentadoria. Em outras palavras, o TCU tem o prazo máximo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Por último, um importante entendimento do STF refere-se à **impossibilidade** de o Tribunal de Contas **suprimir vantagem pecuniária incluída nos proventos de servidor por decisão judicial transitada em julgado** (MS 25.460, DJ de 10.2.2006). Esse tipo de decisão, segundo a Corte, só pode ser modificada por meio de ação rescisória.

Por outro lado, a imposição de ressarcimento ao erário e o desconto na remuneração do servidor, em razão de decisão do TCU, configuram ato coator que legitima a instituição de controle externo a figurar no polo passivo do mandado de segurança. O STF entende que, nessas situações, o tribunal atua como autoridade coatora, não apenas órgão técnico (MS 24544, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2004).

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,



financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

Com base no art. 71, inciso VI, o STF entendeu que o **TCU não tem competência** para fiscalizar a **aplicação dos recursos recebidos a títulos de royalties** decorrentes da extração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, pelos Estados e Municípios. Trata-se de competência dos Tribunais de Contas Estaduais, e não do TCU, tendo em vista que o art. 20, § 1º, da Constituição, qualificou os **royalties como receita própria dos Estados, Distrito Federal e Municípios**⁴. O TCU fiscaliza os recursos repassados pela União aos entes federativos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

Já em relação às **entidades sindicais**, o STF entende que as contribuições sindicais compulsórias possuem **natureza tributária**, constituindo **receita pública**, estando os responsáveis **sujeitos à competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União**. Logo, a atividade de controle do Tribunal de Contas da União sobre a atuação das entidades sindicais **não representa violação à respectiva autonomia** assegurada na Lei Maior (MS 28465, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/03/2014).

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

⁴ MS 24.312-RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 19.02.2003.



§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

Os atos administrativos podem ser **sustados diretamente pelo TCU**, sendo comunicada a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Já no que se refere aos **contratos administrativos**, a **sustação caberá ao Congresso Nacional**, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso essas medidas **não sejam adotadas no prazo de noventa dias**, o **TCU adquirirá competência para decidir a respeito**, podendo determinar a sustação do contrato.

JURISPRUDÊNCIA



A Constituição Federal dispõe que **apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional** (art. 71, § 1º, CF/88) (ADI 3.715/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2014).

Significa dizer que o exercício das competências constitucionais pelos Tribunais de Contas, previstas principalmente no art. 71 da CF/88, **não fica** subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo.

Entende o STF que o **TCU tem legitimidade para expedir medidas cautelares** para prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como para garantir a efetividade de suas decisões. Isso decorre da **teoria de poderes implícitos**, segundo a qual, a toda competência prevista constitucionalmente, correspondem, ainda que implicitamente, as prerrogativas necessárias para lhe dar efetividade (MS 26.547/DF, 23.05.2007).

JURISPRUDÊNCIA



*I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, **podem aplicar medidas cautelares**, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.*

*II - O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União **pode deferir medidas cautelares** para bem cumprir a sua atribuição constitucional.*



III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional.

IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

V - A Lei 8.443/1992 prevê expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar de bens pelo TCU ou por decisão judicial, após atuação da Advocacia-Geral da União (arts. 44, § 2º, e 61).

VI – Sem embargo, a fruição do direito de propriedade, que goza de expressa proteção constitucional, somente pode ser obstado ou limitado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, guardião último dos direitos e garantias fundamentais.

VII - Nada obsta, porém, que o TCU decrete a *indisponibilidade cautelar de bens*, pelo *prazo não superior a um ano* (art. 44, § 2º), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo.

(MS 35506, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.10.2022, p. 14.12.2022)

Além dessa importante decisão sobre medidas cautelares, os tribunais de contas também podem realizar a *desconsideração da personalidade jurídica*. Veja:

É legal e constitucionalmente fundada a *desconsideração da pessoa jurídica* pelo TCU, de modo a alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na *prática de atos lesivos ao erário público*, observados o contraditório e a ampla defesa (MS 35920, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.03.2023, p. 13.04.2023).

Importante ressaltar que a jurisprudência também reconhece que o TCU, em circunstâncias de gravidade de fatos apurados, tem legitimidade para impor cautelares sem ouvir a parte (*inaudita altera pars*). Claro que, durante a instrução processual, a parte será ouvida a respeito da cautelar aplicada, mas é possível ao TCU declará-la imediatamente em se tratando de fatos com excepcional gravidade.

Entretanto, *não tem a Corte de Contas*, segundo o STF, *poder para decretar quebra de sigilo bancário* (Notícias STF, 17.12.2007). Isso acontece porque o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas não se confunde com este. Cabe ao Legislativo, não ao TCU, determinar a invasão dos dados bancários.

Há que se mencionar, todavia, que o **TCU tem competência** para *requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos*. Esse foi o entendimento firmado pelo STF no âmbito do MS 33.340/DF. No caso concreto, o TCU havia requisitado ao BNDES informações relativas a operações de crédito.

Mas atenção! Não é que o TCU possa determinar a quebra do sigilo bancário. Segundo o STF, *"as operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário"*. Há uma relativização do sigilo dessas informações frente ao interesse de toda a sociedade de conhecer o destino dos recursos públicos.



Também **não tem o TCU função jurisdicional** (de “*dizer o direito*”). Entende o Pretório Excelso que o TCU não é um tribunal administrativo no sentido francês, dotado de poder de solução dos conflitos em última instância. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que haja essa equiparação, além do que os poderes desse órgão estão devidamente delimitados constitucionalmente no artigo 71.⁵

§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

A Constituição Federal atribuiu às decisões do TCU que resultem na imputação de débito ou multa **eficácia de título executivo extrajudicial**. Isso significa que a decisão do TCU já servirá como fundamento para um processo de execução contra aquele que sofreu a penalidade. A **execução dessas decisões**, todavia, não compete ao TCU, mas sim **à Advocacia-Geral da União**.

JURISPRUDÊNCIA



É legal e constitucionalmente fundada a **desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU**, de modo a **alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público**, observados o contraditório e a ampla defesa. (MS 35.920/ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.10.2023, p. 14.11.2023)

No entendimento do STF, aplica-se a Lei Federal nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, ao Tribunal de Contas da União. Significa dizer que o TCU tem o prazo de **5 (cinco) anos para exercer sua pretensão punitiva**.

Sobre a Lei nº 9.873/1999, vale ler com atenção as hipóteses de interrupção desse prazo prescricional de 5 anos. São as situações que interrompem a contagem do prazo de prescrição, voltando ele a contar do zero. É o que está previsto no art. 2º da lei citada:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

- I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
- II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
- III - pela decisão condenatória recorrível.

⁵ MS 29599 DF, DJe-030, p. 15/02/2011.



IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Como se nota, a ciência dos responsáveis pelos atos impugnados pelo TCU interrompe a contagem do prazo de prescrição.

Segundo o STF, é admissível a criação de Procuradorias na estrutura dos Tribunais de Contas, as quais poderão ser responsáveis pela representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes de Contas. Entretanto, essas Procuradorias **não têm competência para cobrar judicialmente** multas aplicadas em definitivo pelos Tribunais de Contas, uma vez que esses órgãos não são responsáveis por executar em juízo suas próprias decisões.⁶

TOME NOTA!



Compete ao Tribunal de Contas da União **efetuar o cálculo** das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme o art. 161, parágrafo único, da CF/88.

Os Tribunais de Contas também **estão sujeitos ao controle do Poder Legislativo**. Em **âmbito federal**, o TCU tem o dever de encaminhar ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, o que irá viabilizar um controle político pelo Parlamento. No relatório anual, o Tribunal deve apresentar a análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.

E quem fiscaliza o TCU? Segundo a Lei Orgânica do TCU (Lei Federal nº 8.443/92, art. 90), a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo **Congresso Nacional**, na forma definida no seu regimento comum.

Em **nível estadual**, é possível prever que o **Poder Legislativo seja o responsável** pelo julgamento das contas do TCE, a depender do que está previsto na Constituição Estadual. Nesse sentido, entende o STF que *"surge harmônico com a Constituição Federal diploma revelador do controle pelo Legislativo das contas dos órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais de contas"*⁷. Apenas como exemplo, a Constituição do Rio de Janeiro prevê que as contas do TCE/RJ serão julgadas pela Assembleia Legislativa.

O TCU e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)

A CF/88 criou um mecanismo especial de **fiscalização dos indícios de despesas não autorizadas**, como forma de **assegurar a obediência à lei orçamentária**. Trata-se de fiscalização realizada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) com o auxílio do TCU.

⁶ ADI 4.070/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19.12.2016.

⁷ ADI 1.175, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19.12.2006.



Determina a Constituição, em seu artigo 72, que a CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, **poderá solicitar à autoridade governamental responsável** que, no prazo de cinco dias, **preste os esclarecimentos necessários**. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes, a Comissão solicitará ao TCU pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios

Reza o art. 75 da Constituição Federal que as normas estabelecidas para o TCU se **aplicam, no que couber**, à organização, composição e fiscalização dos **Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal**, bem como dos **Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios**, vedada sua extinção, criação ou instalação. Trata-se de uma aplicação do princípio da simetria:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Entretanto, a Constituição estabelece, também, algumas particularidades para essas Cortes de Contas. Segundo a Carta Magna, os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal são compostos de **sete conselheiros** (art. 75, parágrafo único, CF). Em decorrência do princípio da simetria, sua nomeação segue os mesmos critérios estabelecidos pela CF/88 (art. 73, § 1º). Nesse sentido, sobre a proporção das vagas a serem preenchidas pela escolha do Executivo e do Legislativo (1/3 e 2/3, respectivamente, no modelo federal), entende o STF que:

FIQUE ATENTO!



Súmula 653 do STF:

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.

Note-se ainda que os vencimentos dos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados deverão ter como parâmetro aqueles dos **desembargadores do Tribunal de Justiça** (ADI 396, DJ de 5.8.2005).

Os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) são responsáveis pelo **controle externo da Administração Pública estadual**, direta e indireta. O poder de controle do TCE **alcança**, inclusive,



o **Poder Legislativo estadual**. Segundo o STF, **é inconstitucional** norma da Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa a competência para analisar e julgar as contas do Poder Legislativo.⁸ Isso acontece porque o controle de contas do Poder Legislativo estadual é atribuição do TCE.

“E a quem o Tribunal de Contas Estadual prestará contas, professora?”

Excelente pergunta! À **Assembleia Legislativa do Estado**. Entende o STF (ADI 687, DJ 10.02.2006) que o Tribunal de Contas está obrigado, por expressa determinação constitucional, a encaminhar, ao Poder Legislativo a que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios trimestrais quanto anuais de suas próprias atividades, com o objetivo de expor a situação das finanças públicas administradas por esses órgãos.

Passaremos, agora, à análise da **fiscalização do Município**. Veja o que determina o art. 31 da Constituição acerca da fiscalização dos Municípios:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Verifica-se, portanto, que a fiscalização do Município **será feita pelo Legislativo Municipal** (controle externo) e pelo **Executivo Municipal** (controle interno), na forma da lei. No controle externo, a Câmara Municipal contará com o auxílio dos **Tribunais de Contas do Estado ou do Município** ou dos **Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios**, onde houver. Note, entretanto, a vedação feita pela Constituição em outro parágrafo do mesmo artigo:

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

A Constituição Federal de 1988 **proíbe que sejam criados órgãos de contas municipais**. Eles até existem, mas só aqueles que foram criados previamente à Constituição de 1988: o TCM-SP e o TCM-RJ. Depois da CF/88, nenhum órgão de contas municipal foi criado, pois isso é proibido pela Carta Magna.

Importante notar também que, após a Emenda Constitucional nº 139/2026, ficou expressamente **vedada** no texto constitucional a **extinção** de Tribunais de Contas. Em suma: não podem ser criados novos Tribunais de Contas Municipais (a exemplo do TCM/SP e TCM/RJ), mas também não se pode extinguir aqueles que já existem.

Podem existir **órgãos estaduais** com competência para o controle externo da Administração Pública de **todos os municípios de um determinado estado**. São os Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. É o caso, por exemplo, do TCM-GO, que é órgão estadual com competência sobre todos os Municípios de Goiás.

⁸ ADI 1779. Rel. Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 01.08.2001.



Caso não exista um órgão de contas municipal (criado antes da CF/88) ou um órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado, o controle externo da Administração Pública municipal **caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE)**.

Em síntese, o controle externo da Administração Pública municipal poderá ser feito por 3 (três) tipos de órgãos diferentes:

- a) **Órgão de contas municipal**: Aplica-se quando há órgãos de contas municipais **criados antes da CF/88**. É o caso do TCM-RJ e TCM-SP.
- b) **Órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado**: São órgãos de contas estaduais, mas que têm como tarefa o controle externo da Administração Pública dos Municípios do estado. É o caso do TCM-GO, TCM-BA e TCM-PA.
- c) **Tribunal de Contas do Estado (TCEs)**: Naqueles estados em que não existirem os órgãos de contas a que fizemos alusão anteriormente, o controle externo da Administração Pública municipal será competência do TCE.

Antes da PEC 139/2026, houve a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), pois o STF entendeu que os **Estados teriam autonomia** para decidir se o controle externo das Administrações Municipais será feito por Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ou por Tribunal de Contas Estadual (TCE), materializando-se tal decisão por norma constitucional estadual.⁹ Com base nesse entendimento, o STF julgou constitucional, na ocasião, a extinção do TCM-CE por emenda à Constituição Estadual. A Corte ainda destacou que **não havia necessidade de participação dos Municípios** no processo legislativo referente a essa matéria.

Art. 31, § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Porém, após a PEC 139/2026, os Tribunais de Contas foram considerados órgãos **permanentes e essenciais**, conforme se verifica no art. 75 da CF/88:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições **permanentes, essenciais ao exercício do controle externo**, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, **vedada sua extinção, criação ou instalação**.

A parte final do art. 75 agora expressamente veda a extinção, criação ou instalação de tribunais de contas.

Ainda quanto ao trabalho dos Tribunais de Contas estaduais em relação à apreciação das contas dos agentes públicos municipais, é relevante citar um entendimento do STF. Segundo a tese fixada pela Corte, o "*Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal*"¹⁰. Significa dizer que, caso o TCE aplique uma multa a uma determinada pessoa por danos ao erário, o **Município** é quem deverá atuar no

⁹ ADI 5.763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26.10.2017.

¹⁰ RE 1.003.433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 15.09.2021.



sentido de executar o crédito a que tem direito. Por outro lado, no caso de aplicação de **multa simples** aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, a competência para executar será dos **Estados**.¹¹

Para entender o tema “julgamento das contas do Prefeito”, será necessário que se saiba a diferença entre **contas de governo** e **contas de gestão**.

As **contas de governo** têm **caráter político** e são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. São julgadas pelo Poder Legislativo, cabendo aos Tribunais de Contas tão somente apreciá-las. É o que se extrai do art. 71, I, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Já as **contas de gestão** têm **caráter técnico** e são de responsabilidade dos administradores públicos. São julgadas pelos Tribunais de Contas. É o que se extrai do art. 71, II, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Em alguns Municípios, notadamente nos menores, pode haver uma particularidade. O **Prefeito**, ao contrário do Presidente da República e dos Governadores, pode também ser ordenador de despesas e, portanto, **ser responsável pelas contas de governo e pelas contas de gestão**. Assim, havia controvérsias quanto à competência para o julgamento das contas de governo e contas de gestão em nível municipal.

Apenas para esclarecer, ordenador de despesas é a autoridade cujos atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimimento ou dispêndio de recursos públicos. Nos Municípios menores, às vezes por ausência de pessoal, o Prefeito acaba desempenhando também essa função ao invés de delegá-la a outro agente público da Administração.

Acerca disso, o STF tinha um entendimento (RE nº 846.826) de que tanto as contas de governo quanto as contas de gestão do Prefeito seriam julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Os Tribunais de Contas elaborariam um parecer prévio, mas que teriam um caráter meramente opinativo. No entanto, em decisão mais recente, o STF fixou um novo entendimento a respeito. Veja:

¹¹ ADPF 1011, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 01.07.2024.



JURISPRUDÊNCIA



I - Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;

II - **Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;**

III - A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025, p. 17.03.2025).

Portanto, atualmente, os Prefeitos que atuam como ordenadores de despesa têm suas contas apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas competente.

Há que se destacar que o parecer dos Tribunais de Contas sobre as contas de governo do Prefeito **somente deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal**. Em outras palavras, supondo que o Tribunal de Contas tenha recomendado a rejeição das contas do Prefeito, o quórum exigido para que esse parecer seja afastado será de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Temos, então, um quórum qualificado para que o parecer do Tribunal de Contas não prevaleça.

INDO MAIS FUNDO!



A LC nº 64/90 prevê que ficarão **inelegíveis** os gestores públicos que tenham suas **contas rejeitadas** por decisão irrecorrível de órgão competente.

Suponha, então, que o Tribunal de Contas tenha rejeitado as contas do Prefeito. A Câmara Municipal fica inerte e não julga as contas. O que acontecerá? Será isso suficiente para que o Prefeito fique inelegível?



Não se admite o “julgamento ficto” das contas do Prefeito. Isso quer dizer que a rejeição pelo Tribunal de Contas não é suficiente para tornar o Prefeito inelegível. É preciso que a Câmara Municipal decida nesse sentido, **não sendo possível obrigá-la a julgar em tempo razoável** as contas do Prefeito.

HORA DE PRATICAR!



(AL-MA – 2023) O controle é compreendido como um instrumento da democracia. A existência de uma estrutura formal para controle das finanças públicas, eficiente, eficaz e efetiva é um fato comum em um Estado democrático organizado. Neste âmbito, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é finalidade do controle externo.

Comentários:

De acordo com o art. 74, inciso III, da CF/88, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é uma incumbência do sistema de controle **interno**. Questão errada.

(TCE-SC – 2022) Segundo o STF, não pode o Tribunal de Contas da União afastar incidentalmente a aplicação de lei federal sob o argumento de inconstitucionalidade.

Comentários:

O Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões monocráticas, tem questionado a competência defendida pelo TCU para declarar inconstitucionais leis ou atos normativos do Poder Público, sob o argumento de que a Súmula 347 foi editada em 13/12/1963. Questão correta.

(TCE-RJ – 2022) Cabe ao Tribunal de Contas da União a fiscalização da aplicação de recursos públicos repassados pela União, mediante ajuste, a estado, ao Distrito Federal ou a município.

Comentários:

A questão decorre diretamente do art. 71, inciso VI, da CF/88. Questão correta.

(TCE-SC – 2021) As normas constitucionais alusivas às competências institucionais do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 75 da CF/88, que estabelece que as normas estabelecidas para o TCU se aplicam, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Questão correta.

(PGM - Fortaleza – 2017) Os municípios não gozam de autonomia para criar novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.

Comentários:



A Carta Magna veda que os municípios criem novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais (art. 31, § 4º, CF). Os Estados, entretanto, podem criar um órgão de controle externo denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios para auxiliarem as Câmaras de Vereadores no controle externo. Questão correta.

(TCE-PE – 2017) Os tribunais de contas não exercem fiscalização quanto à legalidade e à legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário, que tem autonomia administrativa e financeira.

Comentários:

Os Tribunais de Contas exercem, sim, a fiscalização dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário. Enquanto o CNJ realiza o controle interno do Poder Judiciário, os Tribunais de Contas exercem o controle externo. Questão errada.

(TCE-PE – 2017) Decisão de tribunal de contas estadual de impor multa a responsável por irregularidades no uso de bens públicos possui eficácia de título executivo e pode ser executada por iniciativa do próprio tribunal de contas do estado ou do Ministério Público local.

Comentários:

As decisões dos Tribunais de Contas de que resulte a aplicação de multa têm eficácia de título executivo extrajudicial. A execução é feita pela Advocacia Pública (e não pelo próprio Tribunal de Contas ou Ministério Público). Questão errada.

(Procurador de Curitiba – 2015) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, no prazo de sessenta dias a contar de seu recebimento.

Comentários:

É o Congresso Nacional que *julga* as contas do Presidente da República. O TCU apenas aprecia as contas do Presidente. Questão errada.

(TJDFT – 2015) O TCU e, pelo princípio da simetria, os tribunais de contas estaduais, têm legitimidade para requisitar, diretamente, informações que importem a quebra de sigilo bancário.

Comentários:

Os Tribunais de Contas não podem requisitar informações que importem a quebra de sigilo bancário. Questão errada.

(MPT – 2015) Dentre os requisitos previstos na Constituição da República para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União estão os referentes a notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e de administração pública, devendo ter mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

Comentários:

É requisito constitucional para o cargo de Ministro do TCU *mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional* que exija notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Questão errada.

(MPT – 2015) O Tribunal de Contas da União não tem competência para fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais.

Comentários:



É competência do TCU fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo (art. 71, V). Questão errada.

(MPCM – 2015) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Comentários:

É exatamente o que prevê a Súmula Vinculante nº 03. Questão correta.

(SAPeJUS-GO – 2015) Cabe ao Tribunal de Contas da União julgar as contas do presidente da República, podendo o Congresso Nacional suspender a decisão, caso discorde dela.

Comentários:

É o Congresso Nacional que julga as contas do Presidente da República. Questão errada.

(TCE-MG – 2015) Considere que a constituição de um determinado Estado da Federação prevê, além do Tribunal de Contas do Estado, a existência de um Conselho Estadual de Contas dos Municípios, encarregado de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo. Na hipótese, é correto afirmar que a referida norma constitucional é inconstitucional, porque fere a regra da Constituição da República que proíbe a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.

Comentários:

Não há qualquer inconstitucionalidade na criação de um *órgão estadual* com a tarefa de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício do controle externo. O que a CF/88 veda é a criação de órgãos municipais com essa tarefa. Questão errada.

(TCM-SP – 2015) Na medida em que o Tribunal de Contas está inserido na estrutura do Poder Legislativo, suas decisões condenatórias estão suscetíveis à revisão dessa estrutura de poder nas hipóteses previstas em lei.

Comentários:

A atuação dos Tribunais de Contas *não é subordinada* ao Poder Legislativo. Suas decisões não estão, portanto, sujeitas à revisão pelo Poder Legislativo. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Poder Legislativo

1. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, parlamentar atuante no Congresso Nacional, solicitou que sua assessoria analisasse os aspectos procedimentais a serem observados para a fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República. A assessoria respondeu corretamente que, à luz da Constituição da República, a matéria é de competência:

- a) exclusiva do Congresso Nacional, o que afasta a exigência de lei;
- b) da União, podendo ser fixada em medida provisória ou em lei ordinária;
- c) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa parlamentar;
- d) exclusiva do Congresso Nacional, sendo assegurado ao presidente da República o poder de veto;
- e) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa exclusiva do presidente da República.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Os decretos legislativos são utilizados para regulamentação das matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso VIII da CRFB/88:

Art. 49. É da competência **exclusiva do Congresso Nacional**:

VIII - **fixar os subsídios** do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I";

LETRA B. INCORRETA. Está equivocada a alternativa, já que compete Congresso Nacional por decreto legislativo e não a União editar o tema por medida provisória ou lei ordinária.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a competência é exclusiva do Congresso Nacional por decreto legislativo, de acordo com o art. 49, inciso VIII da CRFB/88.



LETRA D. INCORRETA. Nesse caso, por se tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional, não há que se falar em veto do Presidente da República, de acordo com o art. 48 da CRFB/88:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, **não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52**, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: (...)

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional, que será fixada por meio do decreto legislativo.

Gabarito: Letra A.

2. (FGV/TCE-PA/Auditor/2024) Após ampla mobilização da oposição, cento e setenta e cinco Deputados Federais subscreveram requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara dos Deputados, com o objetivo de analisar a presença, ou não, de autorização para as operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com a instauração da CPI, foi deliberado que não seriam acolhidos requerimentos de interceptação telefônica, os quais não seriam abrangidos pelo potencial expansivo dessa comissão de natureza temporária.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da CPI.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento.
- d) somente apresenta irregularidade em relação à ausência de proporcionalidade na subscrição do requerimento.
- e) somente apresenta irregularidade em relação à vedação ao acolhimento de requerimentos de interceptação telefônica.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, apresenta irregularidade quanto ao objeto já que o disposto no enunciado não é um fato determinado, ferindo o que dispõe o art. 58, §3º da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! As CPIs são instauradas para apurar fato determinado e por prazo certo. O enunciado nos traz uma situação indeterminada, assim não compete à CPI investigá-la, de acordo com o art. 58, § 3º da CRFB/88.



§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, **para a apuração de fato determinado e por prazo certo**, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

LETRA C. INCORRETA. Não há irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento, já que representa mais de 1/3 de seus membros, de acordo com o texto constitucional.

LETRA D. INCORRETA. Não apresenta ausência de proporcionalidade de subscrição, mas apresenta irregularidade no objeto, uma vez que não se caracteriza como fato determinado, de acordo com o art. 58, § 3º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De acordo com o Supremo, a CPI apenas tem competência para a quebra do sigilo telefônico, não podendo determinar a interceptação telefônica.

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/CGE-PB/Auditor das Contas Públicas/2024) O Tribunal de Contas do Estado Gama apurou irregularidades em contrato administrativo realizado entre o Município Alfa, localizado no Estado Gama, e determinada empresa prestadora de serviços de engenharia. A Assembleia Legislativa do referido Estado Gama instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mediante requerimento de dois terços de seus membros, para apurar as irregularidades encontradas.

Diante do exposto, é correto afirmar que:

- a) a CPI poderá anular o contrato, pois é sua função, concluída a investigação e confirmada a irregularidade;
- b) a CPI só poderia ter sido instaurada mediante o requerimento da maioria dos membros da Assembleia Legislativa do Estado Gama;
- c) a Assembleia Legislativa do Estado Gama não tem competência para instaurar CPI, a fim de apurar ato realizado por outro ente federativo, no caso, o Município Alfa;
- d) a CPI não deveria ter sido instaurada, pois o Tribunal de Contas tem o poder de anular o ato administrativo viciado;



e) a CPI não poderia ter sido instaurada pelo Legislativo para apurar ato praticado pelo Executivo, em razão da separação de poderes, ainda que demonstrada a irregularidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, as CPIs não têm competência para impor penalidades ou condenações de acordo com o art. 58, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A CPI é direito de minoria, podendo ser instaurada, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, de acordo com o art. 58, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A CPI não pode ser instaurada para apuração de fato determinado ocorrido em outro ente federativo, uma vez que violaria o princípio da autonomia federativa, de acordo com o art. 18 da CRFB/88, vejamos:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos desta Constituição.

LETRA D. INCORRETA. Quando se tratar de ato, o TCU irá sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, segundo o art. 71, X da CRFB/88. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis, nos termos do art. 71, §1º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, as Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser instauradas para apurar ato praticado pelo Poder Executivo, em razão da competência de o Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, conforme art. 70 da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/ALE-TO/Procurador/2024) De acordo com o processo de incorporação dos tratados de Direitos Humanos no nosso ordenamento jurídico interno, analise as afirmativas a seguir.

I. As Constituições brasileiras já existentes, incluindo a Constituição de 1988, adotaram a autorização prévia do Poder Legislativo como pressuposto constitucional do processo de incorporação do tratado de direitos humanos na ordem jurídica interna, salvo a primeira Constituição de 1824.

II. De acordo com a Constituição de 1988, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

III. O processo de incorporação de um tratado envolve quatro fases: assinatura, aprovação legislativa, ratificação e decreto de promulgação. Nesse sentido, de acordo com a Convenção de



Viena sobre o Direito dos Tratados, quando da assinatura do tratado, o Estado já estaria obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade desse tratado.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Resta equivocado, porque os itens II e III também estão corretos. Sobre o item II, a Constituição Federal atribuiu ao Congresso Nacional a competência para resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais que causem encargos ou compromissos graves ao nosso patrimônio nacional, consoante art. 49, inciso I da CRFB/88. Por outro lado, no caso do item III devemos ter conhecimento acerca da Convenção de Viena, o qual diz que desde o momento da assinatura do tratado, o Estado já está obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e finalidade. Vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional

(...)

Artigo 18 da Convenção de Viena sobre direito dos Tratados

Obrigações de Não Frustrar o Objeto e Finalidade de um Tratado antes de sua Entrada em Vigor

"Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando:

a) tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado;

LETRA B. INCORRETA. O item III também está correto, uma vez que versa sobre a Convenção de Viena, que afirma que o Estado possui a obrigação de se abster da prática dos atos que possam frustrar o objeto do tratado desde o momento de sua assinatura (art. 18 da Convenção de Viena).



LETRA C. INCORRETA. O item II trata da competência exclusiva do Congresso Nacional, cabendo apenas a ele a resolução de forma definitiva dos tratados, acordos ou atos internacionais, que venham a causar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, conforme art. 49, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O item I também está correto! Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, devidamente aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos dos votos de seus membros são equivalentes às emendas Constitucionais. Assim, podemos concluir que a Constituição de 1988, adota sim a prévia autorização do Poder Legislativo no processo de incorporação dos Tratados. No caso da Constituição de 1824, de fato ela não adotou tal procedimento, porque não havia previsão acerca dos direitos humanos. A doutrina explica que o Brasil vivia a época do império ou da dinastia.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Os itens I, II e III estão corretos. As Constituições adotaram a prévia autorização do Poder Legislativo no processo de incorporação dos tratados, conforme art. 5º, § 3º da CRFB/88, com exceção da Constituição de 1824, porque não havia previsão acerca dos direitos humanos. Ao Congresso Nacional cabe resolver definitivamente os Tratados, acordos ou atos internacionais, que venham a causar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, inciso I da CRFB/88).

Por fim, vale esclarecer que a Convenção de Viena afirma que Estado possui a obrigação de se abster da prática dos atos que possam frustrar o objeto do tratado desde o momento de sua assinatura, de acordo com o art. 18 da Convenção de Viena

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/TJ-SC/2024) João, deputado estadual, filiado ao partido político Alfa, foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa em sentença transitada em julgado, tendo sofrido a sanção de suspensão dos direitos políticos. Ao tomar conhecimento dessa condenação, o diretório estadual do partido político Alfa consultou sua assessoria em relação aos seus efeitos sobre o mandato eletivo de João.

Foi corretamente respondido ao diretório estadual que:

- a) cabe ao Tribunal de Justiça decidir, em caráter definitivo, em relação à perda do mandato de João;
- b) a perda do mandato de João será declarada pela Mesa da Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa;
- c) a perda do mandato de João será decidida pela Mesa da Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, assegurada ampla defesa;
- d) a perda do mandato de João, enquanto efeito da condenação, é uma medida autoexecutória, o que permite a imediata posse do suplente;



e) a ordem constitucional proscreveu a sistemática das penas acessórias; logo, a perda do mandato de João somente será decretada se houver previsão expressa na sentença.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A declaração sobre a perda de mandato não cabe ao Tribunal de Justiça, mas sim à Mesa da Assembleia Legislativa.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Em razão da suspensão dos direitos políticos, João perderá seu mandato, sendo a perda declarada pela Mesa da Assembleia Legislativa, sendo assegurada a ampla defesa, de acordo com o art. 55, inciso IV e § 3º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. No caso de João, não se faz necessário votação por maioria absoluta na Mesa da Assembleia Legislativa, uma vez que a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, sendo assegurada a ampla defesa, de acordo o § 3º do art. 55 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a perda do mandato não ocorre automaticamente; ela deve ser declarada pela Mesa da Assembleia Legislativa, sempre respeitando o devido processo legal.

LETRA E. INCORRETA. A perda do mandato em decorrência da suspensão dos direitos políticos tem previsão constitucional, não dependendo de previsão expressa na sentença.

Gabarito: Letra B.

6. (FGV/TJ-MS/2024) Em determinado estado da federação, foi identificada uma grande extensão de terras públicas, de propriedade desse ente federativo, que alcançavam três mil hectares. Por tal razão, o órgão competente do Poder Executivo decidiu iniciar a análise das medidas necessárias para realizar a sua alienação, mais especificamente se haveria, ou não, a necessidade de autorização legislativa.

Considerando apenas os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que:

- a) cabe ao estado, por força de sua autonomia política, definir a necessidade, ou não, de autorização legislativa;
- b) toda a alienação de terras públicas, independente de sua dimensão, depende de autorização legislativa;
- c) a autorização será necessária, e deve ser concedida pelo Congresso Nacional, mas apenas se as terras estiverem situadas na área de fronteira;
- d) por força do princípio da simetria, a autorização deve ser concedida pela Assembleia Legislativa, em lei editada a partir de projeto de iniciativa privativa do governador do estado;
- e) é necessária a aprovação do Congresso Nacional, que não será veiculada por meio de lei, não contando, portanto, com a sanção do Chefe do Poder Executivo no processo legislativo.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A CRFB/88 estabelece que é necessária aprovação do Congresso Nacional. Logo, o Estado não possui tal competência.

LETRA B. INCORRETA. Só depende de aprovação a alienação de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, conforme inciso XVII do art. 49 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não há que se falar na localização das terras como pré-requisito para ser competência do Congresso Nacional, bastando apenas que as terras sejam públicas e com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

LETRA D. INCORRETA. A competência é exclusiva do Congresso Nacional! Não deve ser concedida pela Assembleia Legislativa.

LETRA E. CORRETA. O art. 49 da CRFB/88 trata sobre atribuições do Congresso Nacional, as matérias elencadas são trabalhadas por decretos legislativos (norma prevista no art. 59, VI da CRFB/88), que **não depende de sanção do Chefe do Poder Executivo Federal**. Assim, são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional. Dentre essas matérias, podemos encontrar a disposta no inciso XVII, vejamos:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

[...]

XVII - **aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.**

No mais, o art. 188, § 1º da CRFB/88 indica que a **alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares** a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, **dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional**.

Gabarito: Letra E.

7. (FGV/TJ-AP/2024) A Câmara dos Deputados instaura uma determinada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em observância às formalidades constitucionais e legais, com o objetivo de apurar um fato certo, por prazo determinado. João, deputado federal e integrante da CPI, busca, junto aos seus assessores, informações sobre as medidas que a Comissão poderá adotar, independentemente da intervenção do Poder Judiciário.

Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, por si só, poderá decretar a:

- a) busca e apreensão de documentos na residência e em detrimento de um investigado;
- b) quebra de sigilo de dados bancários em detrimento de um investigado;
- c) indisponibilidade de bens em detrimento de um investigado;



- d) interceptação telefônica em detrimento de um investigado;
- e) prisão preventiva em detrimento de um investigado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A competência é do Poder Judiciário.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o STF, as CPIs podem, se for necessário, determinar a quebra de sigilo de dados bancários da pessoa investigada. Não há impedimento para que a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico sejam determinadas pela CPI e quando isso ocorre a Comissão se torna depositária do segredo. Afinal, a quebra do sigilo não transforma as informações obtidas em informações públicas, remanescendo o segredo para qualquer pessoa que seja estranha aos fatos objeto da investigação. Então, é um dever jurídico de cada um dos membros da CPI preservar o sigilo dos dados transmitidos.

LETRA C. INCORRETA. Não é de competência de uma CPI determinar a indisponibilidade de bens da pessoa investigada, sendo tal competência atribuída ao Judiciário.

LETRA D. INCORRETA. A interceptação telefônica não é competência da CPI, sendo apenas atribuída ao Judiciário, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. Na interceptação telefônica ocorre a captação da mensagem transmitida, ou melhor, se tem acesso ao conteúdo da conversa.

LETRA E. INCORRETA. Apenas é de competência das CPIs decretar prisão em flagrante, não sendo de sua alçada a decretação de prisão preventiva, a qual cabe apenas ao órgão jurisdicionado.

Gabarito: Letra B.

8. (FGV/TJ-AP/2024) Maria, deputada federal, por entender que o isolamento de Brasília, capital federal, caminhava em norte contrário à sedimentação da ideologia participativa, apresentou projeto de lei visando à mudança temporária da sede do Poder Legislativo para determinada região do país, durante os meses previstos na proposição. A mudança, ao ver de Maria, era essencial ao desenvolvimento dessa região.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ao apreciar a compatibilidade do referido projeto com a Constituição da República, observou corretamente que a mudança da sede do Poder Legislativo:

- a) exige emenda constitucional;
- b) deve ser antecedida de plebiscito;
- c) pode ser realizada da forma alvitrada por Maria;
- d) pode ser estabelecida pelo Congresso Nacional, sem o concurso do Poder Executivo;
- e) é vedada, considerando que há norma constitucional definindo Brasília como a capital federal.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há necessidade de edição de emenda constitucional para mudança temporária da sede do Poder Legislativo, uma vez que é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, sem necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, de acordo com o art. 49, inciso VI da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não há que se falar em plebiscito, já que é atribuição exclusiva do Congresso Nacional.

LETRA C. INCORRETA. A mudança temporária da sede do Poder Legislativo é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, que será realizada por meio de decreto legislativo, sem a necessidade de sanção pelo Chefe do Poder Executivo, não por meio de lei, de acordo com o art. 49, inciso VI da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, a mudança temporária da sede do Poder Legislativo é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, que será realizada através de decreto legislativo, sem a necessidade de sanção pelo Chefe do Poder Executivo, conforme art. 49, inciso VI da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição Federal prevê a possibilidade de mudança temporária da sede do Poder Legislativo em seu art. 49, inciso VI da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

9. (FGV/CVM/2024) A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito de informações ao ministro das Relações Exteriores, versando sobre temática internacional com reflexo nas exportações do agronegócio brasileiro. Nada obstante, passados sessenta dias, não houve qualquer resposta ao pleito formulado. Além disso, a Câmara dos Deputados convocou o ministro da Fazenda para prestar, pessoalmente, informações sobre o mesmo assunto, em razão das repercussões da matéria na esfera econômica do país. Contudo, na data designada, a autoridade deixou de comparecer, sem apresentar qualquer justificativa.

Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que:

a) o ministro das Relações Exteriores incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Mesa da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações ao presidente da República, ao vice-presidente da República, a ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Por outro lado, o ministro da Fazenda não cometeu crime de responsabilidade, porquanto a convocação para comparecimento pessoal de autoridades do Poder Executivo Federal não tem assento constitucional;

b) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à



Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;

c) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;

d) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda não incorreram em crime de responsabilidade, porquanto as autoridades do Poder Executivo Federal não estão sujeitas à convocação da Câmara dos Deputados;

e) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda incorreram em crime de responsabilidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não poderão encaminhar pedidos escritos de informações ao Presidente da República e vice-presidente, nos termos do art. 50, caput da CRFB/88. No mais, o Ministro da Fazenda também cometeu crime de responsabilidade, conforme o art. 50, §2º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar apenas o Ministro do Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, não o próprio Presidente da República e seu vice. Além disso, o Ministro das Relações Exteriores cometeu crime de responsabilidade, de acordo com o art. 50 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A assertiva está errada, porque assim como o Ministro da Fazenda, o Ministro das Relações Exteriores também cometeu crime de responsabilidade, conforme disposição do art. 50 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está em desacordo com a Constituição, tendo em vista que tanto o Ministro da Fazenda como o das Relações Exteriores podem ser convocados pela Câmara dos Deputados, incorrendo em crime de responsabilidade o não comparecimento no prazo previsto na Constituição, de acordo com o art. 50, caput e §2º da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A Mesa da Câmara dos Deputados pode encaminhar pedido escrito de informações ao ministro das Relações Exteriores, conforme o §2º do art. 50 da CRFB/88, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento. A Câmara dos Deputados pode convocar o ministro da Fazenda para prestar, pessoalmente, informações



sobre o mesmo assunto, de acordo com o art. 50 da CRFB/88, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificção adequada.

Gabarito: Letra E.

10. (FGV/CVM/2024) Um dos integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no âmbito da Câmara dos Deputados formulou três requerimentos a serem apreciados pela referida comissão. O primeiro requerimento almejava que fosse decretada a interceptação das comunicações telefônicas de João; o segundo, a quebra do sigilo dos dados telefônicos de Maria; e, o terceiro, a quebra do sigilo fiscal de Pedro. Ressalte-se que João, Maria e Pedro são servidores públicos federais, e os requerimentos estão devidamente fundamentados, sendo demonstrada a necessidade de produção dessas provas para a elucidação de determinado fato objeto de investigação.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação às três medidas requeridas, que a CPI:

- a) tem competência para decretá-las;
- b) somente tem competência para decretar a primeira medida requerida;
- c) somente tem competência para decretar a segunda medida requerida;
- d) somente tem competência para decretar a primeira e a terceira medidas requeridas;
- e) somente tem competência para decretar a segunda e a terceira medidas requeridas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A interceptação telefônica não é competência da CPI.

LETRA B. INCORRETA. O STF entendeu que as CPIs não possuem competência para determinar a interceptação telefônica.

LETRA C. INCORRETA. Além da competência de decretar a quebra do sigilo dos dados telefônicos, as CPIs também podem decretar a quebra do sigilo fiscal, de acordo com o STF.

LETRA D. INCORRETA. De fato, as CPIs, podem decretar a quebra do sigilo fiscal, no entanto, a interceptação telefônica é competência apenas do Judiciário, que por meio de uma decisão do Juiz poderá concedê-la ou não, de acordo com o STF.

LETRA E. CORRETA. De acordo com o Supremo (MS 37970, MS 37969, MS 37978), para a quebra do sigilo dos dados telefônicos e os fiscais, são de competência da CPI, que se



devidamente fundamentado, poderá ser concedido. No entanto, não pode determinar a interceptação telefônica.

Gabarito: Letra E.

11. (FGV/TCE ES/2023) Joana, estudante de direito, questionou o seu professor de Direito Constitucional a respeito da classificação, quanto à eficácia da norma obtida a partir da interpretação do disposto no parágrafo único do Art. 75 da Constituição da República de 1988, que tem a seguinte redação: "As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros".

O professor respondeu, corretamente, que se trata de norma de eficácia:

- a) plena e aplicabilidade imediata;
- b) contida e aplicabilidade imediata;
- c) limitada e de princípio institutivo;
- d) limitada e de princípio programático;
- e) estrutural e de princípio programático.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Normas de eficácia plena são aquelas normas que desde a entrada em vigor da Constituição já estão aptas a produzir eficácia. Por isso, são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e integral. No referido caso, temos uma norma limitada e de princípio institutivo, pois depende de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição.

Letra B. INCORRETA. Não se trata de norma de eficácia contida. Estas são dotadas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral (o legislador pode restringir a sua eficácia). O que não é o caso da questão.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito!! Trata-se de uma norma limitada e de princípio institutivo, pois depende de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. (classificação do professor José Afonso da Silva)

Letra D. INCORRETA. Hum... pegadinha! Normas declaratórias de princípios programáticos são aquelas que estabelecem programas e diretrizes a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Ex: Direito à Saúde. Aqui não é o caso. Pelo contrário, estamos diante de norma limitada e de princípio institutivo ou organizativo.



Letra E. INCORRETA. Eita! Nem temos essa classificação (rs). Segundo o professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais são classificadas como: (i) de eficácia plena; (ii) de eficácia contida e (iii) de eficácia limitada de princípio institutivo ou programáticas.

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Com o objetivo de desonerar certo setor econômico, João, Deputado Federal, apresentou projeto de lei reduzindo a alíquota concernente a um imposto de competência da União, o que acarretaria a correlata redução da carga tributária.

Ao analisar a constitucionalidade formal da referida proposição, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados concluiu corretamente que

- a) a matéria é de iniciativa privativa do Presidente da República, por versar sobre tributos.
- b) trata-se de matéria de iniciativa privativa dos membros do Congresso Nacional, logo, João poderia apresentar o projeto.
- c) João tem legitimidade para apresentar o projeto, mas deve instruí-lo com estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
- d) a matéria é de iniciativa privativa do Presidente da República, considerando que, ao acarretar a redução da receita, impacta no orçamento.
- e) a espécie legislativa escolhida por João está errada, considerando que a matéria deveria ser disciplinada em lei complementar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque se trata de atribuição do Congresso Nacional, nos termos do art. 48, I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não se trata de matéria privativa dos membros do Congresso Nacional. Cabe ao CN criar as leis de competência da União com a sanção do Presidente, conforme o art. 48, caput da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, João tem legitimidade para apresentar o projeto, mas deve instruí-lo com estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, de acordo com o art. 48, I da CRFB/88 e art. 113 do ADCT.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque de acordo com o entendimento firmado pelo STF, o Chefe do Executivo não tem iniciativa exclusiva para tratar de matéria tributária, vejamos:



Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF. ARE 743480 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2013)

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, uma vez que a matéria tratada no projeto de lei não é reservada à Lei Complementar.

Gabarito: Letra C.

13. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) O Presidente da República encaminhou, ao Poder Legislativo, proposição fixando os seus subsídios, os do Vice-Presidente da República e os dos Ministros de Estado para o exercício financeiro seguinte. Após regular discussão, foi aprovado substitutivo no âmbito da Casa Legislativa iniciadora, chancelado pela Casa revisora, que aumentou os valores inicialmente propostos, considerados módicos pelos parlamentares. O Presidente da República, ao receber a proposição, a vetou, sendo o veto rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Por fim, o Presidente da República promulgou a Lei nº X, que veio a ser publicada.

À luz da sistemática constitucional afeta à fixação dos subsídios do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros, é correto afirmar, em relação às fases descritas na narrativa, que

- a) todas estão certas.
- b) todas apresentam incorreções.
- c) apenas apresenta incorreção em relação à promulgação.
- d) apenas apresenta incorreção em relação à rejeição do veto.
- e) apenas apresenta incorreção em relação ao substitutivo apresentado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque todas as situações descritas no enunciado apresentam irregularidades.

LETRA B. CORRETA. Conforme o art. 49, VIII da CRFB/88, é da competência exclusiva do Congresso Nacional fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado. Portanto, não há qualquer tipo de interferência do Poder Executivo no exercício da referida atribuição. Logo, todas as fases indicadas apresentam incorreções.



LETRA C. INCORRETA. Não está incorreta apenas em relação à promulgação.

LETRA D. INCORRETA. A rejeição do veto não é a única incorreção.

LETRA E. INCORRETA. O substitutivo apresentado não é a única incorreção.

Gabarito: Letra B.

14. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) João foi eleito Deputado Federal e, desde a expedição do diploma, passou a ocupar o cargo de diretor operacional em uma sociedade empresária privada. Essa sociedade atuava como concessionária do Poder Executivo federal em um programa direcionado à instalação e à operação de usinas termoeletricas, a partir de uma sistemática contratual padronizada e com a abertura de linhas de crédito junto a instituições financeiras federais.

Maria, também Deputada Federal no exercício do mandato, entendia que a conduta de João era incompatível com a Constituição da República de 1988. Por tal razão, solicitou esclarecimentos a um advogado em relação à sua conformidade constitucional.

Foi corretamente esclarecido a Maria, à luz da Constituição da República de 1988, que a conduta de João

a) não apresenta qualquer irregularidade.

b) acarreta a perda do mandato, caso João, notificado, não peça exoneração do cargo, o que deve ser declarado pela Mesa da Câmara dos Deputados.

c) acarreta a perda do mandato, a ser decidida pela Câmara dos Deputados, a partir de provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional.

d) acarreta a perda do mandato, a ser decidida pela Câmara dos Deputados, a partir de provocação da respectiva Mesa, de Deputado Federal ou de partido político representado no Congresso Nacional.

e) acarreta a perda do mandato, que deve ser declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados, de ofício ou mediante provocação de Deputado Federal ou de partido político representado no Congresso Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa foi o gabarito inicial apontado pela banca. A alínea "a" do inciso I do art. 54 da CRFB/88, determina que desde a expedição do diploma, os deputados e senadores estão impedidos de **firmar ou manter contrato com** pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou **empresa concessionária de serviço público**, SALVO quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.



O enunciado menciona a expressão “a partir de uma sistemática contratual padronizada”. Inicialmente, para a FGV, estaríamos diante de um contrato que obedece a cláusulas uniformes. Todavia, após recurso dos candidatos, a banca retificou sua posição, talvez por não ter ficado tão claro assim que “sistemática contratual padronizada” corresponde a contrato que obedece a cláusulas uniformes. Diante disso, a FGV alterou o gabarito para a Letra C!

LETRA B. INCORRETA. Em caso de perda de mandato, esta seria decidida pela Câmara dos Deputados, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa, de acordo com o art. 55, § 2º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Temos o nosso gabarito final! Segundo a alínea “a” do inciso I do art. 54 da CRFB/88, desde a expedição do diploma, os deputados e senadores estão impedidos de firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

Vale lembrar, conforme explicação na Letra A, a banca retificou o gabarito e passou a entender que a expressão “sistemática contratual padronizada” não necessariamente corresponde a um contrato que obedece a cláusulas uniformes. Por consequência, nos termos do art. 55, inciso I e §2º da CRFB/88 temos o seguinte:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

LETRA D. INCORRETA. O certo é falar em provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional e não de Deputado Federal.

LETRA E. INCORRETA. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional. Não pode ser de ofício.

Gabarito final: Letra C.

15. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos envolvidos deveriam discorrer sobre as características essenciais do regime jurídico-constitucional dos Deputados Federais.



O Grupo *Beta* defendeu que as restrições direcionadas aos parlamentares a partir da posse são ontologicamente direcionadas a assegurar a sua equidistância exclusivamente em relação aos interesses de atores privados.

O Grupo *Delta* observou que, após a expedição do diploma, surgem vedações que alcançam exclusivamente os liames com a Administração Pública direta e indireta ou com os concessionários de serviço público, salvo apenas, em relação às últimas, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

O Grupo *Gama*, por sua vez, defendeu que tanto a infringência das vedações incidentes a partir da posse, como aquelas incidentes a partir da expedição do diploma, podem ensejar a perda do mandato do Deputado Federal.

Considerando as conclusões alcançadas pelos três grupos, à luz da ordem constitucional, o júri decidiu que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a conclusão do grupo *Beta* está certa.
- c) apenas as conclusões dos grupos *Delta* e *Gama* estão certas.
- d) apenas as conclusões dos grupos *Beta* e *Gama* estão certas.
- e) apenas as conclusões dos grupos *Beta* e *Delta* estão certas.

Comentários:

Vamos à análise de cada grupo:

1. O Grupo *Beta* defendeu que as restrições direcionadas aos parlamentares a partir da posse são ontologicamente direcionadas a assegurar a sua equidistância exclusivamente em relação aos interesses de atores privados. O entendimento firmado pelo grupo *Beta* está equivocado, em razão da exclusividade relacionada a interesses de atores privados. Essas vedações, além de coibir a influência nas relações privadas, também têm justamente o objetivo de frear a influência das autoridades públicas nas entidades, como forma de garantir a separação dos poderes.

2. Grupo *Delta* observou que, após a expedição do diploma, surgem vedações que alcançam exclusivamente os liames com a Administração Pública direta e indireta ou com os concessionários de serviço público, salvo apenas, em relação às últimas, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

O grupo *Delta* está certo, já que descreve a hipótese disposta no art. 54, inciso I da Constituição Federal. Olha só:

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:



a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

3. Grupo Gama, por sua vez, defendeu que tanto a infringência das vedações incidentes a partir da posse, como aquelas incidentes a partir da expedição do diploma, podem ensejar a perda do mandato do Deputado Federal.

Por fim, a ideia defendida pelo Grupo Gama está correta. Realmente, as vedações relacionadas à posse, bem como a partir da expedição do diploma, podem ensejar a perda do mandato do Deputado Federal. Trata-se da previsão do art. 55, inciso I da CRFB/88.

Assim, apenas os Grupos Delta e Gama estão corretos.

Logo, nosso gabarito é a LETRA C.

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, tendo em vista que apenas os Grupos Delta e Gama estão corretos.

LETRA B. INCORRETA. Cuidado, pois a linha de pensamento do Grupo Beta está em desacordo com a Constituição Federal.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas os Grupos Delta e Gama estão de acordo com o texto constitucional.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o Grupo Beta não está correto.

LETRA E. INCORRETA. Como já vimos, o Grupo Beta está errado.

Gabarito LETRA C.

16. (FGV/ALEMA/2023) Após ampla mobilização dos Deputados Estaduais, a Constituição do Estado Alfa foi reformada, passando a dispor sobre a competência das Comissões da Assembleia Legislativa para a colheita de manifestações de pessoas que possam contribuir com suas atividades. Com esse objetivo, foi autorizada a convocação das seguintes autoridades: (1) Secretários de Estado; (2) Procurador-Geral do Estado; (3) Procurador-Geral de Justiça; e (4) Presidentes de autarquias e de fundações com personalidade jurídica de direito público. Acresça-se que o não atendimento à convocação caracterizaria infração político-administrativa.

Irresignado com o teor da reforma, o Partido Político Delta consultou sua assessoria a respeito da compatibilidade desse comando normativo com a Constituição da República, sendo-lhe corretamente respondido que

a) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1, 3 e 4.



- b) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 2, 3 e 4.
- c) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 2 e 3.
- d) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1 e 2.
- e) é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1, 2, 3 e 4.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Diante das opções apresentadas, apenas é compatível com a ordem constitucional a convocação da autoridade referida no item 1.

LETRA B. INCORRETA. Apenas é compatível com a ordem constitucional a convocação da autoridade referida no item 2.

LETRA C. INCORRETA. Apenas é compatível com a ordem constitucional a convocação da autoridade referida no item 2.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! As autoridades dispostas nos itens 1 e 2, Secretário do Estado e Procurador-Geral do Estado, respectivamente, são compatíveis com a ordem constitucional, podendo ser realizada suas convocações.

LETRA E. INCORRETA. Apenas é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas nos itens 1 e 2.

Gabarito: Letra D.

17. (FGV/ALEMA/2023) Maria, Deputada Estadual, constatou que o Governador do Estado editou um decreto que, ao seu ver, não só ultrapassava os balizamentos oferecidos pela Lei Complementar nº X como a afrontava diretamente. Irresignada com esse ato, que reputava flagrantemente dissonante da separação dos poderes, Maria solicitou que sua assessoria analisasse a medida a ser adotada, no âmbito da Assembleia Legislativa, em relação ao ato praticado pelo Governador.

A assessoria respondeu corretamente, à luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, que a Assembleia Legislativa pode

- a) revogar o decreto, a partir do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, por afronta à separação dos poderes.
- b) impedir a efetividade do decreto, embora não possa incursionar no âmbito de sua validade e eficácia.
- c) reconhecer a incompatibilidade do decreto com a Lei Complementar nº X, sustando-o.



d) declarar a inconstitucionalidade do decreto, o que importa no reconhecimento de sua nulidade.

e) impetrar mandado de segurança, para que o Poder Judiciário declare a ilegalidade do ato.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há o que falar em revogação da norma, uma vez que ela se dá com a entrada em vigor de norma diversa, mas que seja da mesma hierarquia ou superior. O caso do enunciado é de sustação da norma, uma vez que exorbita o poder regulamentar, conforme art. 49, inciso V da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A Assembleia Legislativa tem a competência de analisar se o decreto é válido, caso contrário, poderá sustá-lo considerando-o exorbitante.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Assembleia Legislativa tem o poder de analisar a validade do decreto, reconhecendo sua incompatibilidade, sustando-o.

LETRA D. INCORRETA. Não cabe à Assembleia Legislativa o controle de constitucionalidade do decreto. Cabe apenas reconhecer a incompatibilidade e conseqüentemente sustá-lo.

LETRA E. INCORRETA. O mandado de segurança é um remédio constitucional impetrado para a proteção de direito líquido e certo, não se adequando ao proposto no enunciado.

Gabarito: Letra C.

18. (FGV/ALEMA/2023) Pedro, Deputado Estadual, no mês imediatamente anterior à posse nesse cargo, aceitara atuar como diretor executivo de uma sociedade empresária concessionária de serviço público de transporte intermunicipal, vínculo este que cessou no dia anterior à sua posse. Alguns meses depois, em um debate envolvendo projeto de lei que versava sobre a agência reguladora estadual, que deveria atuar no âmbito da generalidade dos serviços públicos desse nível federativo, Mário, também Deputado Estadual, informou que Pedro não tinha isenção para participar do debate, tornando pública a referida informação.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar que a conduta de Pedro

a) não é juridicamente ilícita.

b) é ilícita e deve acarretar, como consequência, a perda do mandato.

c) será lícita ou ilícita conforme dispuser a Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa.

d) é ilícita, mas, com a posse, ocorreu a preclusão de qualquer medida que poderia ser adotada em seu desfavor.

e) é lícita, já que as vedações incidentes sobre os Deputados Estaduais somente se tornam operativas após a posse.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A conduta de Pedro é ilícita, já que o vínculo foi encerrado um dia antes da posse, de modo que no momento da expedição do diploma, ainda existia o vínculo. Portanto, houve a infringência do art. 54, I, alínea a da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Como já explicado, Pedro, no momento da expedição de diploma, ainda mantinha vínculo com a concessionária de serviço público, ocasionado assim na infringência do art. 54, inciso I, alínea a da CRFB/88, devendo tal conduta ser punida com a perda do mandato.

LETRA C. INCORRETA. A conduta de Pedro é ilícita, ocasionando na perda do mandato.

LETRA D. INCORRETA. Não houve a preclusão, uma vez que ainda mantinha vínculo na expedição do diploma, que vale salientar, ocorre antes da posse, infringindo assim o art. 54, inciso I, alínea a da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A conduta de Pedro é ilícita, sendo considerada no momento da diplomação, conforme art. 54, inciso I, alínea a da CRFB/88

Gabarito: Letra B.

19. (FGV/ALE-MA/2023) Os integrantes de certa Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estão analisando a viabilidade de ajuizamento de ações voltadas para as seguintes situações distintas:

I. a tutela do direito dos servidores do Poder Legislativo estadual, em decorrência de ato considerado ilegal que impactou nas respectivas remunerações, ensejando grande insatisfação dos mencionados agentes públicos;

II. a defesa de prerrogativas institucionais da Assembleia, relacionadas ao devido processo legislativo.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que a Assembleia Legislativa

a) tem personalidade jurídica própria de direito público, de modo que tem capacidade para ajuizar ambas as demandas.

b) tem personalidade jurídica própria de direito privado, o que justifica a sua capacidade para o ajuizamento de ambas as demandas.

c) não tem personalidade jurídica própria, tampouco capacidade processual para o ajuizamento de nenhuma das demandas.

d) não tem personalidade jurídica própria, mas possui capacidade processual para o ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores.



e) não tem personalidade jurídica própria, reconhecendo-se-lhe, contudo, capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais.

Comentários:

Pessoal, a questão nos exige conhecimento acerca da **capacidade de determinados órgãos serem aptos a atuar no judiciário**.

Nesse sentido, o STJ editou Súmula nº 525, que dispõe que a Câmara de Vereadores **não tem personalidade jurídica, apenas a personalidade judiciária**, isto é, a Câmara somente possui legitimidade para demandar em juízo apresentando a sua defesa.

Tal entendimento, também é aplicado para as Assembleias Legislativas, de acordo com o entendimento firmado pelo próprio STJ.

Logo, podemos afirmar que o nosso gabarito é a LETRA E!

Agora, vamos analisar o erro das demais alternativas:

(...)

LETRA A. INCORRETA. Cuidado, pois a Assembleia Legislativa não tem personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária.

LETRA B. INCORRETA. A Assembleia Legislativa não tem personalidade jurídica própria de direito privado.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está totalmente equivocada, uma vez que a Assembleia possui personalidade judiciária apenas, que consiste na possibilidade de ajuizamento de ação para defesa de suas prerrogativas institucionais da própria Assembleia que sejam relacionadas ao processo legislativo.

LETRA D. INCORRETA. Possui personalidade judiciária apenas para ajuizar ação em defesa de suas prerrogativas institucionais que sejam relacionadas ao processo legislativo. Dessa maneira, está errado falar em "ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores". Não possui capacidade processual nesse aspecto específico.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Conforme entendimento jurisprudencial do STJ a Assembleia não tem personalidade jurídica própria. Mas, possui capacidade processual para defesa de suas prerrogativas institucionais.

Gabarito: Letra E.

20. (FGV/RFB/2023) Com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de controle externo no âmbito do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa promulgou emenda constitucional dispondo sobre situações específicas em que ocorreria a sua fiscalização sobre atos do Poder Executivo. Essas situações abrangem:

1. a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para a celebração de convênios pelo Poder Executivo;



2. a previsão de recurso hierárquico, direcionado ao Poder Legislativo, para as decisões de indeferimento de licença ambiental pelo Poder Executivo; e
3. a possibilidade de o Poder Legislativo suspender a eficácia dos regulamentos do Poder Executivo, sem prévia decisão do Poder Judiciário, que contrariem a lei.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação às três situações descritas na emenda constitucional, que

- a) apenas as situações 2 e 3 são inconstitucionais.
- b) apenas as situações 1 e 2 são inconstitucionais.
- c) apenas a situação 3 é inconstitucional.
- d) apenas a situação 1 é inconstitucional.
- e) as três situações são inconstitucionais.

Comentários:

A questão versa sobre a fiscalização sobre os atos do Poder Executivo. Vamos analisar cada situação disposta no enunciado?

1. "Necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para a celebração de convênios pelo Poder Executivo".

É **inconstitucional**, por **violar o princípio da separação dos poderes**. Vejamos o entendimento do STF (ADI 342):

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia, ou ratificação da Assembleia Legislativa, fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, da C.F.)

2. "A previsão de recurso hierárquico, direcionado ao Poder Legislativo, para as decisões de indeferimento".

Pessoal, aqui temos a mesma situação da emenda anterior. A possibilidade de o Poder Legislativo revisar ou reformar um ato do Poder Executivo.



3. “a possibilidade de o Poder Legislativo suspender a eficácia dos regulamentos do Poder Executivo, sem prévia decisão do Poder Judiciário, que contrariem a lei”

A situação é constitucional, segundo o art. 49, V CF:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.”

Diante do exposto, a LETRA B é o gabarito da questão.

Letra A. INCORRETA. A situação 3 é constitucional, conforme 49, V CF. A situação 2 é inconstitucional, pois condicionar a aprovação de licenciamento à prévia autorização da Assembleia Legislativa implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo.

Letra B. CORRETA. As situações 1 e 2 são inconstitucionais, por **violar o princípio da separação dos poderes**.

Letra C. INCORRETA. A situação 3 é constitucional, conforme 49, V CF

Letra D INCORRETA. A situação 2 também é inconstitucional, pois condicionar a aprovação de licenciamento à prévia autorização da Assembleia Legislativa implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo.

Letra E. INCORRETA. A situação 3 é constitucional, conforme 49, V CF.

Gabarito: Letra B.

21. (FGV/SEFAZ MG/2023) A Lei estadual nº XX dispôs que determinados artigos deveriam ser regulamentados pelo Governador do Estado. Por essa razão, o Governador editou o Decreto nº YY, regulamentando-os.

O Deputado Estadual João, ao analisar o teor do Decreto nº YY, concluiu que ele era francamente contrário aos balizamentos oferecidos pela Lei estadual nº XX. Por essa razão, consultou seu advogado a respeito da possibilidade de a Assembleia Legislativa adotar alguma providência em relação ao ocorrido.

O advogado respondeu que a Assembleia Legislativa pode

A) suspender a eficácia do Decreto nº YY.

B) determinar que o Poder Executivo ajuste o Decreto nº YY aos balizamentos da lei.



- C) apenas deflagrar o controle de legalidade do Decreto nº YY perante o Poder Judiciário.
- D) apenas instaurar processo por crime de responsabilidade, em face do Governador do Estado, por afronta à separação dos poderes.
- E) apenas provocar a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade do Decreto nº YY perante o Poder Judiciário.

Comentários:

Letra A. CORRETA. Assembleia Legislativa pode suspender a eficácia do Decreto nº YY, já que a Constituição dá ao Poder Legislativo a competência para sustar as consequências jurídicas do ato do Chefe do Executivo que ultrapassar o seu poder regulamentar. (art. 49, inciso V, CRFB/88)

Letra B. INCORRETA. A Assembleia Legislativa não pode determinar que o Poder Executivo ajuste o Decreto nº YY aos balizamentos da lei. Na verdade, o que o Poder Legislativo pode fazer é sustar as consequências jurídicas do ato regulamentar. Cuidado!

Letra C. INCORRETA. Não se trata de controle de legalidade. O Poder Legislativo, ao sustar os efeitos do decreto executivo, realiza um controle de constitucionalidade político repressivo. Isso porque, o ato normativo do chefe do Poder Executivo ultrapassou a competência estabelecida diretamente pela Constituição.

Letra D. INCORRETA. Equivocada essa afirmativa. A Constituição, no inciso V do art. 49, estabelece que o Poder Legislativo pode sustar os efeitos do decreto executivo, por meio da edição de um decreto legislativo. Não haverá instauração de processo de crime de responsabilidade rs.

Letra E. INCORRETA. Opa! Pegadinha!!! O controle de constitucionalidade exercido sobre o decreto executivo é um controle político, pois é realizado pelo Poder Legislativo. Dessa forma, não há que se falar aqui em controle concentrado de constitucionalidade, que é um modelo realizado no âmbito do Poder Judiciário, em especial pelo STF, nas ações de controle abstrato: ADI, ADO, ADC e ADPF.

Gabarito: Letra A.

22. (FGV/ TJ-DFT - 2022) Após um acordo entre as lideranças partidárias, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com o objetivo de avaliar os critérios utilizados na execução orçamentária de determinado programa de trabalho, deliberou, pela maioria absoluta de seus membros: (1) convocar o governador do Estado, responsável pela prática dos atos analisados; (2) convocar os dirigentes máximos dos entes da Administração Pública indireta, cuja área de atuação tangenciava o referido programa de trabalho; (3) solicitar o depoimento de três renomados economistas; e (4) quebrar o sigilo



bancário dos integrantes do órgão estadual de auditoria, considerando a existência de provas de que se omitiram na fiscalização e de que tinham um elevado padrão de vida.

À luz da sistemática constitucional, são corretas as medidas descritas:

- a) apenas no item 3;
- b) apenas nos itens 1 e 2;
- c) apenas nos itens 3 e 4;
- d) apenas nos itens 1, 2 e 3;
- e) nos itens 1, 2, 3 e 4.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A questão busca fundamento no art. 58, §2º da CF/88. É importante destacar que se trata de Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, e que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
- realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- **solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;**
- apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Logo, está correta a medida do item 3. Repare que todos os outros itens estão fora das atribuições.

Não são atribuições das comissões permanentes e temporárias, elencadas no art. 58, §2º da CF/88, convocar o governador do Estado, responsável pela prática dos atos analisados e convocar os dirigentes máximos dos entes da Administração Pública indireta, cuja área de atuação tangenciava o referido programa de trabalho.

Também não é atribuição das comissões permanentes e temporárias, elencadas no art. 58, §2º da CF/88, quebrar o sigilo bancário dos integrantes do órgão estadual de auditoria, considerando a existência de provas de que se omitiram na fiscalização e de que tinham um elevado padrão de vida.

23. (FGV/SEFAZ-AM - 2022) Para permitir a ingerência do Poder Legislativo na escolha dos titulares dos cargos que integram os órgãos de cúpula de determinadas autarquias especiais, foi aprovada a Lei federal nº XX.



De acordo com esse diploma normativo, o Senado Federal deveria aprovar previamente a escolha desses agentes, que seria realizada pelo Presidente da República. A Lei federal nº XX é:

- a) constitucional, pois a lei ordinária pode dispor sobre os cargos cujos titulares devem ser previamente aprovados pela referida Casa Legislativa.
- b) inconstitucional, pois somente a lei complementar pode dispor sobre os cargos cujos titulares devem ser previamente aprovados pela referida Casa Legislativa.
- c) inconstitucional, pois, embora a lei ordinária possa dispor sobre a matéria, a competência para aprovar a escolha desses agentes é do Congresso Nacional, não de uma de suas Casas.
- d) inconstitucional, por afronta à separação dos poderes, pois, com exceção das situações expressamente previstas na ordem constitucional, compete privativamente ao Presidente da República realizar as nomeações, sem prévia aprovação.
- e) constitucional, pois a Lei federal nº XX tão somente reproduziu, em parte, a Constituição de 1988, já que qualquer nomeação para órgãos de cúpula da administração indireta deve ser previamente aprovada pelo Senado Federal.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: f) titulares de outros cargos que a lei determinar.

A **alternativa B** está incorreta. A CF não menciona a exigência de Lei Complementar.

A **alternativa C** está incorreta. A competência de escolha é do Senado Federal.

A **alternativa D** está incorreta. Há exigência de prévia aprovação por parte do Senado Federal.

A **alternativa E** está incorreta. Não é qualquer nomeação para os órgãos de cúpula da administração indireta que deve haver aprovação prévia por parte do Senado Federal.

24. (FGV/CGU - 2022) Alguns partidos políticos com representantes no Senado Federal fizeram um acordo, com o objetivo de tornar viável a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), visando a apurar uma série de atos praticados no âmbito de uma autarquia federal, relacionados à contratação de determinada sociedade empresária sem a prévia realização de processo licitatório. A partir desse acordo, foram colhidas 27 assinaturas de senadores, foi indicado o período de funcionamento da CPI e encaminhado o requerimento de instauração ao órgão diretivo competente. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) a instauração da CPI depende do juízo de valor do órgão diretivo competente, que irá avaliar a sua conveniência para o regular desenvolvimento das atividades da Casa Legislativa;



- b) o requerimento de instauração tem a natureza de comunicação, de modo que a CPI já está instaurada apenas com a colheita das assinaturas necessárias para tanto;
- c) a instauração da CPI depende de autorização da maioria simples dos membros da Casa Legislativa, cuja eficácia não pode ser obstada por qualquer órgão diretivo;
- d) a CPI deve ser instaurada, enquanto direito da minoria, o que não pode ser obstado pela vontade da maioria parlamentar ou de órgão diretivo da Casa Legislativa;
- e) a CPI não pode ser instaurada, já que o requerimento carece do número mínimo de assinaturas e não indica fato certo e determinado a ser apurado.

Comentários:

A alternativa D é a alternativa correta.

A CF/88 traz os seguintes requisitos para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito:

- 1) será criada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente;
- 2) mediante requerimento de *um terço de seus membros*;
- 3) para a apuração de *fato determinado e por prazo certo*.

De acordo com o STF:

[...] preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 58, §3º, CF/88, a CPI deve ser instaurada, já que se trata de direito público subjetivo da minoria. A instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas (STF. Plenário. MS 37760 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 14/4/2021 - Info 1013).

O caso que o enunciado trouxe está em conformidade com o entendimento do Supremo.

25. (FGV/TJ-DFT - 2022) O deputado estadual João concedeu ampla entrevista a um popular programa televisivo, informando que havia uma organização criminosa instalada no governo do Estado com o objetivo de fraudar licitações e contratos administrativos. Descreveu em detalhes o modus operandi da organização criminosa e informou que recebera as informações de dois servidores públicos estaduais de absoluta confiança. Em razão dessa narrativa, foi instaurada investigação penal para apurar os fatos e identificar os membros da organização criminosa. A primeira providência foi intimar o deputado estadual João para depor. À luz da sistemática constitucional, João:

- a) está obrigado a depor sobre os fatos e a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;



- b) não está obrigado a depor sobre os fatos nem a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- c) está obrigado a depor sobre os fatos, mas não a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- d) não está obrigado a depor sobre os fatos, mas deve fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- e) está obrigado a depor sobre os fatos, mas pode silenciar em relação àquilo que o implique, devendo preservar o sigilo de suas fontes.

Comentários:

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A questão cobrou do candidato o conhecimento do Art. 53, § 6º da CF:

Art. 53, § 6º Os **Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

Portanto, o Deputado Estadual João não está obrigado a depor sobre os fatos nem a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações.

26. (FGV/PC-AM - 2022) A Polícia Civil do Estado Alfa, em uma operação de rotina, constatou que o Deputado Federal João estava em situação de flagrância na prática de determinada infração penal. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João

- a) não pode ser preso, salvo com autorização prévia da respectiva Casa Legislativa, mas o processo penal não carece de autorização para ser iniciado
- b) deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo penal.
- c) deve ser preso em flagrante, apenas se a hipótese for de crime inafiançável, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo penal.
- d) deve ser preso em flagrante, apenas se a hipótese for de crime inafiançável, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, mas o processo penal não carece de autorização para ser iniciado.
- e) deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal, e os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal, que resolverá sobre a prisão, sendo que o início do processo penal depende de autorização da Casa Legislativa.



Comentários:

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

A questão cobrou o conhecimento do candidato do art. 53 da CF/88. Vejamos:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime INAFIANÇÁVEL. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

Percebam que na atual redação da CF/88, o que poderá ocorrer é a sustação do andamento da ação, até a decisão final, porém o processo penal não carece de autorização para ser iniciado.

27. (FGV/TCE-AM - 2021) Joana, vereadora do Município Alfa, situado na região sul do país, viajou a Brasília em missão oficial. Em visita ao Congresso Nacional, fez um duro pronunciamento contra a gestão do Prefeito Municipal, qualificando-o com adjetivos que seriam conceitualmente enquadrados sob a epígrafe dos crimes contra a honra.

Ao tomar conhecimento das palavras de Joana, o Prefeito Municipal consultou o seu advogado sobre a possibilidade de responsabilizá-la, sendo informado, corretamente, de que a referida vereadora:

- a) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, salvo se o objetivo da missão oficial fosse o de criticar a gestão do Prefeito Municipal;
- b) não pode ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por suas palavras e opiniões, desde que relacionadas ao exercício do mandato;
- c) não pode ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por suas palavras e opiniões, relacionadas, ou não, ao exercício do mandato;
- d) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, sempre que identificada a sua dissonância da juridicidade;
- e) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, nas circunstâncias indicadas na narrativa.

Comentários:



A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

Vamos ver como a Constituição trata o tema:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

VIII - **inviolabilidade dos Vereadores** por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e **na circunscrição do Município**.

Os vereadores não gozam de imunidade formal. Com relação à Imunidade material, eles possuem, mas desde que relacionado com o mandato e por manifestações feitas dentro do Município.

Assim, a vereadora do Município Alfa pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, nas circunstâncias indicadas na narrativa, já que o pronunciamento foi realizado fora do Município.

28. (FGV/PM-RJ - 2021) João, Deputado Federal, consultou sua assessoria jurídica a respeito da juridicidade de determinado projeto de lei que pretendia apresentar. A assessoria concluiu, corretamente, que ele colidia com o teor de Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

À luz das normas jurídicas afetas a essa temática, assinale a afirmativa correta.

- a) A apresentação do projeto de lei por João é suscetível de impugnação com a impetração de mandado de segurança, por qualquer parlamentar ou partido político, perante o STF.
- b) João pode apresentar, mas o Poder Legislativo, após o trâmite do projeto de lei nas comissões, não pode aprová-lo, o que, se ocorrer, enseja ajuizamento de reclamação no STF.
- c) João não pode apresentar, e o Poder Legislativo não pode aprovar, o projeto de lei nessas circunstâncias, o que, caso ocorra, permitirá o ajuizamento de reclamação no STF.
- d) João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, sob o prisma da Súmula Vinculante.
- e) A apresentação do projeto de lei por João, nas circunstâncias indicadas, torna-o suscetível à abertura de processo por quebra de decoro parlamentar.

Comentários:

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, uma vez que o instituto jurídico da Súmula Vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar.



As súmulas vinculantes terão por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas. Elas terão validade a partir de sua publicação na imprensa oficial e irão vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

As Súmulas Vinculantes não vinculam:

- o Supremo Tribunal Federal (elas vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário).
- o Poder Legislativo, no exercício de sua função típica de legislar (quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá observar as Súmulas Vinculantes).
- o Poder Executivo, no exercício de sua função atípica de legislar (quando o Presidente edita uma medida provisória, ele não precisa observar as Súmulas Vinculantes).

A não-vinculação da atividade legislativa às Súmulas Vinculantes existe para evitar o que o STF chama de "fossilização constitucional".

29. (FGV/PM-RJ - 2021) Maria, Presidente da República, foi condenada pelo órgão competente em um processo por crime de responsabilidade. Por fim, foi comunicada de que, além da perda do cargo, não poderia exercer qualquer outra função pública por 8 (oito) anos.

À luz da sistemática constitucional, esta última consequência é conceituada como

- a) inabilitação.
- b) inelegibilidade.
- c) incompatibilidade.
- d) suspensão dos direitos políticos.
- e) ausência de condição de elegibilidade.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Vejamos como a CF/88 trata o tema:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com **inabilitação, por oito**



anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Portanto, com fulcro no art. 52, parágrafo único, a última consequência é conceituada como inabilitação.

30. (FGV/PC-RJ - 2021) João, deputado federal, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, pela prática de crime contra a Administração Pública. Nesse caso, a denúncia:

- a) somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização da Câmara dos Deputados, o que não afetará o exercício do mandato;
- b) pode ser livremente apreciada, independentemente de autorização da Câmara dos Deputados, mas esta Casa pode sustar o seu andamento;
- c) uma vez recebida, acarretará o afastamento automático de João, salvo decisão em contrário da Câmara dos Deputados, tomada por maioria absoluta de votos;
- d) pressupõe o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, o qual, em sendo positivo, permitirá o início do processo criminal em desfavor de João;
- e) somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização do Congresso Nacional, que também pode sustar o seu andamento no momento que lhe pareça adequado.

Comentários:

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

Em resumo, o enunciado traz que João, deputado federal, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, pela prática de crime contra a Administração Pública.

Questionamento: A denúncia pode ser apreciada?

Pode ser livremente apreciada, independentemente de autorização da Câmara dos Deputados, podendo sustar o seu andamento, uma vez que o art. 53. § 3º da CF/88, ensina que recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.



QUESTÕES COMENTADAS

Fiscalização Operacional Contábil, Orçamentária, Patrimonial e

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O Tribunal de Contas da União (TCU), ao se deparar com a alegada malversação de recursos públicos pela sociedade empresária Delta, que firmara ajuste com o referido ente, adotou, em caráter provisório, a partir de permissivo legal, medida cautelar de indisponibilidade dos bens dessa sociedade. Também em caráter provisório, desconsiderou a personalidade jurídica de Delta e estendeu a medida aos seus sócios.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

(A) em razão da presunção de inocência, quaisquer medidas restritivas dos direitos individuais, a serem adotadas pelo TCU, pressupõem o trânsito em julgado da decisão condenatória.

(B) a desconsideração da personalidade jurídica de Delta é medida que não pode ser decretada pelo TCU, cuja atividade é restrita à fiscalização dos gestores do dinheiro público, o que a limita a Delta.

(C) tanto a indisponibilidade de bens como a desconsideração da personalidade jurídica pressupõem que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, logo, o TCU agiu de modo ilícito.

(D) a indisponibilidade de bens, nas circunstâncias indicadas, por restringir o direito de propriedade, somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário, não pelo TCU, logo, a lei que a autorizou é inconstitucional.

(E) a decretação da indisponibilidade de bens e a desconsideração da personalidade jurídica, nas circunstâncias indicadas, consubstanciam manifestação de poderes implícitos do TCU, de estatura constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o TCU pode adotar medidas cautelares, como por exemplo, decretar a indisponibilidade de bens, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme a teoria dos poderes implícitos adotada pelo STF.

LETRA B. INCORRETA. É firme o entendimento do STF com relação ao TCU ter competência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica de empresas que venham a causar lesão ao erário.

LETRA C. INCORRETA. Sabemos que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser respeitadas. No entanto, está entre as atribuições do TCU adotar medidas cautelares sem a oitiva prévia dos interessados, quando houver risco ao erário ou ainda para garantir que sua decisão seja efetiva, conforme entendimento do STF.

LETRA D. INCORRETA. O Tribunal de Contas da União tem a competência de decretar a indisponibilidade de bens de particulares como uma medida cautelar para salvaguardar o patrimônio público. Essa atribuição está estabelecida no artigo 44, §2º, da Lei nº 8.443/1992. Vale lembrar que o STF considerou constitucional a atuação do TCU nesse aspecto.



LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O STF, em sede de Mandado de Segurança nº 35.506, entendeu que o TCU tem competência para decretar a indisponibilidade cautelar de bens, assim como pode proceder com a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que venha causando danos ao erário. Vejamos:

“Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2º), **sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica** objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo.”

Gabarito: Letra E.

2. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada. Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas. Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.
- (B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.
- (C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.
- (D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
- (E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É necessário o registro! Nesse sentido, confira a previsão constitucional:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

LETRA B. INCORRETA. O termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

LETRA C. INCORRETA. O STF no RE 636553/RS entendeu que, se o Tribunal de Contas demorar mais que 5 anos para julgar a aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado.



Perceba que i) até o prazo de 5 anos não há necessidade de conceder o contraditório; ii) após o prazo de 5 anos, o Tribunal não pode mais negar o registro. Não há mais necessidade de conceder o direito ao contraditório e ampla defesa.

LETRA D. INCORRETA. Conforme o entendimento do STF no RE 636553/RS, temos que: i) até o prazo de 5 anos não há necessidade de conceder o contraditório; ii) após o prazo de 5 anos, o Tribunal não pode mais negar o registro. Não há mais necessidade de conceder o direito ao contraditório e ampla defesa.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A resposta está consolidada pelo STF no RE 636553/RS, olha só:

“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/TJ-AP/2024) Imagine uma situação hipotética em que o Tribunal de Contas da União (TCU) tenha realizado auditoria ordinária *in loco*, com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos da União, recebidos por determinado Estado-membro da Federação provenientes de emenda individual impositiva, prevista no Art. 166-A da Constituição Federal, na modalidade “transferência especial”.

Diante do exposto, é correto afirmar que:

- a) o TCU possui respaldo em competência constitucional para efetuar a referida auditoria;
- b) o TCU possui competência para realizar a referida auditoria, tendo em vista expressa previsão legal;
- c) a competência para a fiscalização dos recursos é privativa do órgão de controle interno do ente ou órgão beneficiário do recebimento dos recursos;
- d) o TCU não é o órgão de controle externo competente para realizar a referida auditoria, e sim o Tribunal de Contas do respectivo Estado-membro;
- e) o TCU é o órgão de controle externo competente para realizar a referida auditoria, uma vez que os recursos foram repassados pela União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O TCU não possui competência constitucional para efetuar a referida auditoria.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa não merece prosperar, tendo em vista que não há previsão legal expressa, mas sim entendimento consolidado pelo TCU, o qual entende que apenas Tribunal de Contas do Estado beneficiário possui competência para realizar a auditoria para verificação de regularidade das despesas na aplicação dos recursos recebidos.



LETRA C. INCORRETA. A assertiva está errada, porque a competência para fiscalização dos recursos é do órgão de controle externo, que nessa ocasião será o respectivo Tribunal de Contas do Estado-membro.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o acórdão nº 1758/2023, proferido pelo TCU, o Tribunal de Contas do Estado beneficiário possui competência para realizar a auditoria para verificação de regularidade das despesas na aplicação dos recursos recebidos.

"a fiscalização das transferências especiais de que trata o art. 166-A, caput, inciso I, da Constituição Federal, no que diz respeito ao controle externo, é dividida entre os tribunais de contas dos entes beneficiários e o TCU, cabendo a este a verificação do cumprimento das condicionantes (requisitos de validade) e àqueles a avaliação da regularidade das despesas na aplicação dos recursos, por força da determinação contida no § 2º, inciso II, do mesmo artigo, no sentido de que os recursos passam a pertencer imediatamente à unidade federativa". (TCU, Plenário. Acórdão TCU 1758/2023. Rel. Min. Vital do Rêgo, julgado em 23/08/2023)

LETRA E. INCORRETA. Apesar do TCU ser órgão de controle externo e a União ter repassado os recursos, a competência para realizar auditoria para verificação de regularidade das despesas na aplicação dos recursos recebidos é do Estado-membro beneficiário, sendo tal controle exercido pelo Tribunal de Contas do respectivo Estado.

Gabarito: Letra D.

4. (FGV/CVM/2024) A Constituição do estado Alfa, após ampla mobilização parlamentar, foi objeto de emenda, devidamente promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, dispondo que compete a essa Casa Legislativa sustar licitações conduzidas pelas estruturas de poder do estado Alfa.

Irresignado com o teor dessa emenda, que, ao seu ver, "enfraqueceria" o Tribunal de Contas do Estado Alfa, determinado legitimado ao controle concentrado de constitucionalidade solicitou que fosse analisada a sua conformidade constitucional, sendo-lhe corretamente informado que:

- a) a emenda à Constituição Estadual apenas reproduz comando expresso da Constituição da República, não estabelecendo qualquer inovação;
- b) a licitação instrumentaliza o contrato administrativo; logo, como o Poder Legislativo tem competência para sustar este último, também deve sustar aquela;
- c) a distribuição de competências entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas está sujeita à liberdade de conformação do Poder Legislativo Estadual, o que deriva da autonomia política do estado;
- d) a emenda afronta a competência do Tribunal de Contas, pois, como esse órgão é competente para sustar o contrato administrativo, também tem competência para sustar a licitação, que o instrumentaliza;
- e) o Poder Legislativo somente tem competência para sustar contratos; logo, a sustação de licitação, *a contrario sensu*, se insere entre as competências do Tribunal de Contas, o que não pode ser desconsiderado pela Constituição Estadual.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. A emenda à Constituição Estadual inovou, já que conforme o § 1º do art. 71 da CRFB/88, no caso de contrato, o **ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional**, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Já a competência para sustar os atos administrativos, como por exemplo, licitação, é do Tribunal de Contas, não se subordinando ao crivo posterior do Poder Legislativo.

LETRA B. INCORRETA. Apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional.

LETRA C. INCORRETA. A repartição de competências entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas não é uma questão de autonomia política dos estados, devendo seguir os limites impostos pela CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O Tribunal de Contas é competente para sustar a execução de atos administrativos, como por exemplo, licitação. Já a sustação de contratos é de competência do Poder Legislativo.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Ao Poder Legislativo é atribuído apenas o ato de sustar os contratos administrativos, de acordo com o § 1º do art. 71 da CRFB/88. Já a competência para sustar os atos administrativos, como por exemplo, licitação, é do Tribunal de Contas, conforme os art. 71 e 75 da CRFB/88. Nesse confira o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.715:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional nº 16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário da Assembleia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua competência de julgamento de contas (§5º do art. 33) **e atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação** (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e § 1º). 3. **A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros.** Precedentes. [...] 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Precedentes. 6. **A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional** (art. 71, § 1º, CF/88). 7. Ação julgada procedente.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/AL-PR/Analista Legislativo/2024) O Tribunal de Contas, integrado por sete conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas na Constituição do Estado do Paraná. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

a) qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado e as decisões fazendárias de última instância, contrárias ao erário, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas em grau de recurso.



- b) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que tenham mais de vinte e cinco e menos de cinquenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública e mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.
- c) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos dois pelo Governador do Estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, alternadamente, entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- d) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos dois pelo Governador do Estado, alternadamente, entre auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento e livre escolha e cinco pela Assembleia Legislativa.
- e) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos quatro pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, com a aprovação da Assembleia Legislativa, cabendo ao Governador indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Pegadinha maldosa! As decisões fazendárias de última instância são julgadas pela Poder Judiciário e não pelo Tribunal de Contas, conforme art. 74, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, os Conselheiros do Tribunal de Contas devem ter mais de 35 anos e menos de 70 anos. Além disso, deve ter no mínimo 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, conforme art. 73, § 1º, incisos I e IV da CRFB/88:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

LETRA C. INCORRETA. Cabe ao Governador do Estado a escolha de 03 indivíduos para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, de acordo com a Súmula nº 653 do STF:

Súmula 653: No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.



LETRA D. INCORRETA. 03 (Três) Conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos pelo Governador do Estado e 04 pela Assembleia, conforme Súmula nº 653 do STF.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Conforme a Súmula nº 653 do STF, o Tribunal de Contas Estadual é composto por sete membros, dos quais, quatro são escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado, estando este incumbido de indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

Súmula 653: No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

Gabarito: Letra E.

6. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) Os sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira desempenham um papel crucial na promoção da integridade e na prevenção de irregularidades e corrupção no âmbito da Administração Pública. Com relação aos Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira, analise os itens a seguir.

I. O controle externo, atribuído ao Congresso Nacional, é realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União.

II. Os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Além do item I o III também está correto, tendo em vista que a Constituição prevê que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União, art. 74, § 2º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 73, § 3º da CRFB/88:



§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

LETRA C. CORRETA. Apenas os itens I e III estão em consonância com a Constituição Federal. De acordo com a nossa Carta Magna o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme art. 71. Ademais, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União, art. 74, § 2º da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

Art. 74 (...)

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

LETRA D. INCORRETA. O item II está errado, porque os ministros do TCU possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (e não do STF), de acordo com o art. 73, § 3º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Apenas os itens I e III estão em conformidade com a Constituição Federal, de acordo com os arts. 71 e 74, § 2º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) O órgão competente do Poder Executivo federal expediu o ato de aposentadoria de Ana. Após receber seus proventos regularmente por sete anos, Ana foi surpreendida com a comunicação de que o Tribunal de Contas, em julgamento realizado dias antes, identificara uma incorreção no ato de concessão da aposentadoria.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- a) como decorreram sete anos desde o ato de concessão inicial da aposentadoria, o registro do ato seria obrigatório.
- b) não há limite temporal para que o Tribunal de Contas analise, para fins de registro, o ato de concessão inicial de aposentadoria.
- c) caso o processo de concessão da aposentadoria tenha ingressado no Tribunal de Contas há mais de cinco anos, o registro não poderia ser negado.
- d) o decurso de mais de cinco anos desde o ato de concessão da aposentadoria exigia, em caráter prévio ao julgamento pelo Tribunal de Contas, a observância do contraditório e da ampla defesa.
- e) caso tenham decorrido mais de cinco anos desde a chegada dos autos do processo administrativo ao Tribunal de Contas, o julgamento deveria ser antecedido pela observância do contraditório e da ampla defesa.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. O mero decurso de sete anos não torna por si só obrigatório o registro sem uma análise prévia. Pelo contrário, o STF tem entendimento consolidado (RE 636553/RS) que, se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para julgar a aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado.

LETRA B. INCORRETA. De acordo com o STF, o Tribunal de Contas possui um prazo de 05 anos. Caso contrário, o ato é considerado definitivamente registrado.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o entendimento do STF, se o Tribunal de Contas passar mais de cinco anos para julgar a concessão inicial da aposentadoria, o registro não pode ser negado. O ato é considerado definitivamente registrado. vejamos:

RE 636553/RS:

“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas **estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria**, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

Tema 445 do STF: [...] a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa **após o transcurso do prazo de cinco anos** da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque, findo o referido prazo, o ato de aposentação considera-se **registrado tacitamente**, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, o transcurso de mais de cinco anos desde o ato de concessão não assegura automaticamente o direito ao contraditório e à ampla defesa antes do julgamento. O que realmente importa é o tempo transcorrido desde o início do processo no Tribunal.

LETRA E. INCORRETA. Não mais! Segundo o STF: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas **estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria**, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. (RE 636553/RS)

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/ALE-TO/Analista Legislativo/2024) Quanto ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.
- b) Compete ao Tribunal de Contas realizar, por iniciativa própria inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
- c) Compete ao Tribunal de Contas prestar as informações solicitadas pelo Parlamento sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.
- d) Compete ao Tribunal de Contas sustar diretamente a execução de contratos.
- e) Compete ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.



Comentários:

LETRA A. CORRETA. Cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores, bem como dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, tanto da administração direta como da indireta (art. 71, inciso II da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. Exatamente! O TCU pode, por sua própria iniciativa realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, de acordo com o art. 71, inciso IV da CRFB/88

LETRA C. CORRETA. Dentre as atribuições do Tribunal de Contas, podemos encontrar a de prestar informações solicitadas pelo parlamento acerca dos resultados das auditorias e inspeções realizadas, conforme o art. 71, inciso VII da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. É o nosso gabarito! Não compete ao TCU sustar diretamente a execução de contratos. Nesse caso, cabe ao Congresso Nacional, o qual solicitará ao Poder Executivo, a adoção das medidas cabíveis, conforme art. 71, § 1º da CRFB/88:

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

LETRA E. CORRETA. O TCU possui a atribuição de aplicar aos responsáveis, na ocorrência de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Pode estabelecer, inclusive, multa proporcional ao dano causado ao erário (art. 71, inciso VIII da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

▪

9. (FGV/TJ-SC/Oficial de Justiça/2024) Determinado ente da Administração Pública indireta da União promoveu a admissão de pessoal, com estrita observância dos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. Por tal razão, foram admitidos:

I - os aprovados em concurso público de provas e títulos;

II - os contratados por prazo determinado;

III - os designados para cargos em comissão.

Ato contínuo, o presidente do referido ente questionou sua assessoria em relação à necessidade, ou não, de as referidas admissões de pessoal serem apreciadas pelo Tribunal de Contas para fim de registro.

Foi corretamente esclarecido ao presidente que a apreciação:

- a) é necessária em relação a todas as admissões de pessoal;
- b) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em I;
- c) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em III;
- d) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em I e II;
- e) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em II e III.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Não compete ao TCU apreciar as admissões de pessoal nomeado para o cargo de provimento em comissão. Portanto, o item III está errado.

LETRA B. INCORRETA. Além do item I, é atribuído ao TCU apreciar as admissões de pessoal contratados por prazo determinado. Sendo assim, o item II também está correto.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não compete ao TCU apreciar as admissões de pessoal nomeado para o cargo de provimento em comissão, estando o item III errado.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! É atribuído ao TCU a apreciação de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, de acordo com o art. 71, inciso III da CRFB/88.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

LETRA E. INCORRETA. Mais uma vez, não compete ao TCU apreciar as admissões de pessoal nomeado para o cargo de provimento em comissão.

Gabarito: Letra D.

10. (FGV/TCE-GO/Auditor de Controle Externo/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.
- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. E o fundamento passa pela compreensão do artigo 74, inciso I da CRFB.

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:



I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

LETRA B. INCORRETA. Com base no artigo 71, inciso I da CRFB.

Art. 71 O **controle externo**, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo **Presidente da República**, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta (60) dias a contar de seu recebimento.

LETRA C. INCORRETA. Com base no artigo 74, inciso III da CRFB: “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: (...) III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, **bem como dos direitos e haveres da União**”.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito. De acordo com o artigo 71, inciso IV da CRFB/88, compete ao TCU: “**fiscalizar** a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município”.

LETRA E. INCORRETA. Com base no artigo 74, inciso I da CRFB: “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União:

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/TCE-GO/Auditor de Controle Externo/2024) O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao apreciar as contas de Maria, ordenadora de despesas em determinado ente da Administração Pública indireta sujeito à sua fiscalização, constatou o desvio de recursos públicos. Por tal razão, as contas foram rejeitadas, foi aplicada a sanção de multa a Maria e imputado o débito correspondente.

Considerando os balizamentos constitucionais afetos a essa temática, e os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, é correto afirmar que.

- a) em razão da natureza do ilícito praticado, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessa decisão.
- b) a decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, forma um título executivo judicial.
- c) como a decisão analisou as contas, não julgando Maria pelo ilícito praticado, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário.
- d) a imputação de débito é incompatível com a decisão de rejeição das contas, devendo ser objeto de processo autônomo, o que retira a eficácia do título.
- e) caso não haja o adimplemento voluntário do dever de ressarcir o erário, a decisão deve ser inscrita em dívida ativa, não havendo prazo limite para a sua cobrança.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Maldade da FGV! A pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente de desvio de recursos públicos, **é prescritível** e não imprescritível como disposto na alternativa.

LETRA B. INCORRETA. A decisão do Tribunal de Contas não constitui título executivo judicial, mas sim um **título executivo administrativo** extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. A decisão do Tribunal de Contas que rejeita as contas e aplica sanção de multa não julga o ilícito em si, mas reconhece a irregularidade nas contas apresentadas. Isso implica que **a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível**, uma vez que a decisão não configura uma condenação por ato ilícito, mas sim uma análise das contas. Trata-se de entendimento do STF sobre o tema. Vejamos: *“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”* (STF, RE/636886, Tema: 899)

LETRA D. INCORRETA. A imputação de débito e a rejeição das contas **podem coexistir na mesma decisão do Tribunal de Contas**. Quando o Tribunal rejeita as contas de um gestor e, ao mesmo tempo, imputa um débito, isso não compromete a eficácia da decisão.

LETRA E. INCORRETA. A inscrição em dívida ativa faz com que a cobrança seja submetida ao regime de prescrição, conforme estabelecido pela legislação pertinente. Isso significa que **há um prazo específico para que a administração pública possa exigir judicialmente o ressarcimento**, e esse prazo pode variar dependendo da natureza da obrigação.

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/STN/Auditor Federal de Finanças e Controle/2024) Determinado ente da Administração Pública indireta da União, que desempenha atividade econômica, passou por uma ampla remodelagem de sua governança interna, com o aperfeiçoamento do seu programa de integridade. Ao analisar a funcionalidade do órgão de controle interno, bem como a existência, ou não, de zonas de intercessão entre a sua atuação e a do controle externo, a comissão responsável pela reestruturação concluiu corretamente que, na perspectiva constitucional,

- a) o órgão interno está hierarquicamente subordinado ao externo, devendo cumprir suas determinações.
- b) apesar de organicamente separado do órgão externo, o órgão interno deve exercer as mesmas atribuições afetas àquele.
- c) deve haver total separação entre o órgão interno e o externo, de modo que os juízos de valor daquele sequer sejam conhecidos por este, preservando-se, assim, a sua imparcialidade.
- d) como parte indissociável da governança administrativa, o controle interno terá suas atribuições definidas em ato regulamentar, podendo ser incumbido, ou não, de avaliar a execução orçamentária.
- e) os agentes do órgão interno, caso não deem ciência ao órgão competente de controle externo das irregularidades que tenham conhecimento, podem ser responsabilizados pela totalidade dos danos causados, sem prejuízo da ação regressiva contra os autores.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o controle traz as atribuições dos órgãos de controle interno, que juntamente com outros dispositivos constitucionais firmaram um sistema harmônico e



integrado entre as duas formas de controle. Tal integração é perceptível quando nos deparamos com uma das finalidades do controle interno de cada Poder: apoiar o controle externo

LETRA B. INCORRETA. Os órgãos de controle interno têm atribuições diferentes daquelas impostas ao controle externo, estando elas elencadas no art. 74, incisos de I a IV da CRFB/88. Por exemplo, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

LETRA C. INCORRETA. Não podemos afirmar que há uma separação exata entre o controle interno e externo, uma vez que uma das atribuições do controle interno é apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional, conforme art. 74, inciso IV da CRFB/88: *"apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional"*.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! As funções do controle interno estão devidamente previstas na Constituição, em seu art. 74, incisos I a IV da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A nossa Carta Magna nos diz que aqueles responsáveis pelo controle interno que tiverem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade deve dar ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária, conforme art. 74, § 1º da CRFB/88:

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária

Gabarito: Letra E.

13. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, no complexo feixe de atribuições dos Tribunais de Contas previstos na Constituição da República existem atribuições que são autônomas e outras que dependem do pronunciamento da Casa Legislativa a sua efetivação.

Entre as hipóteses que se enquadram na última situação descrita é correto indicar

- a) o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo.
- b) a determinação de prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- c) a aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- d) a representação ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
- e) a apreciação, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, excetuados os cargos em comissão.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Cabe ao TCU emitir parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo, cabendo ao Poder Legislativo julgá-las conforme art. 71, inciso I da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

LETRA B. INCORRETA. Apesar de ser uma atribuição do TCU, ela não envolve manifestação do Poder Legislativo, sendo uma função autônoma, de acordo com o art. 71, inciso IX da CRFB/88: "assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade".

LETRA C. INCORRETA. Não é necessário manifestação do Poder Legislativo para que o TCU aplique as sanções cabíveis, de acordo com o art. 71, inciso VIII da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A representação ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, trata-se de uma função autônoma do TCU não necessitando de manifestação do Poder Legislativo, conforme art. 71, inciso IX da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Compete ao TCU de forma autônoma a apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, nos termos do art. 71, inciso III da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

14. (FGV/TCE PA/Auxiliar Técnico de Controle Externo/2024) Os artigos 52, III, "b", 73 e 75 da Constituição Federal de 1988 traçam as regras e os critérios para escolha dos membros do Tribunal de Contas da União, estendendo-as, no que couber, aos Tribunais Estaduais e Conselhos Municipais de contas. (Paschoal, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 2004, p. 184)

Entre os critérios para escolha dos membros dos Tribunais de Contas a que se refere o texto, assinale aquele que é exigido pela Constituição Federal de 1988.

- a) Idade mínima de 30 e máxima de 70 anos.
- b) Idoneidade moral e reputação ilibada.
- c) Notórios conhecimentos jurídicos, econômicos e de obras públicas, dentre outros.
- d) Mais de 10 anos de exercício de cargo público ou de mandato eletivo.
- e) Aprovação em concurso público de provas ou de títulos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para ser conselheiro do Tribunal de Contas, é necessário ter mais 35 anos e menos de 70 anos, de acordo com o art. 73, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Aqueles que forem ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, devem ter idoneidade moral e reputação ilibada (art. 73, inciso II da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o membro do TCU deve ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou da administração pública (art. 73, inciso III da CRFB/88).



LETRA D. INCORRETA. Dentre os requisitos para ser Conselheiro do TCU, podemos encontrar a de ter mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos especificados no inciso III do art. 73 da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não é necessário aprovação em concurso público, tendo em vista que os Conselheiros do TCU são nomeados, conforme § 1º do art. 73 da CRFB/88: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos".

Gabarito: Letra B.

15. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) A Constituição da República de 1988 estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a aspectos expressamente mencionados no texto do Art. 70, no que concerne à aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Entre os aludidos aspectos textualmente indicados no mencionado dispositivo, é correto apontar

- a) a transparência.
- b) a efetividade.
- c) a legitimidade.
- d) a eficiência.
- e) a juridicidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há o aspecto da transparência, quanto ao sistema de controle interno e externo, consoante art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

LETRA B. INCORRETA. A efetividade também não está relacionada no sistema de controle fiscal contábil, financeiro e orçamentário, conforme o art. 70 da CRFB/88:

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! O sistema de controle deve ser pautado na legitimidade, examinando se o ato observa não só a lei, mas o ordenamento jurídico como um todo, incluindo os princípios jurídicos, conforme art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

LETRA D. INCORRETA. Não há previsão na Constituição que o sistema de controle interno e externo deve prezar pela eficiência, conforme podemos vislumbrar no art. 70 da CRFB/88.



LETRA E. INCORRETA. Não! A juridicidade não está relacionada ao sistema de controle fiscal contábil, financeiro e orçamentário (art. 70 da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

16. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Um dos grandes debates doutrinários se relaciona às objeções dirigidas contra a ideia de jurisdição de contas: *A oposição que se faz à jurisdição de contas, ou seja, aquela realizada no âmbito da atividade processual do Tribunal de Contas, diz respeito à jurisdição uma. Outros elementos compõem o espectro de oposições, porém, encontram-se conectados a esta principal objeção.* (HOEMKE, Hamilton Hobus. Tribunal de Contas-Direito Processual de Contas: jurisdição, provas e partes. Conceito Editorial, 2015, p. 56)

Os argumentos a favor do reconhecimento da função jurisdicional na atividade processual dos Tribunais de Contas se fundam em sua função constitucional de

- a) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- c) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- d) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- e) executar, diretamente, as multas e débitos imputados pela Corte de Contas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, trata-se de função relativa ao controle financeiro e não jurisdicional, de acordo com o art. 74, inciso III da CRFB/88: “exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União”.

LETRA B. INCORRETA. Não é uma atribuição do TCU, mas sim uma função da auditoria e fiscalização. Não se caracterizando em função jurisdicional, conforme art. 74, inciso II da CRFB/88: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado”.

LETRA C. INCORRETA. A avaliação do cumprimento de metas é uma função atribuída ao controle interno. Ademais, não se trata de uma função jurisdicional, de acordo com o art. 74, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Cabe ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Trata-se de uma atribuição de natureza jurisdicional, consoante art. 71, inciso II da CRFB/88:



II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! A execução de uma dívida não tem cunho jurisdicional, tendo em vista que é uma fase que ocorre em momento posterior ao julgamento.

Gabarito: Letra D.

17. (FGV/TCE ES/2024) No julgamento de um processo perante o Tribunal de Contas do Estado, em que se julgaram incorretas as contas prestadas por um agente público, foi, ao final, imputada a este a obrigação do pagamento do débito apurado.

- a) sua atividade é jurisdicional, sendo suas decisões acobertáveis pelo manto da coisa julgada material;
- b) sua atividade é jurisdicional, sendo suas decisões não acobertáveis pelo manto da coisa julgada material;
- c) há atividade administrativa, sendo a Corte de Contas órgão auxiliar da estrutura do Poder Judiciário brasileiro;
- d) não há atividade jurisdicional, mas eminentemente administrativa e fiscalizatória, não podendo sua legalidade se submeter ao crivo do Poder Judiciário;
- e) não há atividade jurisdicional, mas eminentemente administrativa e fiscalizatória, podendo sua legalidade se submeter ao crivo do Poder Judiciário.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. O tribunal de Contas NÃO possui função jurisdicional, assim como também suas decisões não produzem coisa julgada material, sendo passíveis de revisão pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, tem-se o entendimento do art. 71 da CRFB/88 combinado com a posição do STF (Plenário. MS 35410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/04/2021).

Letra B. INCORRETA. Embora a alternativa termine com a redação ao dizer que “sendo suas decisões não acobertáveis pelo manto da coisa julgada material”, o Tribunal de Contas NÃO possui função jurisdicional. Cuidado!!!

Letra C. INCORRETA. O Tribunal de Contas é um órgão independente e não está subordinado ao Poder Legislativo, nem pertence a nenhum dos Poderes da União. Possui natureza técnica com a função de auxiliar o Poder Legislativo na atividade de controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo e entidades da administração pública direta e indireta. O erro da alternativa é afirmar que o órgão seria “auxiliar da estrutura do Poder Judiciário brasileiro”. Falso!!!

Letra D. INCORRETA. Opa!!! Pegadinha, hein? O Tribunal de Contas pode sim ter sua legalidade submetida ao crivo do Poder Judiciário, visto que suas decisões não produzem coisa julgada material, sendo passíveis de revisão pelo Judiciário.



Letra E. CORRETA! É o nosso gabarito!! Como já explicado, embora sua atividade seja a de julgamento de contas, o Tribunal NÃO exerce jurisdição e as suas decisões não produzem coisa julgada material, sendo passíveis de revisão pelo Poder Judiciário. Trata-se de órgão de controle de natureza técnica, visando a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo e entidades da administração pública direta e indireta. (art. 71, IV, CRFB/88)

Gabarito: Letra E.

18. (FGV/TCE-GO/2024) Certo Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência, realizou uma tomada de contas especial, para fins de verificar a regularidade no cumprimento de determinado convênio interfederativo de repasse de verbas e promover a responsabilização pessoal dos envolvidos, dentre os quais o prefeito do Município Alfa.

Considerando as disposições constitucionais acerca do controle exercido pelas Cortes de Contas e a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto afirmar que, em relação à mencionada tomada de contas especial

- a) não é possível que o Tribunal de Contas aprecie condutas e gastos realizados pelo prefeito, considerando que a Constituição determina que o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo deve ser realizado pela respectiva Casa Legislativa.
- b) cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar a regularidade dos gastos realizados pelo prefeito, mediante a elaboração de parecer, cuja conclusão apenas deixa de prevalecer pela votação de 2/3 (dois terços) da Câmara de Vereadores.
- c) deve aplicar as sanções pertinentes ao prefeito, em decorrência da apuração de irregularidades no convênio em questão, considerando ser o órgão responsável pelo julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo.
- d) não pode ser compreendida como atribuição autônoma do Tribunal de Contas, de modo que eventual aplicação de penalidade ao Chefe do Poder Executivo, em decorrência de irregularidades no convênio em questão, deve ser submetida à apreciação da Casa Legislativa.
- e) pode promover a condenação administrativa do Chefe do Poder Executivo, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento do convênio em questão, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Embora o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal deva ser feito pela Câmara de Vereadores, **o Tribunal de Contas tem a competência de fiscalizar e auditar os atos administrativos, incluindo a apreciação das condutas e gastos do prefeito.**

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar a regularidade dos gastos realizados pelo prefeito. Também tem a função de identificar irregularidades e recomendar sanções.

LETRA C. INCORRETA. O Tribunal de Contas aprecia, não julga as contas.



LETRA D. INCORRETA. Não há necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.

LETRA E. CORRETA. Conforme o STF (ARE 1.436.197/RO), existe a possibilidade de condenação administrativa do Chefe do Poder Executivo, confira trecho do julgado:

No âmbito da tomada de contas especial, **é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas**, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios Interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.

Gabarito: Letra E.

19. (FGV/TCE-GO/2024) O artigo 31 da Constituição Federal do Brasil estabelece que a fiscalização no âmbito municipal será conduzida pelo Poder Legislativo Municipal, por meio de controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, conforme determinado pela legislação.

Assinale a opção que indica o órgão que auxilia o controle externo da Câmara Municipal.

- a) Controladoria do Estado.
- b) Tribunal de Contas do Estado.
- c) Secretaria da Fazenda.
- d) Secretaria de Auditoria.
- e) Conselho de Controle.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Controladoria do Estado não atua diretamente no controle externo municipal.

LETRA B. CORRETA. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) tem a função de auxiliar o controle externo da Câmara Municipal, conforme previsto no artigo 31 da CRFB.

LETRA C. INCORRETA. A Secretaria da Fazenda é um órgão do Poder Executivo.

LETRA D. INCORRETA. Auditorias podem ser feitas, mas não é um órgão reconhecido que atue como auxílio ao controle externo da Câmara Municipal.

LETRA E. INCORRETA. Não existe uma figura formal chamada "Conselho de Controle".

Gabarito: Letra B.

20. (FGV/TCE ES/2023) A respeito do regime jurídico previsto na Constituição da República de 1988 para os conselheiros substitutos integrantes dos Tribunais de Contas subnacionais, é correto afirmar que:



- a) por simetria com o modelo federal, os conselheiros substitutos têm as garantias e prerrogativas da magistratura apenas quando estiverem em efetiva substituição;
- b) por simetria com o modelo federal, os conselheiros substitutos exercem função técnico-opinativa nos processos de controle externo, atuando nos impedimentos e afastamentos dos membros titulares;
- c) inexistência de simetria em relação ao modelo federal quanto à organização, composição, garantias e impedimentos dos conselheiros substitutos, estando a matéria no âmbito de autonomia dos entes federativos;
- d) quando não estiverem em substituição, exercem as atribuições próprias da judicatura de contas, competindo-lhes relatar e votar as matérias de sua competência, compondo o quórum ordinário dos órgãos decisórios;
- e) os conselheiros substitutos, quando em substituição a conselheiro, ostentam as mesmas garantias, impedimentos, prerrogativas, vencimentos e vantagens do titular.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. O termo em efetiva substituição está incorreto. Segundo o art. 73, § 4º da CRFB/88, o **auditor, quando em substituição a Ministro**, terá as **mesmas garantias e impedimentos** do titular e, quando no **exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal**.

Letra B. INCORRETA. Cuidado! Conselheiros substitutos exercem funções de judicatura, não técnico-opinativa. O concurso é do TCE ES. Logo, a LC nº 621/12 do ES deve ser considerada.

Para responder à questão é importante uma leitura ao artigo 29 da referida legislação:

Art. 29. O Conselheiro Substituto, no exercício das demais **atribuições da judicatura**, presidirá a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário ou da Câmara para o qual estiver designado.

Letra C. INCORRETA. Existe simetria! Logo, os conselheiros substitutos, quando em substituição a conselheiro, ostentam as mesmas garantias, impedimentos, prerrogativas, vencimentos e vantagens do titular, de acordo com o art. 73, § 4º e 75 da CRFB/88.

Letra D. INCORRETA. As funções serão exercidas quando estiverem em substituição! Conforme o §1º do art. 28 da LC nº 621/12 do ES, os Conselheiros Substitutos serão também convocados pelo Presidente da sessão, **para efeito de quórum, quando se verificar ausência de titulares**, não interferindo na ordem do rodízio estabelecida no caput deste artigo.

Letra E. CORRETA. Os conselheiros substitutos, quando em substituição a conselheiro, ostentam as mesmas garantias, impedimentos, prerrogativas, vencimentos e vantagens do titular, de acordo com o art. 73, § 4º e 75 da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

21. (FGV/TJ-SE/2023) O chefe do Poder Executivo do Município Alfa exarou três atos administrativos: (1) nomeou Maria, aprovada em concurso público de provas e títulos, para ocupar cargo de provimento efetivo; (2) nomeou João para ocupar cargo de provimento em comissão; e (3) concedeu a aposentadoria a Pedro.



Considerando a competência constitucional do Tribunal de Contas de apreciar, para fins de registro, a legalidade de certos atos, é correto afirmar, em relação aos três atos descritos na narrativa, que a referida apreciação:

- A) é exigida em relação a todos os atos;
- B) não é exigida em relação a nenhum dos atos;
- C) é exigida apenas em relação aos atos 1 e 2;
- D) é exigida apenas em relação aos atos 1 e 3;
- E) é exigida apenas em relação aos atos 2 e 3.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é exigida em todas as hipóteses, já que a apreciação do TCU relativa ao cargo de provimento em comissão não é necessária.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é exigida a apreciação pelo TCU na nomeação de Maria, aprovada em concurso público de provas e títulos, para ocupar o cargo de provimento efetivo e para concessão de aposentadoria de Pedro.

LETRA C. INCORRETA. Não é exigida para o ato 2.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O TCU tem competência para apreciar, para fins de registro, a legalidade da nomeação de Maria aprovada em concurso público de provas e títulos para o cargo de provimento efetivo e concessão da aposentadoria de Pedro.

LETRA E. INCORRETA. Novamente, não é exigida para o ato 2.

Gabarito: Letra D.

22. (FGV/TCE BA/2023) Após ampla mobilização dos gestores públicos, a Constituição do Estado Alfa veio a ser reformada por iniciativa de deputados estaduais, passando a ser previsto que as decisões do respectivo Tribunal de Contas, que neguem o registro de pessoal, podem vir a ser revistas pela Assembleia Legislativa sempre que destoem da ordem constitucional, federal ou estadual. Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional brasileira, a modificação introduzida na Constituição do Estado Alfa está:

- a) certa, considerando que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo;
- b) certa, considerando que o duplo grau de jurisdição é um princípio geral do direito brasileiro;
- c) errada, considerando se tratar de atribuição constitucional do Tribunal de Contas, de modo que suas decisões têm caráter impositivo;
- d) certa, considerando que cabe ao Poder Legislativo ampliar ou restringir as situações em que as decisões do Tribunal de Contas serão definitivas;
- e) errada, considerando que as situações em que a Assembleia Legislativa pode rever as decisões do Tribunal de Contas estão previstas em lei complementar federal.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a modificação introduzida na Constituição do Estado Alfa está errada. As decisões do respectivo Tribunal de Contas, que neguem o registro de pessoal não devem ser revistas pela Assembleia Legislativa.

LETRA B. INCORRETA. Como vimos, a referida modificação é uma atribuição Constitucional do Tribunal de Contas.

LETRA C. CORRETA. A reforma realizada na Constituição do Estado Alfa está errada, já que a atribuição constitucional é do Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, III da CRFB/88. As decisões do respectivo Tribunal de Contas, que neguem o registro de pessoal, não devem ser revistas pelo Poder Legislativo. (tese fixada pelo STF no RE nº. 576920).

LETRA D. INCORRETA. Mais uma vez, a alternativa não está certa. A atribuição é do Tribunal de Contas! Não precisa ser revista pela Assembleia Legislativa.

LETRA E. INCORRETA. Não há previsão para a Assembleia Legislativa rever as decisões do Tribunal de Contas.

Gabarito: Letra C.

23. (FGV/ALEMA/2023) O controle é compreendido como um instrumento da democracia. A existência de uma estrutura formal para controle das finanças públicas, eficiente, eficaz e efetiva é um fato comum em um Estado democrático organizado.

Neste âmbito, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é finalidade do

- a) Controle Externo.
- b) Controle Interno.
- c) Poder Legislativo.
- d) Poder Judiciário.
- e) Tribunal de Contas da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União faz parte do chamado controle interno (e não controle externo).

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o art. 74, inciso III da CRFB/88, é de responsabilidade do sistema controle interno a gestão das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não é papel do Poder Legislativo realizar esse controle. Compete ao controle interno, que é exercido por cada poder, a gestão das operações de crédito, avais e garantias, assim como dos direitos e haveres da União.

LETRA D. INCORRETA. Totalmente equivocada a alternativa, pois o controle interno nesse caso NÃO compete ao Poder Judiciário.

LETRA E. INCORRETA. Compete ao TCU auxiliar o Poder Legislativo (Congresso Nacional) no exercício do controle externo.



Gabarito: Letra B.

24. (FGV/BBTS/2023) Acerca do Tribunal de Contas da União, assinale a opção que apresenta uma de suas competências.

- a) O julgamento, em periodicidade anual, das contas apresentadas pelo Presidente da República, realizado no prazo de até 60 dias do seu recebimento.
- b) A apreciação, exclusivamente mediante parecer prévio, da conta dos administradores responsáveis por recursos públicos e daqueles que causarem prejuízo ao erário.
- c) A sustação, em caso de não atendimento, da execução de contrato impugnado, comunicando imediatamente a decisão ao Congresso Nacional.
- d) A análise, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal, inclusive de cargos de provimento em comissão, da Administração Pública.
- e) A realização, por iniciativa própria, de inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. De acordo com o art. 71, inciso I da CRFB/88, o TCU aprecia as contas do chefe do executivo, emitindo um parecer prévio. Quem realiza o julgamento das contas do Presidente da República é o Congresso Nacional (art. 49, inciso IX da CF/88). Muito cuidado com a pegadinha!

Letra B. INCORRETA. As contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos são de responsabilidade constitucional do TCU julgar essas contas (art. 71, inciso II da CF/88). Está errado falar em "apreciação mediante parecer prévio". A banca examinadora fez uma mistura dos incisos I e II do art. 71 (rs).

Letra C. INCORRETA. Temos dois erros aqui! Compete ao TCU, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ou seja, a sustação é do ato e não do contrato. Além disso, a comunicação será para as casas legislativas. (Art. 71, inciso X da CRFB/88).

Letra D. INCORRETA. Banca maldosa, hein? A palavra "inclusive" derrubou a alternativa. Na verdade, são excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, conforme previsto no art. 71, inciso III da CRFB/88.

Letra E. CORRETA. Temos aqui o gabarito da questão! De acordo com o art. 71, inciso IV da CRFB/88, o Tribunal de Contas da União tem competência para a realização, por iniciativa própria ou das casas legislativas, inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Essas auditorias podem ser realizadas, por exemplo, sob o aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou até mesmo patrimonial.

Gabarito: Letra E.

25. (FGV/RFB/2023) João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária previstos na legislação de regência. Por



tal razão, requereu o benefício previdenciário, o que foi deferido pelo órgão competente do Poder Executivo. Decorridos seis anos desde a concessão de sua aposentadoria, João constatou que o Tribunal de Contas da União (TCU) ainda não tinha examinado a legalidade do ato para fins de registro.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- a) como já decorreram mais de cinco anos desde a concessão inicial da aposentadoria de João, o TCU não mais pode insurgir-se contra a legalidade do ato, aperfeiçoando-se o prazo decadencial para a sua revisão.
- b) o TCU pode examinar a qualquer tempo o ato de concessão inicial da aposentadoria de João, não sendo necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa caso seja detectada alguma irregularidade.
- c) o registro do ato de aposentadoria, no âmbito do TCU, ocorre de imediato, mas pode ser desconstituído por decisão colegiada, a partir de iniciativa de qualquer Ministro, conforme as informações do corpo técnico.
- d) o TCU pode examinar a qualquer tempo o ato de concessão inicial da aposentadoria de João, mas, como já decorreram mais de cinco anos, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa caso seja detectada alguma irregularidade.
- e) caso tenham decorridos mais de cinco anos desde a chegada ao TCU do processo administrativo concernente à aposentadoria de João, aquele órgão não pode mais insurgir-se contra a legalidade do ato, devendo ser considerado registrado.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. O prazo de cinco anos da chegada ao TCU do processo administrativo, conforme informativo 967 do STF.

Letra B. INCORRETA. Não é a qualquer tempo, mas sim, possui o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas, segundo o informativo 967 do STF.

Letra C. INCORRETA. O registro do ato de aposentadoria não ocorre de imediato, devendo ser submetida ao Tribunal de Contas.

Letra D. INCORRETA. O STF no RE636553/RS passou a dizer que, se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para julgar a aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado.

Perceba que i) até o prazo de 5 anos não há necessidade de conceder o contraditório; ii) após o prazo de 5 anos, o Tribunal não pode mais negar o registro. Não há mais necessidade de conceder o direito ao contraditório e ampla defesa.

Letra E. CORRETA. O Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas, de acordo com informativo 967 do STF. O STF no RE 636553/RS passou a dizer que, se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para julgar a aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado.

Gabarito: Letra E.



26. (FGV/RFB/2023) Joana, ao assumir a chefia do órgão de controle interno da autarquia federal Delta, buscou se inteirar de seus deveres funcionais, conforme os balizamentos oferecidos pela Constituição da República de 1988, considerando a interação com o Tribunal de Contas da União.

Em uma primeira análise, concluiu que deveria:

1. avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, na perspectiva da eficácia e da eficiência;
2. cumprir as determinações exaradas pelo controle externo no exercício de sua missão institucional;
3. sustar, se não atendida a orientação de regularização, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Congresso Nacional.

Considerando as competências do controle interno e a forma de interação com o controle externo estabelecidas na Constituição da República de 1988, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a conclusão 1 está certa.
- c) apenas a conclusão 2 está certa.
- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas.
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

Comentários:

A questão versa sobre o Tribunal de Contas da União.

Vamos analisar cada alternativa disposta no enunciado?

1. avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, na perspectiva da eficácia e da eficiência.

De fato, a alternativa encontra-se CORRETA e em conformidade com o art. 74, II da CF:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

II - comprovar a legalidade e **avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial** nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

2. cumprir as determinações exaradas pelo controle externo no exercício de sua missão institucional.

A alternativa encontra-se INCORRETA, pois cabe ao controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, de acordo com art. 74, IV da CF:



Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

3. sustar, se não atendida a orientação de regularização, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Congresso Nacional.

A alternativa encontra-se INCORRETA, pois a comunicação da decisão deveria ser feita à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de acordo com a literalidade do Art. 71, X da CF.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

Portanto, APENAS a conclusão 1 está correta fazendo o gabarito da questão ser o de letra "B".

Letra A. INCORRETA. A conclusão 1 está correta de acordo com o art. 74 II da CF. A conclusão 2 está incorreta de acordo com o art. 74, IV da CF e conclusão 3 está incorreta de acordo com o art. 71, X da CF.

Letra B. CORRETA. Apenas a conclusão 1 está correta, de acordo com art. 74 II da CF

Letra C. INCORRETA. A conclusão 2 está incorreta, de acordo com Art. 74, IV da CF

Letra D INCORRETA. A conclusão 3 está incorreta, de acordo com Art. 71, X da CF.

Letra E. INCORRETA. A conclusão 2 está incorreta, de acordo com Art. 74, IV da CF e conclusão 3 está incorreta de acordo com o art. 71, X da CF.

Gabarito: Letra B.

27. (FGV/TCE ES/2023) A partir de proposição legislativa de iniciativa do Tribunal de Contas e que recebeu múltiplas emendas no curso do processo legislativo, o Estado Alfa editou a Lei Complementar nº XX. O Art. X1 dispôs que era vedado ao Tribunal de Contas deixar de aplicar uma lei estadual com base no argumento de que afrontaria a Constituição da República de 1988. O Art. X2 dispensou o encaminhamento, ao Tribunal de Contas, para fins de registro, das nomeações para cargo de provimento em comissão. Por fim, o Art. X3 estabeleceu o valor da multa passível de ser aplicada, ao chefe do Poder Executivo municipal, que tenha suas contas de gestão rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

Instado a se manifestar, por provocação do governador do Estado, sobre a compatibilidade, com a Constituição da República de 1988, dos três artigos mencionados, o procurador-geral do Estado respondeu, corretamente, que:

- a) todos são inconstitucionais;
- b) apenas o Art. X1 é inconstitucional;
- c) apenas o Art. X3 é inconstitucional;
- d) apenas os Arts. X1 e X2 são inconstitucionais;



e) apenas os Arts. X2 e X3 são inconstitucionais.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Apenas o art. X3 é inconstitucional, tendo em vista que o Tribunal de Contas **apenas emite parecer prévio** sobre as contas de governo e de gestão do Prefeito, **não julgando as referidas contas**, nos termos do art. 31, §2º da CRFB/88! As contas são julgadas pela Câmara Municipal. Assim, o TC não tem atribuição para aplicar multas.

Letra B. INCORRETA. O art. X1 é constitucional. Segundo o STF, não é possível o controle de constitucionalidade com efeitos erga omnes e vinculantes por parte do tribunal de contas.

Letra C. CORRETA. Apenas o art. X3 é inconstitucional, já que não cabe ao tribunal de contas o julgamento das contas do prefeito, de modo que a corte de contas não poderia estabelecer o valor da multa a ser aplicada ao caso analisado.

Letra D INCORRETA. Os arts. X1 e X2 são constitucionais!

Letra E. INCORRETA. Apenas o art. X3 é inconstitucional.

Gabarito: Letra C.

28. (FGV/TCE ES/2023) Sebastião, prefeito de um pequeno Município, inicia seu mandato e percebe que a urbe não dispõe de advogados para assessoria jurídica e representação judicial da municipalidade, razão pela qual contrata, sem licitação, advogado de sua confiança. O Tribunal de Contas do Estado Delta, fiscalizador do Município, determina que Sebastião crie a Procuradoria local e realize imediato concurso público para o provimento de cargo de procurador do Município, sob pena de multa, a ser paga com recursos próprios de Sebastião.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão do órgão de controle é:

- a) adequada, pois o concurso público é princípio constitucional inafastável;
- b) adequada, pois os Municípios têm o dever de organizar a sua advocacia pública;
- c) adequada, pois os Tribunais de Contas têm a prerrogativa de decidir o que melhor aprovar à Administração Pública;
- d) inadequada, pois encerra intromissão no juízo de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo;
- e) inadequada, pois apenas o Ministério Público teria a atribuição constitucional de zelar pela moralidade pública.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A decisão é inadequada! Os Municípios não estão obrigados a instituir procuradorias municipais (RE1.156.016/SP).

Letra B. INCORRETA. Os Municípios não estão obrigados a instituir procuradorias municipais (RE1.156.016/SP).

Letra C. INCORRETA. Não cabe ao Tribunal de Contas obrigar Municípios a instituir procuradorias municipais.



Letra D CORRETA. Os Municípios não estão obrigados a instituir procuradorias municipais, nos exatos termos do entendimento do STF no RE 1.156.016/SP.

Letra E. INCORRETA. Realmente é inadequada, mas a justificativa está errada! Não é apenas o Ministério Público que tem a atribuição constitucional de zelar pela moralidade pública. O princípio da moralidade está na Constituição Federal, onde são descritos alguns dos princípios expressos que tange às atividades do administrador público.

Gabarito: Letra D.

29. (FGV/TCE ES/2023) Leonardo, prefeito do Município Ômega, formaliza contrato de fornecimento de computadores com a sociedade empresária XYZ, em fevereiro de 2021, iniciando-se imediatamente a execução do ajuste, que se encerra em março de 2021. O Tribunal de Contas competente encontra irregularidades na execução do contrato e aplica multa a Leonardo em virtude dessas supostas irregularidades. Além disso, a Corte de Contas emite, em relação àquele mesmo exercício financeiro, parecer prévio contrário às contas de Leonardo como prefeito, parecer esse submetido à Câmara de Vereadores. Cinco dos nove vereadores de Ômega votam pela rejeição do parecer prévio.

Nesse cenário, é correto afirmar que Leonardo:

- a) está obrigado a pagar a multa e tornou-se inelegível;
- b) está obrigado a pagar a multa, mas não se tornou inelegível;
- c) não está obrigado a pagar a multa, no entanto, tornou-se inelegível;
- d) não está obrigado a pagar a multa, tampouco se tornou inelegível;
- e) está obrigado a pagar a multa e automaticamente perdeu o mandato.

Comentários:

Letra A. CORRETA. Leonardo está obrigado a pagar a multa e tornou-se inelegível, de acordo com o art. 31, § 2º e 71, II e VIII, da CRFB/88 e art. 1º, I, 'g', da LC n. 64/90.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

*§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só **deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.***

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

II - **julgar as contas** dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas **daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;**



VIII - aplicar aos responsáveis, **em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas**, as **sanções** previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, **multa proporcional ao dano causado ao erário**.

Art. 1º São **inelegíveis**:

I - para qualquer cargo:

g) os que **tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa**, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição.

Letra B. INCORRETA. Na verdade, Leonardo tornou-se inelegível, de acordo com o art. 1º, I, 'g', da LC n. 64/90.

Letra C. INCORRETA. Leonardo está obrigado a pagar a multa, segundo o art. 31, § 2º e 71, II e VIII, da CRFB/88, tendo em vista que o parecer somente deixaria de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (6 dos 9 vereadores).

Letra D. INCORRETA. Leonardo está obrigado a pagar a multa e tornou-se inelegível, de acordo com o art. 31, § 2º e 71, II e VIII, da CRFB/88 e art. 1º, I, 'g', da LC n. 64/90.

Letra E. INCORRETA. Não perdeu automaticamente o mandato, mas tornou-se inelegível, de acordo com art. 1º, I, 'g', da LC n. 64/90.

Gabarito: Letra A.

30. (FGV/TCE ES/2023) A legitimidade para a execução das decisões dos Tribunais de Contas estaduais que aplicarem multa no exercício do controle externo em relação a agente público municipal que cause dano ao erário municipal é:

- a) do órgão de representação judicial do próprio Tribunal de Contas, pois a multa reverte em favor da Corte de Conta
- b) do Estado-membro a cuja estrutura pertença o Tribunal de Contas, por meio da procuradoria responsável pela execução da dívida ativa;
- c) do próprio Município prejudicado, uma vez que a sanção decorreu de dano causado aos cofres municipais;
- d) do Ministério Público Especial que atua junto ao respectivo Tribunal de Contas, por exercer a defesa do patrimônio público;
- e) do Estado-membro que mantém o Tribunal de Contas e, subsidiariamente, do Ministério Público dotado de legitimidade extraordinária.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A legitimidade é do próprio Município prejudicado, não do órgão de representação judicial do próprio Tribunal de Contas, nos termos do Informativo 1029 do STF.



Letra B. INCORRETA. Cuidado! Não é do Estado-membro. A sanção decorreu de dano causado aos cofres municipais. Assim, a legitimidade é do próprio Município prejudicado.

Letra C. CORRETA. A legitimidade é do próprio Município prejudicado, uma vez que a sanção decorreu de dano causado aos cofres municipais, conforme Informativo 1029 do STF.

Letra D. INCORRETA. O Ministério Público Especial não possui legitimidade. A legitimidade é do próprio Município prejudicado.

Letra E. INCORRETA. Não é do Estado-membro ou Ministério Público. A sanção decorreu de dano causado aos cofres municipais. Assim, a legitimidade é do próprio Município prejudicado.
Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS

Poder Legislativo

1. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, parlamentar atuante no Congresso Nacional, solicitou que sua assessoria analisasse os aspectos procedimentais a serem observados para a fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República. A assessoria respondeu corretamente que, à luz da Constituição da República, a matéria é de competência:

- a) exclusiva do Congresso Nacional, o que afasta a exigência de lei;
- b) da União, podendo ser fixada em medida provisória ou em lei ordinária;
- c) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa parlamentar;
- d) exclusiva do Congresso Nacional, sendo assegurado ao presidente da República o poder de veto;
- e) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa exclusiva do presidente da República.

2. (FGV/TCE-PA/Auditor/2024) Após ampla mobilização da oposição, cento e setenta e cinco Deputados Federais subscreveram requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara dos Deputados, com o objetivo de analisar a presença, ou não, de autorização para as operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com a instauração da CPI, foi deliberado que não seriam acolhidos requerimentos de interceptação telefônica, os quais não seriam abrangidos pelo potencial expansivo dessa comissão de natureza temporária.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da CPI.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento.
- d) somente apresenta irregularidade em relação à ausência de proporcionalidade na subscrição do requerimento.



e) somente apresenta irregularidade em relação à vedação ao acolhimento de requerimentos de interceptação telefônica.

3. (FGV/CGE-PB/Auditor das Contas Públicas/2024) O Tribunal de Contas do Estado Gama apurou irregularidades em contrato administrativo realizado entre o Município Alfa, localizado no Estado Gama, e determinada empresa prestadora de serviços de engenharia. A Assembleia Legislativa do referido Estado Gama instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mediante requerimento de dois terços de seus membros, para apurar as irregularidades encontradas.

Diante do exposto, é correto afirmar que:

a) a CPI poderá anular o contrato, pois é sua função, concluída a investigação e confirmada a irregularidade;

b) a CPI só poderia ter sido instaurada mediante o requerimento da maioria dos membros da Assembleia Legislativa do Estado Gama;

c) a Assembleia Legislativa do Estado Gama não tem competência para instaurar CPI, a fim de apurar ato realizado por outro ente federativo, no caso, o Município Alfa;

d) a CPI não deveria ter sido instaurada, pois o Tribunal de Contas tem o poder de anular o ato administrativo viciado;

e) a CPI não poderia ter sido instaurada pelo Legislativo para apurar ato praticado pelo Executivo, em razão da separação de poderes, ainda que demonstrada a irregularidade.

4. (FGV/ALE-TO/Procurador/2024) De acordo com o processo de incorporação dos tratados de Direitos Humanos no nosso ordenamento jurídico interno, analise as afirmativas a seguir.

I. As Constituições brasileiras já existentes, incluindo a Constituição de 1988, adotaram a autorização prévia do Poder Legislativo como pressuposto constitucional do processo de incorporação do tratado de direitos humanos na ordem jurídica interna, salvo a primeira Constituição de 1824.

II. De acordo com a Constituição de 1988, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

III. O processo de incorporação de um tratado envolve quatro fases: assinatura, aprovação legislativa, ratificação e decreto de promulgação. Nesse sentido, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, quando da assinatura do tratado, o Estado já estaria obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade desse tratado.

Está correto o que se afirma em



- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

5. (FGV/TJ-SC/2024) João, deputado estadual, filiado ao partido político Alfa, foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa em sentença transitada em julgado, tendo sofrido a sanção de suspensão dos direitos políticos. Ao tomar conhecimento dessa condenação, o diretório estadual do partido político Alfa consultou sua assessoria em relação aos seus efeitos sobre o mandato eletivo de João.

Foi corretamente respondido ao diretório estadual que:

- a) cabe ao Tribunal de Justiça decidir, em caráter definitivo, em relação à perda do mandato de João;
- b) a perda do mandato de João será declarada pela Mesa da Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa;
- c) a perda do mandato de João será decidida pela Mesa da Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, assegurada ampla defesa;
- d) a perda do mandato de João, enquanto efeito da condenação, é uma medida autoexecutória, o que permite a imediata posse do suplente;
- e) a ordem constitucional proscreveu a sistemática das penas acessórias; logo, a perda do mandato de João somente será decretada se houver previsão expressa na sentença.

6. (FGV/TJ-MS/2024) Em determinado estado da federação, foi identificada uma grande extensão de terras públicas, de propriedade desse ente federativo, que alcançavam três mil hectares. Por tal razão, o órgão competente do Poder Executivo decidiu iniciar a análise das medidas necessárias para realizar a sua alienação, mais especificamente se haveria, ou não, a necessidade de autorização legislativa.

Considerando apenas os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que:

- a) cabe ao estado, por força de sua autonomia política, definir a necessidade, ou não, de autorização legislativa;
- b) toda a alienação de terras públicas, independente de sua dimensão, depende de autorização legislativa;



c) a autorização será necessária, e deve ser concedida pelo Congresso Nacional, mas apenas se as terras estiverem situadas na área de fronteira;

d) por força do princípio da simetria, a autorização deve ser concedida pela Assembleia Legislativa, em lei editada a partir de projeto de iniciativa privativa do governador do estado;

e) é necessária a aprovação do Congresso Nacional, que não será veiculada por meio de lei, não contando, portanto, com a sanção do Chefe do Poder Executivo no processo legislativo.

7. (FGV/TJ-AP/2024) A Câmara dos Deputados instaura uma determinada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em observância às formalidades constitucionais e legais, com o objetivo de apurar um fato certo, por prazo determinado. João, deputado federal e integrante da CPI, busca, junto aos seus assessores, informações sobre as medidas que a Comissão poderá adotar, independentemente da intervenção do Poder Judiciário.

Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, por si só, poderá decretar a:

a) busca e apreensão de documentos na residência e em detrimento de um investigado;

b) quebra de sigilo de dados bancários em detrimento de um investigado;

c) indisponibilidade de bens em detrimento de um investigado;

d) interceptação telefônica em detrimento de um investigado;

e) prisão preventiva em detrimento de um investigado.

8. (FGV/TJ-AP/2024) Maria, deputada federal, por entender que o isolamento de Brasília, capital federal, caminhava em norte contrário à sedimentação da ideologia participativa, apresentou projeto de lei visando à mudança temporária da sede do Poder Legislativo para determinada região do país, durante os meses previstos na proposição. A mudança, ao ver de Maria, era essencial ao desenvolvimento dessa região.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ao apreciar a compatibilidade do referido projeto com a Constituição da República, observou corretamente que a mudança da sede do Poder Legislativo:

a) exige emenda constitucional;

b) deve ser antecedida de plebiscito;

c) pode ser realizada da forma alvitrada por Maria;

d) pode ser estabelecida pelo Congresso Nacional, sem o concurso do Poder Executivo;

e) é vedada, considerando que há norma constitucional definindo Brasília como a capital federal.



9. (FGV/CVM/2024) A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito de informações ao ministro das Relações Exteriores, versando sobre temática internacional com reflexo nas exportações do agronegócio brasileiro. Nada obstante, passados sessenta dias, não houve qualquer resposta ao pleito formulado. Além disso, a Câmara dos Deputados convocou o ministro da Fazenda para prestar, pessoalmente, informações sobre o mesmo assunto, em razão das repercussões da matéria na esfera econômica do país. Contudo, na data designada, a autoridade deixou de comparecer, sem apresentar qualquer justificativa.

Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que:

- a) o ministro das Relações Exteriores incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Mesa da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações ao presidente da República, ao vice-presidente da República, a ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Por outro lado, o ministro da Fazenda não cometeu crime de responsabilidade, porquanto a convocação para comparecimento pessoal de autoridades do Poder Executivo Federal não tem assento constitucional;
- b) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;
- c) o ministro da Fazenda incorreu em crime de responsabilidade, porquanto a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de convocar ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores não cometeu crime de responsabilidade, porquanto o pedido escrito de informações tem caráter não vinculante;
- d) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda não incorreram em crime de responsabilidade, porquanto as autoridades do Poder Executivo Federal não estão sujeitas à convocação da Câmara dos Deputados;
- e) o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Fazenda incorreram em crime de responsabilidade.

10. (FGV/CVM/2024) Um dos integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no âmbito da Câmara dos Deputados formulou três requerimentos a serem apreciados pela referida comissão. O primeiro requerimento almejava que fosse decretada a interceptação das comunicações telefônicas de João; o segundo, a quebra do sigilo dos dados



telefônicos de Maria; e, o terceiro, a quebra do sigilo fiscal de Pedro. Ressalte-se que João, Maria e Pedro são servidores públicos federais, e os requerimentos estão devidamente fundamentados, sendo demonstrada a necessidade de produção dessas provas para a elucidação de determinado fato objeto de investigação.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação às três medidas requeridas, que a CPI:

- a) tem competência para decretá-las;
- b) somente tem competência para decretar a primeira medida requerida;
- c) somente tem competência para decretar a segunda medida requerida;
- d) somente tem competência para decretar a primeira e a terceira medidas requeridas;
- e) somente tem competência para decretar a segunda e a terceira medidas requeridas.

11. (FGV/TCE ES/2023) Joana, estudante de direito, questionou o seu professor de Direito Constitucional a respeito da classificação, quanto à eficácia da norma obtida a partir da interpretação do disposto no parágrafo único do Art. 75 da Constituição da República de 1988, que tem a seguinte redação: “As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros”.

O professor respondeu, corretamente, que se trata de norma de eficácia:

- a) plena e aplicabilidade imediata;
- b) contida e aplicabilidade imediata;
- c) limitada e de princípio institutivo;
- d) limitada e de princípio programático;
- e) estrutural e de princípio programático.

12. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Com o objetivo de desonerar certo setor econômico, João, Deputado Federal, apresentou projeto de lei reduzindo a alíquota concernente a um imposto de competência da União, o que acarretaria a correlata redução da carga tributária.

Ao analisar a constitucionalidade formal da referida proposição, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados concluiu corretamente que

- a) a matéria é de iniciativa privativa do Presidente da República, por versar sobre tributos.



- b) trata-se de matéria de iniciativa privativa dos membros do Congresso Nacional, logo, João poderia apresentar o projeto.
- c) João tem legitimidade para apresentar o projeto, mas deve instruí-lo com estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
- d) a matéria é de iniciativa privativa do Presidente da República, considerando que, ao acarretar a redução da receita, impacta no orçamento.
- e) a espécie legislativa escolhida por João está errada, considerando que a matéria deveria ser disciplinada em lei complementar.

13. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) O Presidente da República encaminhou, ao Poder Legislativo, proposição fixando os seus subsídios, os do Vice-Presidente da República e os dos Ministros de Estado para o exercício financeiro seguinte. Após regular discussão, foi aprovado substitutivo no âmbito da Casa Legislativa iniciadora, cancelado pela Casa revisora, que aumentou os valores inicialmente propostos, considerados módicos pelos parlamentares. O Presidente da República, ao receber a proposição, a vetou, sendo o veto rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Por fim, o Presidente da República promulgou a Lei nº X, que veio a ser publicada.

À luz da sistemática constitucional afeta à fixação dos subsídios do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros, é correto afirmar, em relação às fases descritas na narrativa, que

- a) todas estão certas.
- b) todas apresentam incorreções.
- c) apenas apresenta incorreção em relação à promulgação.
- d) apenas apresenta incorreção em relação à rejeição do veto.
- e) apenas apresenta incorreção em relação ao substitutivo apresentado.

14. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) João foi eleito Deputado Federal e, desde a expedição do diploma, passou a ocupar o cargo de diretor operacional em uma sociedade empresária privada. Essa sociedade atuava como concessionária do Poder Executivo federal em um programa direcionado à instalação e à operação de usinas termoeletricas, a partir de uma sistemática contratual padronizada e com a abertura de linhas de crédito junto a instituições financeiras federais.

Maria, também Deputada Federal no exercício do mandato, entendia que a conduta de João era incompatível com a Constituição da República de 1988. Por tal razão, solicitou esclarecimentos a um advogado em relação à sua conformidade constitucional.



Foi corretamente esclarecido a Maria, à luz da Constituição da República de 1988, que a conduta de João

- a) não apresenta qualquer irregularidade.
- b) acarreta a perda do mandato, caso João, notificado, não peça exoneração do cargo, o que deve ser declarado pela Mesa da Câmara dos Deputados.
- c) acarreta a perda do mandato, a ser decidida pela Câmara dos Deputados, a partir de provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional.
- d) acarreta a perda do mandato, a ser decidida pela Câmara dos Deputados, a partir de provocação da respectiva Mesa, de Deputado Federal ou de partido político representado no Congresso Nacional.
- e) acarreta a perda do mandato, que deve ser declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados, de ofício ou mediante provocação de Deputado Federal ou de partido político representado no Congresso Nacional.

15. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos envolvidos deveriam discorrer sobre as características essenciais do regime jurídico-constitucional dos Deputados Federais.

O Grupo *Beta* defendeu que as restrições direcionadas aos parlamentares a partir da posse são ontologicamente direcionadas a assegurar a sua equidistância exclusivamente em relação aos interesses de atores privados.

O Grupo *Delta* observou que, após a expedição do diploma, surgem vedações que alcançam exclusivamente os liames com a Administração Pública direta e indireta ou com os concessionários de serviço público, salvo apenas, em relação às últimas, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

O Grupo *Gama*, por sua vez, defendeu que tanto a infringência das vedações incidentes a partir da posse, como aquelas incidentes a partir da expedição do diploma, podem ensejar a perda do mandato do Deputado Federal.

Considerando as conclusões alcançadas pelos três grupos, à luz da ordem constitucional, o júri decidiu que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a conclusão do grupo *Beta* está certa.
- c) apenas as conclusões dos grupos *Delta* e *Gama* estão certas.
- d) apenas as conclusões dos grupos *Beta* e *Gama* estão certas.



e) apenas as conclusões dos grupos *Beta* e *Delta* estão certas.

16. (FGV/ALEMA/2023) Após ampla mobilização dos Deputados Estaduais, a Constituição do Estado Alfa foi reformada, passando a dispor sobre a competência das Comissões da Assembleia Legislativa para a colheita de manifestações de pessoas que possam contribuir com suas atividades. Com esse objetivo, foi autorizada a convocação das seguintes autoridades: (1) Secretários de Estado; (2) Procurador-Geral do Estado; (3) Procurador-Geral de Justiça; e (4) Presidentes de autarquias e de fundações com personalidade jurídica de direito público. Acresça-se que o não atendimento à convocação caracterizaria infração político-administrativa.

Irresignado com o teor da reforma, o Partido Político Delta consultou sua assessoria a respeito da compatibilidade desse comando normativo com a Constituição da República, sendo-lhe corretamente respondido que

- a) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1, 3 e 4.
- b) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 2, 3 e 4.
- c) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 2 e 3.
- d) somente é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1 e 2.
- e) é compatível com a ordem constitucional a convocação das autoridades referidas em 1, 2, 3 e 4.

17. (FGV/ALEMA/2023) Maria, Deputada Estadual, constatou que o Governador do Estado editou um decreto que, ao seu ver, não só ultrapassava os balizamentos oferecidos pela Lei Complementar nº X como a afrontava diretamente. Irresignada com esse ato, que reputava flagrantemente dissonante da separação dos poderes, Maria solicitou que sua assessoria analisasse a medida a ser adotada, no âmbito da Assembleia Legislativa, em relação ao ato praticado pelo Governador.

A assessoria respondeu corretamente, à luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, que a Assembleia Legislativa pode

- a) revogar o decreto, a partir do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, por afronta à separação dos poderes.
- b) impedir a efetividade do decreto, embora não possa incursionar no âmbito de sua validade e eficácia.
- c) reconhecer a incompatibilidade do decreto com a Lei Complementar nº X, sustando-o.



d) declarar a inconstitucionalidade do decreto, o que importa no reconhecimento de sua nulidade.

e) impetrar mandado de segurança, para que o Poder Judiciário declare a ilegalidade do ato.

18. (FGV/ALEMA/2023) Pedro, Deputado Estadual, no mês imediatamente anterior à posse nesse cargo, aceitara atuar como diretor executivo de uma sociedade empresária concessionária de serviço público de transporte intermunicipal, vínculo este que cessou no dia anterior à sua posse. Alguns meses depois, em um debate envolvendo projeto de lei que versava sobre a agência reguladora estadual, que deveria atuar no âmbito da generalidade dos serviços públicos desse nível federativo, Mário, também Deputado Estadual, informou que Pedro não tinha isenção para participar do debate, tornando pública a referida informação.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar que a conduta de Pedro

a) não é juridicamente ilícita.

b) é ilícita e deve acarretar, como consequência, a perda do mandato.

c) será lícita ou ilícita conforme dispuser a Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa.

d) é ilícita, mas, com a posse, ocorreu a preclusão de qualquer medida que poderia ser adotada em seu desfavor.

e) é lícita, já que as vedações incidentes sobre os Deputados Estaduais somente se tornam operativas após a posse.

19. (FGV/ALE-MA/2023) Os integrantes de certa Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estão analisando a viabilidade de ajuizamento de ações voltadas para as seguintes situações distintas:

I. a tutela do direito dos servidores do Poder Legislativo estadual, em decorrência de ato considerado ilegal que impactou nas respectivas remunerações, ensejando grande insatisfação dos mencionados agentes públicos;

II. a defesa de prerrogativas institucionais da Assembleia, relacionadas ao devido processo legislativo.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que a Assembleia Legislativa

a) tem personalidade jurídica própria de direito público, de modo que tem capacidade para ajuizar ambas as demandas.

b) tem personalidade jurídica própria de direito privado, o que justifica a sua capacidade para o ajuizamento de ambas as demandas.



c) não tem personalidade jurídica própria, tampouco capacidade processual para o ajuizamento de nenhuma das demandas.

d) não tem personalidade jurídica própria, mas possui capacidade processual para o ajuizamento de demanda para tutelar o direito de seus servidores.

e) não tem personalidade jurídica própria, reconhecendo-se-lhe, contudo, capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais.

20. (FGV/RFB/2023) Com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de controle externo no âmbito do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa promulgou emenda constitucional dispondo sobre situações específicas em que ocorreria a sua fiscalização sobre atos do Poder Executivo. Essas situações abrangem:

1. a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para a celebração de convênios pelo Poder Executivo;

2. a previsão de recurso hierárquico, direcionado ao Poder Legislativo, para as decisões de indeferimento de licença ambiental pelo Poder Executivo; e

3. a possibilidade de o Poder Legislativo suspender a eficácia dos regulamentos do Poder Executivo, sem prévia decisão do Poder Judiciário, que contrariem a lei.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação às três situações descritas na emenda constitucional, que

a) apenas as situações 2 e 3 são inconstitucionais.

b) apenas as situações 1 e 2 são inconstitucionais.

c) apenas a situação 3 é inconstitucional.

d) apenas a situação 1 é inconstitucional.

e) as três situações são inconstitucionais.

21. (FGV/SEFAZ MG/2023) A Lei estadual nº XX dispôs que determinados artigos deveriam ser regulamentados pelo Governador do Estado. Por essa razão, o Governador editou o Decreto nº YY, regulamentando-os.

O Deputado Estadual João, ao analisar o teor do Decreto nº YY, concluiu que ele era francamente contrário aos balizamentos oferecidos pela Lei estadual nº XX. Por essa razão, consultou seu advogado a respeito da possibilidade de a Assembleia Legislativa adotar alguma providência em relação ao ocorrido.



O advogado respondeu que a Assembleia Legislativa pode

- A) suspender a eficácia do Decreto nº YY.
- B) determinar que o Poder Executivo ajuste o Decreto nº YY aos balizamentos da lei.
- C) apenas deflagrar o controle de legalidade do Decreto nº YY perante o Poder Judiciário.
- D) apenas instaurar processo por crime de responsabilidade, em face do Governador do Estado, por afronta à separação dos poderes.
- E) apenas provocar a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade do Decreto nº YY perante o Poder Judiciário.

22. (FGV/ TJ-DFT - 2022) Após um acordo entre as lideranças partidárias, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com o objetivo de avaliar os critérios utilizados na execução orçamentária de determinado programa de trabalho, deliberou, pela maioria absoluta de seus membros: (1) convocar o governador do Estado, responsável pela prática dos atos analisados; (2) convocar os dirigentes máximos dos entes da Administração Pública indireta, cuja área de atuação tangenciava o referido programa de trabalho; (3) solicitar o depoimento de três renomados economistas; e (4) quebrar o sigilo bancário dos integrantes do órgão estadual de auditoria, considerando a existência de provas de que se omitiram na fiscalização e de que tinham um elevado padrão de vida.

À luz da sistemática constitucional, são corretas as medidas descritas:

- a) apenas no item 3;
- b) apenas nos itens 1 e 2;
- c) apenas nos itens 3 e 4;
- d) apenas nos itens 1, 2 e 3;
- e) nos itens 1, 2, 3 e 4.

23. (FGV/SEFAZ-AM - 2022) Para permitir a ingerência do Poder Legislativo na escolha dos titulares dos cargos que integram os órgãos de cúpula de determinadas autarquias especiais, foi aprovada a Lei federal nº XX.

De acordo com esse diploma normativo, o Senado Federal deveria aprovar previamente a escolha desses agentes, que seria realizada pelo Presidente da República. A Lei federal nº XX é:

- a) constitucional, pois a lei ordinária pode dispor sobre os cargos cujos titulares devem ser previamente aprovados pela referida Casa Legislativa.



b) inconstitucional, pois somente a lei complementar pode dispor sobre os cargos cujos titulares devem ser previamente aprovados pela referida Casa Legislativa.

c) inconstitucional, pois, embora a lei ordinária possa dispor sobre a matéria, a competência para aprovar a escolha desses agentes é do Congresso Nacional, não de uma de suas Casas.

d) inconstitucional, por afronta à separação dos poderes, pois, com exceção das situações expressamente previstas na ordem constitucional, compete privativamente ao Presidente da República realizar as nomeações, sem prévia aprovação.

e) constitucional, pois a Lei federal nº XX tão somente reproduziu, em parte, a Constituição de 1988, já que qualquer nomeação para órgãos de cúpula da administração indireta deve ser previamente aprovada pelo Senado Federal.

24. (FGV/CGU - 2022) Alguns partidos políticos com representantes no Senado Federal fizeram um acordo, com o objetivo de tornar viável a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), visando a apurar uma série de atos praticados no âmbito de uma autarquia federal, relacionados à contratação de determinada sociedade empresária sem a prévia realização de processo licitatório. A partir desse acordo, foram colhidas 27 assinaturas de senadores, foi indicado o período de funcionamento da CPI e encaminhado o requerimento de instauração ao órgão diretivo competente. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

a) a instauração da CPI depende do juízo de valor do órgão diretivo competente, que irá avaliar a sua conveniência para o regular desenvolvimento das atividades da Casa Legislativa;

b) o requerimento de instauração tem a natureza de comunicação, de modo que a CPI já está instaurada apenas com a colheita das assinaturas necessárias para tanto;

c) a instauração da CPI depende de autorização da maioria simples dos membros da Casa Legislativa, cuja eficácia não pode ser obstada por qualquer órgão diretivo;

d) a CPI deve ser instaurada, enquanto direito da minoria, o que não pode ser obstado pela vontade da maioria parlamentar ou de órgão diretivo da Casa Legislativa;

e) a CPI não pode ser instaurada, já que o requerimento carece do número mínimo de assinaturas e não indica fato certo e determinado a ser apurado.

25. (FGV/TJ-DFT - 2022) O deputado estadual João concedeu ampla entrevista a um popular programa televisivo, informando que havia uma organização criminosa instalada no governo do Estado com o objetivo de fraudar licitações e contratos administrativos. Descreveu em detalhes o modus operandi da organização criminosa e informou que recebera as informações de dois servidores públicos estaduais de absoluta confiança. Em razão dessa narrativa, foi instaurada investigação penal para apurar os fatos e identificar os membros da organização criminosa. A primeira providência foi intimar o deputado estadual João para depor. À luz da sistemática constitucional, João:

a) está obrigado a depor sobre os fatos e a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;



- b) não está obrigado a depor sobre os fatos nem a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- c) está obrigado a depor sobre os fatos, mas não a fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- d) não está obrigado a depor sobre os fatos, mas deve fornecer a identidade das pessoas que passaram as informações;
- e) está obrigado a depor sobre os fatos, mas pode silenciar em relação àquilo que o implique, devendo preservar o sigilo de suas fontes.

26. (FGV/PC-AM - 2022) A Polícia Civil do Estado Alfa, em uma operação de rotina, constatou que o Deputado Federal João estava em situação de flagrância na prática de determinada infração penal. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João

- a) não pode ser preso, salvo com autorização prévia da respectiva Casa Legislativa, mas o processo penal não carece de autorização para ser iniciado
- b) deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo penal.
- c) deve ser preso em flagrante, apenas se a hipótese for de crime inafiançável, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo penal.
- d) deve ser preso em flagrante, apenas se a hipótese for de crime inafiançável, e os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, mas o processo penal não carece de autorização para ser iniciado.
- e) deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal, e os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal, que resolverá sobre a prisão, sendo que o início do processo penal depende de autorização da Casa Legislativa.

27. (FGV/TCE-AM - 2021) Joana, vereadora do Município Alfa, situado na região sul do país, viajou a Brasília em missão oficial. Em visita ao Congresso Nacional, fez um duro pronunciamento contra a gestão do Prefeito Municipal, qualificando-o com adjetivos que seriam conceitualmente enquadrados sob a epígrafe dos crimes contra a honra.

Ao tomar conhecimento das palavras de Joana, o Prefeito Municipal consultou o seu advogado sobre a possibilidade de responsabilizá-la, sendo informado, corretamente, de que a referida vereadora:

- a) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, salvo se o objetivo da missão oficial fosse o de criticar a gestão do Prefeito Municipal;



- b) não pode ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por suas palavras e opiniões, desde que relacionadas ao exercício do mandato;
- c) não pode ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por suas palavras e opiniões, relacionadas, ou não, ao exercício do mandato;
- d) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, sempre que identificada a sua dissonância da juridicidade;
- e) pode ser responsabilizada por suas palavras e opiniões, nas circunstâncias indicadas na narrativa.

28. (FGV/PM-RJ - 2021) João, Deputado Federal, consultou sua assessoria jurídica a respeito da juridicidade de determinado projeto de lei que pretendia apresentar. A assessoria concluiu, corretamente, que ele colidia com o teor de Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

À luz das normas jurídicas afetas a essa temática, assinale a afirmativa correta.

- a) A apresentação do projeto de lei por João é suscetível de impugnação com a impetração de mandado de segurança, por qualquer parlamentar ou partido político, perante o STF.
- b) João pode apresentar, mas o Poder Legislativo, após o trâmite do projeto de lei nas comissões, não pode aprová-lo, o que, se ocorrer, enseja ajuizamento de reclamação no STF.
- c) João não pode apresentar, e o Poder Legislativo não pode aprovar, o projeto de lei nessas circunstâncias, o que, caso ocorra, permitirá o ajuizamento de reclamação no STF.
- d) João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, sob o prisma da Súmula Vinculante.
- e) A apresentação do projeto de lei por João, nas circunstâncias indicadas, torna-o suscetível à abertura de processo por quebra de decoro parlamentar.

29. (FGV/PM-RJ - 2021) Maria, Presidente da República, foi condenada pelo órgão competente em um processo por crime de responsabilidade. Por fim, foi comunicada de que, além da perda do cargo, não poderia exercer qualquer outra função pública por 8 (oito) anos.

À luz da sistemática constitucional, esta última consequência é conceituada como

- a) inabilitação.
- b) inelegibilidade.
- c) incompatibilidade.
- d) suspensão dos direitos políticos.
- e) ausência de condição de elegibilidade.



30. (FGV/PC-RJ - 2021) João, deputado federal, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, pela prática de crime contra a Administração Pública. Nesse caso, a denúncia:

- a) somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização da Câmara dos Deputados, o que não afetará o exercício do mandato;
- b) pode ser livremente apreciada, independentemente de autorização da Câmara dos Deputados, mas esta Casa pode sustar o seu andamento;
- c) uma vez recebida, acarretará o afastamento automático de João, salvo decisão em contrário da Câmara dos Deputados, tomada por maioria absoluta de votos;
- d) pressupõe o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, o qual, em sendo positivo, permitirá o início do processo criminal em desfavor de João;
- e) somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização do Congresso Nacional, que também pode sustar o seu andamento no momento que lhe pareça adequado.

GABARITO

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. LETRA A | 24. LETRA D |
| 2. LETRA B | 25. LETRA B |
| 3. LETRA C | 26. LETRA D |
| 4. LETRA E | 27. LETRA E |
| 5. LETRA B | 28. LETRA D |
| 6. LETRA E | 29. LETRA A |
| 7. LETRA B | 30. LETRA B |
| 8. LETRA D | |
| 9. LETRA E | |
| 10. LETRA E | |
| 11. LETRA C | |
| 12. LETRA C | |
| 13. LETRA B | |
| 14. LETRA C | |
| 15. LETRA C | |
| 16. LETRA D | |
| 17. LETRA C | |
| 18. LETRA B | |
| 19. LETRA E | |
| 20. LETRA B | |
| 21. LETRA A | |
| 22. LETRA A | |
| 23. LETRA A | |



LISTA DE QUESTÕES

Fiscalização Operacional	Contábil,	Orçamentária,	Patrimonial	e
---------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O Tribunal de Contas da União (TCU), ao se deparar com a alegada malversação de recursos públicos pela sociedade empresária Delta, que firmara ajuste com o referido ente, adotou, em caráter provisório, a partir de permissivo legal, medida cautelar de indisponibilidade dos bens dessa sociedade. Também em caráter provisório, desconsiderou a personalidade jurídica de Delta e estendeu a medida aos seus sócios.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

(A) em razão da presunção de inocência, quaisquer medidas restritivas dos direitos individuais, a serem adotadas pelo TCU, pressupõem o trânsito em julgado da decisão condenatória.

(B) a desconsideração da personalidade jurídica de Delta é medida que não pode ser decretada pelo TCU, cuja atividade é restrita à fiscalização dos gestores do dinheiro público, o que a limita a Delta.

(C) tanto a indisponibilidade de bens como a desconsideração da personalidade jurídica pressupõem que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, logo, o TCU agiu de modo ilícito.

(D) a indisponibilidade de bens, nas circunstâncias indicadas, por restringir o direito de propriedade, somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário, não pelo TCU, logo, a lei que a autorizou é inconstitucional.

(E) a decretação da indisponibilidade de bens e a desconsideração da personalidade jurídica, nas circunstâncias indicadas, consubstanciam manifestação de poderes implícitos do TCU, de estatura constitucional.

2. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada. Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas. Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

(A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.

(B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.

(C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

(D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.



(E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

3. (FGV/TJ-AP/2024) Imagine uma situação hipotética em que o Tribunal de Contas da União (TCU) tenha realizado auditoria ordinária *in loco*, com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos da União, recebidos por determinado Estado-membro da Federação provenientes de emenda individual impositiva, prevista no Art. 166-A da Constituição Federal, na modalidade “transferência especial”.

Diante do exposto, é correto afirmar que:

- a) o TCU possui respaldo em competência constitucional para efetuar a referida auditoria;
- b) o TCU possui competência para realizar a referida auditoria, tendo em vista expressa previsão legal;
- c) a competência para a fiscalização dos recursos é privativa do órgão de controle interno do ente ou órgão beneficiário do recebimento dos recursos;
- d) o TCU não é o órgão de controle externo competente para realizar a referida auditoria, e sim o Tribunal de Contas do respectivo Estado-membro;
- e) o TCU é o órgão de controle externo competente para realizar a referida auditoria, uma vez que os recursos foram repassados pela União.

4. (FGV/CVM/2024) A Constituição do estado Alfa, após ampla mobilização parlamentar, foi objeto de emenda, devidamente promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, dispondo que compete a essa Casa Legislativa sustar licitações conduzidas pelas estruturas de poder do estado Alfa.

Irresignado com o teor dessa emenda, que, ao seu ver, “enfraqueceria” o Tribunal de Contas do Estado Alfa, determinado legitimado ao controle concentrado de constitucionalidade solicitou que fosse analisada a sua conformidade constitucional, sendo-lhe corretamente informado que:

- a) a emenda à Constituição Estadual apenas reproduz comando expresso da Constituição da República, não estabelecendo qualquer inovação;
- b) a licitação instrumentaliza o contrato administrativo; logo, como o Poder Legislativo tem competência para sustar este último, também deve sustar aquela;
- c) a distribuição de competências entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas está sujeita à liberdade de conformação do Poder Legislativo Estadual, o que deriva da autonomia política do estado;
- d) a emenda afronta a competência do Tribunal de Contas, pois, como esse órgão é competente para sustar o contrato administrativo, também tem competência para sustar a licitação, que o instrumentaliza;
- e) o Poder Legislativo somente tem competência para sustar contratos; logo, a sustação de licitação, *a contrario sensu*, se insere entre as competências do Tribunal de Contas, o que não pode ser desconsiderado pela Constituição Estadual.



5. (FGV/AL-PR/Analista Legislativo/2024) O Tribunal de Contas, integrado por sete conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas na Constituição do Estado do Paraná. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

a) qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado e as decisões fazendárias de última instância, contrárias ao erário, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas em grau de recurso.

b) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que tenham mais de vinte e cinco e menos de cinquenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública e mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.

c) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos dois pelo Governador do Estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, alternadamente, entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

d) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos dois pelo Governador do Estado, alternadamente, entre auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento e livre escolha e cinco pela Assembleia Legislativa.

e) os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos quatro pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, com a aprovação da Assembleia Legislativa, cabendo ao Governador indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

6. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) Os sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira desempenham um papel crucial na promoção da integridade e na prevenção de irregularidades e corrupção no âmbito da Administração Pública. Com relação aos Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira, analise os itens a seguir.

I. O controle externo, atribuído ao Congresso Nacional, é realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União.

II. Os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.



- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

7. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) O órgão competente do Poder Executivo federal expediu o ato de aposentadoria de Ana. Após receber seus proventos regularmente por sete anos, Ana foi surpreendida com a comunicação de que o Tribunal de Contas, em julgamento realizado dias antes, identificara uma incorreção no ato de concessão da aposentadoria.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- a) como decorreram sete anos desde o ato de concessão inicial da aposentadoria, o registro do ato seria obrigatório.
- b) não há limite temporal para que o Tribunal de Contas analise, para fins de registro, o ato de concessão inicial de aposentadoria.
- c) caso o processo de concessão da aposentadoria tenha ingressado no Tribunal de Contas há mais de cinco anos, o registro não poderia ser negado.
- d) o decurso de mais de cinco anos desde o ato de concessão da aposentadoria exigia, em caráter prévio ao julgamento pelo Tribunal de Contas, a observância do contraditório e da ampla defesa.
- e) caso tenham decorrido mais de cinco anos desde a chegada dos autos do processo administrativo ao Tribunal de Contas, o julgamento deveria ser antecedido pela observância do contraditório e da ampla defesa.

8. (FGV/ALE-TO/Analista Legislativo/2024) Quanto ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.
- b) Compete ao Tribunal de Contas realizar, por iniciativa própria inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
- c) Compete ao Tribunal de Contas prestar as informações solicitadas pelo Parlamento sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.
- d) Compete ao Tribunal de Contas sustar diretamente a execução de contratos.
- e) Compete ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.



9. (FGV/TJ-SC/Oficial de Justiça/2024) Determinado ente da Administração Pública indireta da União promoveu a admissão de pessoal, com estrita observância dos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. Por tal razão, foram admitidos:

I - os aprovados em concurso público de provas e títulos;

II - os contratados por prazo determinado;

III - os designados para cargos em comissão.

Ato contínuo, o presidente do referido ente questionou sua assessoria em relação à necessidade, ou não, de as referidas admissões de pessoal serem apreciadas pelo Tribunal de Contas para fim de registro.

Foi corretamente esclarecido ao presidente que a apreciação:

- a) é necessária em relação a todas as admissões de pessoal;
- b) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em I;
- c) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em III;
- d) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em I e II;
- e) somente é necessária em relação às admissões de pessoal descritas em II e III.

10. (FGV/TCE-GO/Auditor de Controle Externo/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.
- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

11. (FGV/TCE-GO/Auditor de Controle Externo/2024) O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao apreciar as contas de Maria, ordenadora de despesas em determinado ente da Administração Pública indireta sujeito à sua fiscalização, constatou o desvio de recursos públicos. Por tal razão, as contas foram rejeitadas, foi aplicada a sanção de multa a Maria e imputado o débito correspondente.

Considerando os balizamentos constitucionais afetos a essa temática, e os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, é correto afirmar que.

- a) em razão da natureza do ilícito praticado, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessa decisão.



- b) a decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, forma um título executivo judicial.
- c) como a decisão analisou as contas, não julgando Maria pelo ilícito praticado, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário.
- d) a imputação de débito é incompatível com a decisão de rejeição das contas, devendo ser objeto de processo autônomo, o que retira a eficácia do título.
- e) caso não haja o adimplemento voluntário do dever de ressarcir o erário, a decisão deve ser inscrita em dívida ativa, não havendo prazo limite para a sua cobrança.

12. (FGV/STN/Auditor Federal de Finanças e Controle/2024) Determinado ente da Administração Pública indireta da União, que desempenha atividade econômica, passou por uma ampla remodelagem de sua governança interna, com o aperfeiçoamento do seu programa de integridade. Ao analisar a funcionalidade do órgão de controle interno, bem como a existência, ou não, de zonas de intercessão entre a sua atuação e a do controle externo, a comissão responsável pela reestruturação concluiu corretamente que, na perspectiva constitucional,

- a) o órgão interno está hierarquicamente subordinado ao externo, devendo cumprir suas determinações.
- b) apesar de organicamente separado do órgão externo, o órgão interno deve exercer as mesmas atribuições afetas àquele.
- c) deve haver total separação entre o órgão interno e o externo, de modo que os juízos de valor daquele sequer sejam conhecidos por este, preservando-se, assim, a sua imparcialidade.
- d) como parte indissociável da governança administrativa, o controle interno terá suas atribuições definidas em ato regulamentar, podendo ser incumbido, ou não, de avaliar a execução orçamentária.
- e) os agentes do órgão interno, caso não deem ciência ao órgão competente de controle externo das irregularidades que tenham conhecimento, podem ser responsabilizados pela totalidade dos danos causados, sem prejuízo da ação regressiva contra os autores.

13. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, no complexo feixe de atribuições dos Tribunais de Contas previstos na Constituição da República existem atribuições que são autônomas e outras que dependem do pronunciamento da Casa Legislativa a sua efetivação.

Entre as hipóteses que se enquadram na última situação descrita é correto indicar

- a) o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo.
- b) a determinação de prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- c) a aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- d) a representação ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.



e) a apreciação, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, excetuados os cargos em comissão.

14. (FGV/TCE PA/Auxiliar Técnico de Controle Externo/2024) Os artigos 52, III, "b", 73 e 75 da Constituição Federal de 1988 traçam as regras e os critérios para escolha dos membros do Tribunal de Contas da União, estendendo-as, no que couber, aos Tribunais Estaduais e Conselhos Municipais de contas. (Paschoal, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 2004, p. 184)

Entre os critérios para escolha dos membros dos Tribunais de Contas a que se refere o texto, assinale aquele que é exigido pela Constituição Federal de 1988.

- a) Idade mínima de 30 e máxima de 70 anos.
- b) Idoneidade moral e reputação ilibada.
- c) Notórios conhecimentos jurídicos, econômicos e de obras públicas, dentre outros.
- d) Mais de 10 anos de exercício de cargo público ou de mandato eletivo.
- e) Aprovação em concurso público de provas ou de títulos.

15. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) A Constituição da República de 1988 estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a aspectos expressamente mencionados no texto do Art. 70, no que concerne à aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Entre os aludidos aspectos textualmente indicados no mencionado dispositivo, é correto apontar

- a) a transparência.
- b) a efetividade.
- c) a legitimidade.
- d) a eficiência.
- e) a juridicidade.

16. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Um dos grandes debates doutrinários se relaciona às objeções dirigidas contra a ideia de jurisdição de contas: *A oposição que se faz à jurisdição de contas, ou seja, aquela realizada no âmbito da atividade processual do Tribunal de Contas, diz respeito à jurisdição uma. Outros elementos compõem o espectro de oposições, porém, encontram-se conectados a esta principal objeção.* (HOEMKE, Hamilton Hobus. Tribunal de Contas-Direito Processual de Contas: jurisdição, provas e partes. Conceito Editorial, 2015, p. 56)

Os argumentos a favor do reconhecimento da função jurisdicional na atividade processual dos Tribunais de Contas se fundam em sua função constitucional de

- a) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.



- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- c) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- d) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- e) executar, diretamente, as multas e débitos imputados pela Corte de Contas.

17. (FGV/TCE ES/2024) No julgamento de um processo perante o Tribunal de Contas do Estado, em que se julgaram incorretas as contas prestadas por um agente público, foi, ao final, imputada a este a obrigação do pagamento do débito apurado.

- a) sua atividade é jurisdicional, sendo suas decisões acobertáveis pelo manto da coisa julgada material;
- b) sua atividade é jurisdicional, sendo suas decisões não acobertáveis pelo manto da coisa julgada material;
- c) há atividade administrativa, sendo a Corte de Contas órgão auxiliar da estrutura do Poder Judiciário brasileiro;
- d) não há atividade jurisdicional, mas eminentemente administrativa e fiscalizatória, não podendo sua legalidade se submeter ao crivo do Poder Judiciário;
- e) não há atividade jurisdicional, mas eminentemente administrativa e fiscalizatória, podendo sua legalidade se submeter ao crivo do Poder Judiciário.

18. (FGV/TCE-GO/2024) Certo Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência, realizou uma tomada de contas especial, para fins de verificar a regularidade no cumprimento de determinado convênio interfederativo de repasse de verbas e promover a responsabilização pessoal dos envolvidos, dentre os quais o prefeito do Município Alfa.

Considerando as disposições constitucionais acerca do controle exercido pelas Cortes de Contas e a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto afirmar que, em relação à mencionada tomada de contas especial

- a) não é possível que o Tribunal de Contas aprecie condutas e gastos realizados pelo prefeito, considerando que a Constituição determina que o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo deve ser realizado pela respectiva Casa Legislativa.
- b) cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar a regularidade dos gastos realizados pelo prefeito, mediante a elaboração de parecer, cuja conclusão apenas deixa de prevalecer pela votação de 2/3 (dois terços) da Câmara de Vereadores.



c) deve aplicar as sanções pertinentes ao prefeito, em decorrência da apuração de irregularidades no convênio em questão, considerando ser o órgão responsável pelo julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo.

d) não pode ser compreendida como atribuição autônoma do Tribunal de Contas, de modo que eventual aplicação de penalidade ao Chefe do Poder Executivo, em decorrência de irregularidades no convênio em questão, deve ser submetida à apreciação da Casa Legislativa.

e) pode promover a condenação administrativa do Chefe do Poder Executivo, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento do convênio em questão, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.

19. (FGV/TCE-GO/2024) O artigo 31 da Constituição Federal do Brasil estabelece que a fiscalização no âmbito municipal será conduzida pelo Poder Legislativo Municipal, por meio de controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, conforme determinado pela legislação.

Assinale a opção que indica o órgão que auxilia o controle externo da Câmara Municipal.

a) Controladoria do Estado.

b) Tribunal de Contas do Estado.

c) Secretaria da Fazenda.

d) Secretaria de Auditoria.

e) Conselho de Controle.

20. (FGV/TCE ES/2023) A respeito do regime jurídico previsto na Constituição da República de 1988 para os conselheiros substitutos integrantes dos Tribunais de Contas subnacionais, é correto afirmar que:

a) por simetria com o modelo federal, os conselheiros substitutos têm as garantias e prerrogativas da magistratura apenas quando estiverem em efetiva substituição;

b) por simetria com o modelo federal, os conselheiros substitutos exercem função técnico-opinativa nos processos de controle externo, atuando nos impedimentos e afastamentos dos membros titulares;

c) inexistente simetria em relação ao modelo federal quanto à organização, composição, garantias e impedimentos dos conselheiros substitutos, estando a matéria no âmbito de autonomia dos entes federativos;

d) quando não estiverem em substituição, exercem as atribuições próprias da judicatura de contas, competindo-lhes relatar e votar as matérias de sua competência, compondo o quórum ordinário dos órgãos decisórios;

e) os conselheiros substitutos, quando em substituição a conselheiro, ostentam as mesmas garantias, impedimentos, prerrogativas, vencimentos e vantagens do titular.



21. (FGV/TJ-SE/2023) O chefe do Poder Executivo do Município Alfa exarou três atos administrativos: (1) nomeou Maria, aprovada em concurso público de provas e títulos, para ocupar cargo de provimento efetivo; (2) nomeou João para ocupar cargo de provimento em comissão; e (3) concedeu a aposentadoria a Pedro.

Considerando a competência constitucional do Tribunal de Contas de apreciar, para fins de registro, a legalidade de certos atos, é correto afirmar, em relação aos três atos descritos na narrativa, que a referida apreciação:

- A) é exigida em relação a todos os atos;
- B) não é exigida em relação a nenhum dos atos;
- C) é exigida apenas em relação aos atos 1 e 2;
- D) é exigida apenas em relação aos atos 1 e 3;
- E) é exigida apenas em relação aos atos 2 e 3.

22. (FGV/TCE BA/2023) Após ampla mobilização dos gestores públicos, a Constituição do Estado Alfa veio a ser reformada por iniciativa de deputados estaduais, passando a ser previsto que as decisões do respectivo Tribunal de Contas, que neguem o registro de pessoal, podem vir a ser revistas pela Assembleia Legislativa sempre que destoem da ordem constitucional, federal ou estadual. Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional brasileira, a modificação introduzida na Constituição do Estado Alfa está:

- a) certa, considerando que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo;
- b) certa, considerando que o duplo grau de jurisdição é um princípio geral do direito brasileiro;
- c) errada, considerando se tratar de atribuição constitucional do Tribunal de Contas, de modo que suas decisões têm caráter impositivo;
- d) certa, considerando que cabe ao Poder Legislativo ampliar ou restringir as situações em que as decisões do Tribunal de Contas serão definitivas;
- e) errada, considerando que as situações em que a Assembleia Legislativa pode rever as decisões do Tribunal de Contas estão previstas em lei complementar federal.

23. (FGV/ALEMA/2023) O controle é compreendido como um instrumento da democracia. A existência de uma estrutura formal para controle das finanças públicas, eficiente, eficaz e efetiva é um fato comum em um Estado democrático organizado.

Neste âmbito, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é finalidade do

- a) Controle Externo.
- b) Controle Interno.
- c) Poder Legislativo.



- d) Poder Judiciário.
- e) Tribunal de Contas da União.

24. (FGV/BBTS/2023) Acerca do Tribunal de Contas da União, assinale a opção que apresenta uma de suas competências.

- a) O julgamento, em periodicidade anual, das contas apresentadas pelo Presidente da República, realizado no prazo de até 60 dias do seu recebimento.
- b) A apreciação, exclusivamente mediante parecer prévio, da conta dos administradores responsáveis por recursos públicos e daqueles que causarem prejuízo ao erário.
- c) A sustação, em caso de não atendimento, da execução de contrato impugnado, comunicando imediatamente a decisão ao Congresso Nacional.
- d) A análise, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal, inclusive de cargos de provimento em comissão, da Administração Pública.
- e) A realização, por iniciativa própria, de inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

25. (FGV/RFB/2023) João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária previstos na legislação de regência. Por tal razão, requereu o benefício previdenciário, o que foi deferido pelo órgão competente do Poder Executivo. Decorridos seis anos desde a concessão de sua aposentadoria, João constatou que o Tribunal de Contas da União (TCU) ainda não tinha examinado a legalidade do ato para fins de registro.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- a) como já decorreram mais de cinco anos desde a concessão inicial da aposentadoria de João, o TCU não mais pode insurgir-se contra a legalidade do ato, aperfeiçoando-se o prazo decadencial para a sua revisão.
- b) o TCU pode examinar a qualquer tempo o ato de concessão inicial da aposentadoria de João, não sendo necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa caso seja detectada alguma irregularidade.
- c) o registro do ato de aposentadoria, no âmbito do TCU, ocorre de imediato, mas pode ser desconstituído por decisão colegiada, a partir de iniciativa de qualquer Ministro, conforme as informações do corpo técnico.
- d) o TCU pode examinar a qualquer tempo o ato de concessão inicial da aposentadoria de João, mas, como já decorreram mais de cinco anos, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa caso seja detectada alguma irregularidade.
- e) caso tenham decorridos mais de cinco anos desde a chegada ao TCU do processo administrativo concernente à aposentadoria de João, aquele órgão não pode mais insurgir-se contra a legalidade do ato, devendo ser considerado registrado.



26. (FGV/RFB/2023) Joana, ao assumir a chefia do órgão de controle interno da autarquia federal Delta, buscou se inteirar de seus deveres funcionais, conforme os balizamentos oferecidos pela Constituição da República de 1988, considerando a interação com o Tribunal de Contas da União.

Em uma primeira análise, concluiu que deveria:

1. avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, na perspectiva da eficácia e da eficiência;
2. cumprir as determinações exaradas pelo controle externo no exercício de sua missão institucional;
3. sustar, se não atendida a orientação de regularização, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Congresso Nacional.

Considerando as competências do controle interno e a forma de interação com o controle externo estabelecidas na Constituição da República de 1988, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a conclusão 1 está certa.
- c) apenas a conclusão 2 está certa.
- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas.
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

27. (FGV/TCE ES/2023) A partir de proposição legislativa de iniciativa do Tribunal de Contas e que recebeu múltiplas emendas no curso do processo legislativo, o Estado Alfa editou a Lei Complementar nº XX. O Art. X1 dispôs que era vedado ao Tribunal de Contas deixar de aplicar uma lei estadual com base no argumento de que afrontaria a Constituição da República de 1988. O Art. X2 dispensou o encaminhamento, ao Tribunal de Contas, para fins de registro, das nomeações para cargo de provimento em comissão. Por fim, o Art. X3 estabeleceu o valor da multa passível de ser aplicada, ao chefe do Poder Executivo municipal, que tenha suas contas de gestão rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

Instado a se manifestar, por provocação do governador do Estado, sobre a compatibilidade, com a Constituição da República de 1988, dos três artigos mencionados, o procurador-geral do Estado respondeu, corretamente, que:

- a) todos são inconstitucionais;
- b) apenas o Art. X1 é inconstitucional;
- c) apenas o Art. X3 é inconstitucional;
- d) apenas os Arts. X1 e X2 são inconstitucionais;
- e) apenas os Arts. X2 e X3 são inconstitucionais.



28. (FGV/TCE ES/2023) Sebastião, prefeito de um pequeno Município, inicia seu mandato e percebe que a urbe não dispõe de advogados para assessoria jurídica e representação judicial da municipalidade, razão pela qual contrata, sem licitação, advogado de sua confiança. O Tribunal de Contas do Estado Delta, fiscalizador do Município, determina que Sebastião crie a Procuradoria local e realize imediato concurso público para o provimento de cargo de procurador do Município, sob pena de multa, a ser paga com recursos próprios de Sebastião.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão do órgão de controle é:

- a) adequada, pois o concurso público é princípio constitucional inafastável;
- b) adequada, pois os Municípios têm o dever de organizar a sua advocacia pública;
- c) adequada, pois os Tribunais de Contas têm a prerrogativa de decidir o que melhor aprovar à Administração Pública;
- d) inadequada, pois encerra intromissão no juízo de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo;
- e) inadequada, pois apenas o Ministério Público teria a atribuição constitucional de zelar pela moralidade pública.

29. (FGV/TCE ES/2023) Leonardo, prefeito do Município Ômega, formaliza contrato de fornecimento de computadores com a sociedade empresária XYZ, em fevereiro de 2021, iniciando-se imediatamente a execução do ajuste, que se encerra em março de 2021. O Tribunal de Contas competente encontra irregularidades na execução do contrato e aplica multa a Leonardo em virtude dessas supostas irregularidades. Além disso, a Corte de Contas emite, em relação àquele mesmo exercício financeiro, parecer prévio contrário às contas de Leonardo como prefeito, parecer esse submetido à Câmara de Vereadores. Cinco dos nove vereadores de Ômega votam pela rejeição do parecer prévio.

Nesse cenário, é correto afirmar que Leonardo:

- a) está obrigado a pagar a multa e tornou-se inelegível;
- b) está obrigado a pagar a multa, mas não se tornou inelegível;
- c) não está obrigado a pagar a multa, no entanto, tornou-se inelegível;
- d) não está obrigado a pagar a multa, tampouco se tornou inelegível;
- e) está obrigado a pagar a multa e automaticamente perdeu o mandato.

30. (FGV/TCE ES/2023) A legitimidade para a execução das decisões dos Tribunais de Contas estaduais que aplicarem multa no exercício do controle externo em relação a agente público municipal que cause dano ao erário municipal é:

- a) do órgão de representação judicial do próprio Tribunal de Contas, pois a multa reverte em favor da Corte de Conta
- b) do Estado-membro a cuja estrutura pertença o Tribunal de Contas, por meio da procuradoria responsável pela execução da dívida ativa;



- c) do próprio Município prejudicado, uma vez que a sanção decorreu de dano causado aos cofres municipais;
- d) do Ministério Público Especial que atua junto ao respectivo Tribunal de Contas, por exercer a defesa do patrimônio público;
- e) do Estado-membro que mantém o Tribunal de Contas e, subsidiariamente, do Ministério Público dotado de legitimidade extraordinária.

GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA E
3. LETRA D
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA C
7. LETRA C
8. LETRA D
9. LETRA D
10. LETRA D
11. LETRA C
12. LETRA E
13. LETRA A
14. LETRA B
15. LETRA C
16. LETRA D
17. LETRA E
18. LETRA E
19. LETRA B
20. LETRA E
21. LETRA D
22. LETRA C
23. LETRA B
24. LETRA E
25. LETRA E
26. LETRA B
27. LETRA C
28. LETRA D
29. LETRA A
30. LETRA C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.